

LEI COMPLEMENTAR Nº 128, DE 29 DE MAIO DE 2023

“Estabelece o novo Plano Diretor Participativo do Município de Brumadinho.”

Texto compilado:

LC 130/2023

LC 133/2023

LC 134/2024

LC 135/2024

Vide art.157 da LC 133/2023

Anexo XII revogado integralmente e substituído pelo anexo IV da LC 133/2023.

O Povo do Município de Brumadinho, por seus representantes aprovou e eu, Prefeito Municipal, em seu nome, sanciona a seguinte Lei:

TÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES, DOS PRINCÍPIOS, DIRETRIZES E OBJETIVOS

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art 1º Esta Lei Complementar dispõe sobre o Plano Diretor Participativo do Município de Brumadinho e o Sistema Municipal de Gestão Democrática do Desenvolvimento do Município, e será aplicada na totalidade do seu território.

Art 2º O Plano Diretor Participativo do Município de Brumadinho orienta o planejamento municipal, e seus princípios, objetivos, diretrizes e prioridades devem ser respeitados por todos os planos e normas propostas para o Município, especialmente:

- I. Lei de Parcelamento do Solo Urbano, Uso e Ocupação do Solo;
- II. Código Municipal de Obras;
- III. Código Municipal de Posturas;
- IV. Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual;

- V. Plano Municipal de Regularização Fundiária;
- VI. Plano Municipal de Meio Ambiente e Redução de Risco;
- VII. Plano Municipal de Habitação;
- VIII. Plano Municipal de Saneamento Básico;
- IX. Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos;
- X. Plano de Requalificação de Áreas Centrais;
- XI. Plano Municipal de Mobilidade Urbana e Rural;
- XII. Plano Municipal de Cultura e Turismo;
- XIII. Planos, programas e projetos setoriais integrados.

CAPÍTULO II

DOS PRINCÍPIOS, OBJETIVOS E DIRETRIZES ESTRATÉGICAS

Art. 3º Os princípios que regem o Plano Diretor Participativo do Município de Brumadinho são:

- I. Direito ao Meio Ambiente Ecologicamente Equilibrado;
- II. Equidade e Inclusão Social e Territorial;
- III. Gestão Democrática;
- IV. Direito à Cidade;
- V. Função Social da Cidade;
- VI. Função Social da Propriedade Urbana;
- VII. Função Social da Propriedade Rural;
- VIII. Diversificação Econômica.

§ 1º Direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado entende-se como a garantia do direito sobre o patrimônio ambiental e sua utilização de maneira sustentável nos termos do art. 225 da Constituição Federal de 1988, com a finalidade de garantir a manutenção às gerações presentes e futuras da integração ao sistema ambiental natural integrado ao sistema urbano.

§ 2º Equidade e Inclusão Social e Territorial significam a garantia da justiça social a partir da redução da desigualdade social, tanto entre grupos populacionais quanto entre os diferentes territórios do Município.

§ 3º Gestão democrática entende-se como o direito à participação, sem qualquer discriminação, de toda a população, no planejamento do desenvolvimento do Município e seu constante processo de gestão, especialmente nos conselhos setoriais de políticas públicas.

§ 4º Direito à Cidade compreende o processo de universalização do acesso aos bens, serviços e oportunidades da vida urbana e rural por parte de todos os cidadãos e cidadãs, pela melhoria da oferta dos sistemas de transporte da cidade e da descentralização das oportunidades, serviços, equipamentos e infraestruturas públicas.

§ 5º Função Social da Cidade determina que os assentamentos urbanos devem responder aos anseios dos seus munícipes em relação à justiça social e à qualidade de vida traduzidos como desenvolvimento socioeconômico e ambiental, o direito à terra urbana, à moradia digna, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte, aos serviços públicos, ao trabalho, ao sossego e ao lazer.

§ 6º Função Social da Propriedade Urbana é a utilização da terra urbana para benefício da coletividade, sendo cumprida quando são atendidos os critérios estabelecidos pela legislação urbanística e ambiental, em especial os dispostos no Plano Diretor, na Lei de Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo, e quaisquer outros estabelecidos na legislação municipal.

§ 7º Função Social da Propriedade Rural é atendida quando, simultaneamente, a propriedade é utilizada de forma racional e adequada, conservando seus recursos naturais, favorecendo o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores e observando as disposições que regulam as relações de trabalho, nos termos do art. 186 da Constituição Federal de 1988.

Art. 4º O Plano Diretor Participativo do Município de Brumadinho orienta-se pelos seguintes objetivos:

- I. Democratizar os processos decisórios e o controle social sobre a implementação da política urbana, por meio da publicização prévia da informação dos órgãos públicos, obras públicas, bem como sua participação em discussões prévias e colaborativas, com opiniões, reclamações, representações e sugestões de forma regular;
- II. promover a integração e a articulação com os Municípios limítrofes nos assuntos de interesse comum e de desenvolvimento regional, sobretudo metropolitano;
- III. garantir a justa distribuição dos benefícios e ônus do processo de urbanização;
- IV. assegurar a distribuição equânime para a coletividade dos recursos provenientes da recuperação da valorização imobiliária decorrentes dos investimentos públicos em benfeitorias, obras e serviços de infraestrutura urbana e das alterações da legislação de uso e ocupação do solo;
- V. adequar as condições do uso e ocupação do solo às características do meio físico e capacidade da infraestrutura, evitando a ociosidade ou sobrecarga da infraestrutura disponível, dos transportes e do meio ambiente;
- VI. promover uma nova ambiência urbana e o convívio com os vestígios dos danos causados pelo rompimento da Barragem B1 da Mina de Córrego do Feijão, com enfoque na reintegração social, recuperação do meio ambiente, recuperação da infraestrutura e fomento à economia diversificada e produtos locais;
- VII. preservar e recuperar o meio ambiente natural e construído, o patrimônio cultural, histórico, artístico e paisagístico, os recursos naturais e os mananciais hídricos superficiais e subterrâneos de abastecimento de água do Município;
- VIII. utilizar de maneira sustentável os recursos naturais, especialmente a água e o solo, garantindo a sustentabilidade dos assentamentos para as presentes e futuras gerações;
- IX. assegurar o acesso dos habitantes ao Sistema Municipal de Saúde;
- X. assegurar o acesso dos habitantes aos serviços de saneamento básico nos termos da Lei Federal nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, ou a que vier suceder;

- XI. garantir a preservação dos recursos hídricos e evitar a canalização de cursos d'água no Município;
- XII. garantir aos habitantes acesso à educação, cultura, esportes e lazer de forma descentralizada no território;
- XIII. reduzir grandes deslocamentos no território municipal considerando a integração entre ocupação e uso do solo para equilibrar a relação entre os locais de emprego, moradia, estudo e lazer;
- XIV. garantir à população o acesso à rede de transporte coletivo de qualidade, bem como disponibilizar infraestrutura de suporte à utilização de modos de transporte ativos;
- XV. garantir que o sistema viário seja um fator de promoção de deslocamentos seguros de pessoas, veículos e cargas, potencializando o desenvolvimento econômico do Município;
- XVI. promover a descentralização econômica da sede urbana a partir do desenvolvimento de novas centralidades urbanas integradas pela rede de mobilidade multimodal;
- XVII. promover a diversificação econômica nas áreas urbanas e rurais, a partir, dentre outras medidas, da gestão dos recursos públicos advindos da atividade minerária;
- XVIII. estabelecer medidas e ações a fim de aumentar a segurança da operação das barragens até que sejam extintas e seus espaços sejam ambientalmente reestruturados para segurança da população.

Art. 5º Para a gestão plena do Plano Diretor Participativo do Município de Brumadinho deverão ser realizadas pelo Poder Público no prazo de até cinco anos após a vigência desta Lei, as seguintes ações:

- I. promover a reestruturação técnica-administrativa municipal baseada na cooperação interinstitucional e interfederativa, a partir das seguintes ações:
 - a. adequar a organização e estrutura administrativa dos órgãos municipais necessários para a realização das políticas presentes nesta Lei, por meio do provimento de recursos financeiros e técnicos;

- b. elaborar Programa de Modernização Administrativa em observância aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência presentes no art. 37 da Constituição Federal e em conformidade aos princípios e políticas presentes nesta Lei;
 - c. instituir Política Pública de Gestão de Pessoal prevendo a adequação das carreiras, cargos e vencimentos públicos, em consonância com o Programa de Modernização Administrativa previsto na alínea b deste inciso;
 - d. estabelecer por meio de órgão público municipal cooperação interfederativa em âmbito metropolitano para o desenvolvimento local das funções públicas de interesse comum conforme previsto na Lei Federal nº 13.089, de 12 de janeiro de 2015 - Estatuto da Metrópole;
 - e. manter e ampliar as relações institucionais da Administração Pública com a sociedade civil de forma descentralizada nas localidades rurais e urbanas do território municipal.
- II. estabelecer a Política Municipal de Meio Ambiente e Recuperação das áreas degradadas da Bacia do Rio Paraopeba, a partir das seguintes ações relacionadas a esta Lei:
- a. elaborar Plano Municipal de Meio Ambiente e Redução de Riscos previstos no inciso VI do art. 2º desta Lei, adotando como critério geográfico as bacias hidrográficas dos principais cursos d'água, afluentes do Paraopeba, em suas duas margens, como unidades de planejamento e gestão territorial e dos recursos hídricos, promoção de conexões ambientais e de rede integrada de áreas de preservação e recuperação ambiental;
 - b. promover a recuperação e preservação dos ecossistemas e dos recursos hídricos no território municipal, fomentando o uso racional e a conservação dos recursos naturais, a interceptação e o tratamento dos esgotos sanitários; a implantação de sistema de drenagem pluvial urbana, com o tratamento adequado dos fundos de vale e a otimização do sistema de coleta e destinação final de resíduos sólidos;

- c. promover a preservação dos recursos hídricos que integram toda a sub-bacia do Ribeirão Águas Claras, manancial de abastecimento público, cuja área ocupa parte do território de Brumadinho e parte de território municipal limítrofe, por meio de projeto de planejamento e gestão ambiental que englobe ações intermunicipais, com início do planejamento de gestão ambiental;
- d. promover a preservação dos recursos hídricos das sub-bacias do Rio Manso, Ribeirão Casa Branca, Ribeirão Ferro Carvão, Ribeirão Aranha, Ribeirão Marinhos, Ribeirão Sapé, Ribeirão Socominas, Ribeirão Lavra Prata, Ribeirão Ponte, Ribeirão Esperança, bem como bacias menores de afluentes diretos do Rio Paraopeba, incluindo suas nascentes e tributários, dentro do território municipal, com vistas à criação de áreas de interesse ambiental e paisagístico e à criação de unidades de conservação, como Parques Municipais em áreas urbanas e rurais, Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPN), Corredores Ecológicos e Áreas de Preservação Ambiental (APA);
- e. realizar a ampliação e requalificação dos espaços públicos, das áreas verdes e permeáveis e a paisagem, por meio da implantação de parques, conforme previsto no § 2º do art. 124 desta Lei, quando em Área de Preservação Permanente e demais tipos de áreas de lazer, conforme legislação específica;
- f. promover e estimular a proteção das áreas de preservação permanente, das unidades de conservação, das áreas de proteção dos mananciais e da biodiversidade;
- g. fomentar a mitigação de fatores antropogênicos que contribuem para as mudanças climáticas e criação de indicadores municipais para acompanhamento da política municipal de Meio Ambiente;
- h. instituir a regularização de situações de riscos potenciais de contaminação de nascentes e mananciais em conformidade com esta Lei;
- i. elaborar e executar os programas de ações para a recuperação de matas ciliares e para a produção de água em conformidade com a legislação específica e as demais disposições previstas nesta Lei;

- j. desestimular e proibir a canalização de cursos d'água no Município e promoção da renaturalização daqueles já canalizados, principalmente em áreas urbanas.
- III. promover a preservação do Patrimônio Cultural, a partir das seguintes ações:
- a. elaborar e executar o Plano Municipal de Cultura integrado ao Plano Municipal de Bens Culturais para identificação, resgate e proteção descentralizada do patrimônio histórico e cultural, material e imaterial do Município;
 - b. elaborar e executar projetos de requalificação, revitalização e valorização das áreas centrais da cidade de Brumadinho e das localidades e distritos, com respeito ao patrimônio cultural local: Conceição do Itaguá, Aranha, Piedade do Paraopeba, São José do Paraopeba, Palhano, Casa Branca, Suzana, Melo Franco, Córrego do Feijão, Marinhos, Sapé, Tejuco e Alberto Flores, em termos de espaços e equipamentos públicos de uso coletivo, circulação de veículos e pedestres, mobiliário urbano, sinalização e outros aspectos que possam contribuir para o desenvolvimento das atividades ali localizadas e para o bem estar e conforto da população usuária;
 - c. atualizar os registros patrimoniais e tombamentos de bens materiais imóveis do Município.
- IV. promover a política de mobilidade em todo o território municipal considerando todas as áreas urbanas e rurais, conforme previsto nesta Lei;
- V. promover as funções sociais da propriedade e da cidade por meio da execução das regras, ações e políticas previstas nesta Lei, seguindo as diretrizes:
- a. elaborar e executar política fundiária que garanta acesso à terra e que cumpra as funções sociais da cidade, garantindo-se a proteção do patrimônio cultural natural, construído e imaterial;

- b. utilização adequada das áreas ociosas e vazios urbanos, promovendo o seu aproveitamento por meio da utilização extrafiscal dos instrumentos tributários;
 - c. delimitar, em áreas providas de infraestrutura e transportes coletivos, de terrenos que possam atender ao déficit acumulado de habitações de interesse social;
 - d. coibir a especulação imobiliária e a informalidade fundiária, como forma de aumentar a oferta de terra urbana;
 - e. regularizar e urbanizar os assentamentos precários;
 - f. incentivar a produção de Habitação de Interesse Social por meio da cooperação entre os governos, a iniciativa privada e os demais setores da sociedade;
 - g. utilizar prioritariamente as áreas dotadas de infraestruturas não utilizadas ou subutilizadas inseridas nos perímetros urbanos;
 - h. promover a requalificação urbanística, fundiária, ambiental, social e econômica das localidades de Córrego do Feijão, Parque da Cachoeira, Pires, Canto do Rio e São Conrado, com regularização do parcelamento do solo, implantação de infraestrutura urbana, implantação de rede de espaços e equipamentos públicos e comunitários, de educação, saúde e lazer, para garantir a promoção de uma nova ambiência urbana que reintegre os elementos naturais ao desenho e paisagem urbanos, em detrimento dos danos causados pelo rompimento da Barragem B1 da Mina de Córrego do Feijão;
- VI. promover o desenvolvimento econômico e sustentável por meio das políticas previstas nesta Lei para diversificação econômica e proteção e preservação ambiental;
- VII. promover a gestão democrática por meio do estímulo à participação popular, a partir das seguintes diretrizes:
- a. simplificar a estrutura e linguagem de leis, normas e regulamentos de modo a universalizar seu acesso e compreensão;
 - b. dar publicidade aos documentos e informações produzidos pelo poder público;

estimular o fortalecimento do papel das lideranças sociais e na atuação dos conselhos municipais, garantindo sua importância no processo de participação da sociedade na gestão do interesse público e gestão constante do Plano Diretor;

- c. promover a revisão das plataformas de comunicação do poder público em meio digital para facilitar a interface com o cidadão;
- d. implementar o sistema integrado georeferenciado para registro das informações municipais oficiais;
- e. criar rede de indicadores ambientais urbanos para monitoramento espacializado da gestão das políticas públicas.

Parágrafo único. O cumprimento das diretrizes estratégicas será viabilizado por meio da criação de macrozonas, zoneamento, políticas e programas definidos nesta Lei.

TÍTULO II

DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

Art. 6º O desenvolvimento municipal de Brumadinho para o período de vigência do presente Plano Diretor será realizado a partir da implementação dos objetivos, princípios, diretrizes, programas estratégicos e/ou ações prioritárias nas seguintes áreas:

- I. assistência social;
- II. educação;
- III. esporte e lazer;
- IV. saúde;
- V. cultura e proteção do patrimônio cultural;
- VI. acessibilidade e mobilidade urbana e rural;
- VII. desenvolvimento econômico;
- VIII. turismo;
- IX. meio ambiente;
- X. saneamento urbano e rural;
- XI. gestão de risco;
- XII. habitação.

CAPÍTULO I

DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Art. 7º O desenvolvimento da Assistência Social tem como objetivo geral promover o enfrentamento das desigualdades socioterritoriais e garantir a universalização ao acesso dos direitos sociais dos diferentes grupos e pessoas em situação de vulnerabilidade social de forma integrada às políticas setoriais municipais, com vistas a promover a justiça e a equidade social.

Art. 8º São princípios para o desenvolvimento da Assistência Social:

- I. proteção social, que visa a garantia da vida, a redução de danos e a prevenção da incidência de risco do público-alvo;
- II. a vigilância socioassistencial, que visa analisar territorialmente a capacidade protetiva das famílias e nelas a ocorrência de vulnerabilidade, de ameaças, de vitimizações e danos;
- III. a defesa de direitos, que visa a garantia do pleno acesso aos direitos no conflito das provisões socioassistenciais.

Art. 9º São diretrizes para o desenvolvimento da Assistência Social:

- I. contribuir com a inclusão e a equidade dos usuários e grupos específicos, ampliando o acesso aos bens e serviços socioassistenciais básicos e especiais, respeitando a equidade entre os munícipes da zona urbana e rural;
- II. garantir e manter a estrutura necessária para implementação da Política Municipal de Assistência Social e periódica atualização atendendo às disposições da Lei Federal nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993 – Lei Orgânica da Assistência Social ou a que vier substituí-la;
- III. elaborar o diagnóstico das situações de vulnerabilidade social, com periodicidade mensal;
- IV. elaborar políticas sociais de geração de emprego e renda que atendam a inserção do cidadão no mercado de trabalho local, bem como a inserção das mulheres, negros e pessoas LGBTQI+ no mercado de trabalho considerando as diferenças de cada grupo social;

- V. ampliar a inserção do Município nas políticas públicas estaduais e federais de assistência social e combate à pobreza;
- VI. capacitar periodicamente os membros do Conselho Municipal de Assistência Social, Conselho Tutelar, Conselho dos Idosos, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social, incentivando as ações de fiscalização e criação de novas diretrizes para os seus respectivos Conselhos.

Art. 10. São ações prioritárias para o desenvolvimento da Assistência Social:

- I. revisar sistematicamente o Plano Municipal de Assistência Social, a partir das prioridades e necessidades identificadas no diagnóstico municipal;
- II. manter e ampliar as unidades fixas do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS, que se localizam no Centro da Sede Municipal, e as duas unidades volantes do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS, responsáveis pelos atendimentos na zona rural, e a unidade do Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS;
- III. manter e aprimorar a estrutura do Programa de Atendimento Especial em Calamidade – PAEC, minimizando danos, promovendo a proteção social a indivíduos e famílias e contribuindo para a reconstrução das condições de vida familiar e comunitária aos atingidos, direta e indiretamente, pelo rompimento da Barragem B1 da Mina de Córrego do Feijão;
- IV. implantar um posto integrado de serviços municipais em regiões de grande vulnerabilidade social no Município, nos moldes da Unidade de Atendimento Integrado (UAI) do Governo do Estado, para integração de todas as políticas públicas e sociais de educação, saúde, segurança pública, assistência social e de retirada de documentos, a fim de promover melhorias ao acesso da população a esses serviços;
- V. realizar, em consonância às Conferências Nacional e Estadual, a Conferência Municipal de Assistência Social, para elaboração participativa da Política Municipal de Assistência Social;
- VI. formalizar o departamento de habitação de interesse social para que possa levantar o quadro de demandas específicas e prioritárias para a área.

§ 1º O Poder Público municipal deverá instituir o Programa de Atendimento Especial em Calamidade – PAEC – que tem como objetivo o provimento da atenção psicológica e psiquiátrica para a recuperação da saúde física e mental da população, por meio de Plano de Ação, que deverá ser elaborado a partir das seguintes diretrizes:

- I. estabelecer ações específicas orientadas por profissionais qualificados em estresse pós-traumático;
- II. definir ações integradas entre as diversas áreas e políticas do Município, especialmente aquelas relacionadas à saúde básica, educação e programas de esporte, lazer e cultura;
- III. estimular a criação de associações comunitárias para a recuperação dos vínculos sociais, culturais, políticos e econômicos da população com o Município.

§ 2º O Programa de Atendimento Especial em Calamidade – PAEC, será aplicado prioritariamente nas localidades de Córrego do Feijão, Tejuco, Parque da Cachoeira, Alberto Flores e Parque do Lago.

Art. 11. Para o cumprimento destes princípios, diretrizes e ações prioritárias da Assistência Social, o Poder Público municipal buscará integração com as demais políticas em âmbito estadual e federal, por meio de convênios, parcerias e/ou acordos, inclusive com organizações não governamentais, universidades, empresas e outras entidades, bem como com os demais programas já existentes na estrutura local

CAPÍTULO II DA EDUCAÇÃO

Art. 12. O desenvolvimento da Educação tem como objetivo geral a universalização do acesso à educação com vistas a promover o pleno desenvolvimento da pessoa humana, o preparo para o desenvolvimento da cidadania e a qualificação para o trabalho.

Art. 13. São diretrizes para o desenvolvimento da Educação a serem aplicadas em conformidade com as diretrizes estabelecidas no Plano Municipal de Educação, dentre outras:

- I. ampliar, adequar e descentralizar a infraestrutura da rede municipal de ensino fundamental e de educação infantil no território municipal;
- II. garantir o transporte escolar público integrado e de qualidade e em horários compatíveis com o horário das aulas, a todos os alunos que necessitarem se deslocar a outras localidades para frequentar a escola;
- III. implementar a escola aberta a serviço da comunidade, promovendo oportunidades de lazer, de esporte, cultura, bem como de projetos sociais, fortalecendo o papel das escolas nos bairros como polos de agregação da comunidade;
- IV. implementar na grade curricular do ensino fundamental o estudo da história do Município e de seu povo, como forma de incentivo aos vínculos de pertencimento e da valorização da identidade cultural do Município, em especial ao estudo da história das comunidades quilombolas situadas em Brumadinho, bem como a representação dos negros na história do Brasil de modo a erradicar o preconceito e racismo, promovendo a igualdade racial conforme previsto no inciso III do art. 1º, inciso IV do art. 3º, art. 5º da Constituição Federal e o art. 68 dos Atos de Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT;
- V. implementar na grade curricular do ensino fundamental noções básicas de educação ambiental, como forma de promoção e conservação do meio ambiente do Município;
- VI. incentivar e proporcionar o acesso à leitura, através da contínua sistematização e atualização das bibliotecas nas escolas, com acesso da comunidade ao sistema de empréstimo de livros;
- VII. promover a integração das políticas de Educação com as de Saúde, Meio Ambiente e demais políticas sociais na abordagem de temas como cuidados com a saúde, preservação da água, recursos naturais, conservação do patrimônio histórico e cultural entre outros;

- VIII. levantar necessidades e demandas educacionais das mães trabalhadoras da comunidade visando proporcionar maior segurança às crianças e melhor qualidade de vida para a família;
- IX. ampliar a oferta de vagas para estudantes com necessidades especiais em unidades escolares descentralizadas;
- X. promover a acessibilidade nas escolas e transporte escolar com monitores;
- XI. incentivar a inclusão digital e tecnológica através da instalação e constante atualização dos laboratórios de informática;
- XII. promover e incentivar o aperfeiçoamento constante dos profissionais da educação, proporcionando cursos de capacitação, acesso a especializações, programas de pós-graduação, entre outros;
- XIII. firmar parcerias com o Estado e a União para aperfeiçoamento do ensino fundamental, implementação e ampliação do ensino médio e superior, além do ensino técnico, garantindo aos munícipes o amplo acesso à educação, que respeite a equidade entre os munícipes da zona urbana e rural;
- XIV. observar e cumprir o Plano Decenal Municipal de Educação, promovendo a reestruturação da Educação no Município, visando garantir o atendimento adequado da comunidade escolar;
- XV. implementar processo democrático de escolha das direções das escolas pela comunidade nas localidades municipais;
- XVI. incentivar a oferta de educação escolar regular para jovens e adultos, com características e modalidades adequadas às suas necessidades e disponibilidades;

Art. 14. Para o cumprimento destas diretrizes da Educação, o Poder Público municipal buscará integração com as demais políticas em âmbito estadual e federal, por meio de convênios, parcerias e/ou acordos, inclusive com organizações não governamentais, universidades, empresas e outras entidades, bem como com os demais programas já existentes na estrutura local.

CAPÍTULO III

DO ESPORTE, LAZER E EVENTOS

Art. 15. O desenvolvimento do Esporte e Lazer tem como objetivo geral o fomento e o acesso amplo às práticas esportivas e às atividades de lazer, e os eventos culturais previstos no calendário municipal, com vistas a promover o bem-estar e a integração social da população.

Art. 16. São diretrizes para o desenvolvimento do Esporte e Lazer:

- I. dotar o Município de instrumentos de planejamento, tais como a realização periódica de Conferência Municipal de Esporte e Lazer, com ampla participação social e posterior elaboração do Plano Municipal de Esporte e Lazer;
- II. descentralizar os espaços de esporte, lazer e convivência comunitária, garantindo aos bairros, povoados e comunidades o acesso a instalações para a prática de esportes, praças, centros comunitários para realização de reuniões e/ou eventos, dentre outros, bem como garantir a manutenção dos equipamentos necessários para seu pleno funcionamento;
- III. implantar novas áreas de lazer e praças públicas, como parques infantis, quadras esportivas, campos de futebol, academias ao ar livre e locais apropriados para prática de esportes, tanto nas áreas urbanas quanto rurais;
- IV. manter as áreas públicas de lazer existentes em condições físicas, ambientais e técnicas adequadas à segurança e acessibilidade, conforme as normas e legislações vigentes;
- V. garantir o acesso às práticas esportivas e de lazer para as diferentes faixas etárias;
- VI. incentivar as atividades esportivas, especialmente por meio da destinação de locais apropriados, recursos para a aquisição de materiais esportivos e apoio financeiro às entidades e clubes participantes de campeonatos;
- VII. regularizar a situação dos campos de futebol e dos clubes em convênios com organizações privadas e comunitárias;

- VIII. viabilizar transporte público em horários e dias compatíveis, especialmente nos finais de semana, a fim de garantir o amplo acesso ao esporte e lazer de toda a população;
- IX. incentivar a realização de eventos esportivos e de lazer buscando a integração dos diversos bairros, localidades e povoados do território municipal;
- X. incentivar e promover o uso de instalações esportivas das escolas municipais pela comunidade, especialmente durante férias escolares;
- XI. promover a formação constante dos profissionais da área proporcionando cursos de capacitação, acesso a especializações, programas de pós-graduação, entre outros;
- XII. garantir as condições para o pleno funcionamento do Conselho Municipal de Esporte e Lazer;
- XIII. fortalecer a participação do Município na política do ICMS Esportivo/ Minas Esportiva, do Governo do Estado;
- XIV. realizar contínuo aprimoramento e atualização do calendário municipal de eventos turísticos, com edição anual;
- XV. promover e incentivar a participação dos comerciantes e populares na organização dos eventos previstos no Calendário Municipal;
- XVI. estabelecer convênios e parcerias entre as diferentes secretarias e apoios institucionais, Estaduais e Federais, para a promoção das festas e eventos que estão previstas no Calendário Municipal.

Art. 17. Para o cumprimento destas diretrizes do esporte e lazer o Poder Público municipal buscará integração com as demais políticas em âmbito estadual e federal, por meio de convênios, parcerias e/ou acordos, inclusive com organizações não governamentais, universidades, empresas e outras entidades, bem como com os demais programas já existentes na estrutura local.

CAPÍTULO IV

DA SAÚDE

Art. 18. O desenvolvimento da Saúde tem como objetivo geral a garantia do acesso universal, integral e equitativo da população às ações e aos serviços de prevenção e proteção à saúde.

Art. 19. São diretrizes para o desenvolvimento da Saúde, a serem aplicadas em conformidade com as diretrizes estabelecidas pelo Plano Municipal de Saúde, dentre outras:

- I. manter, adequar e ampliar a capacidade de atendimento das unidades de saúde existentes;
- II. garantir os serviços de atendimento, de resgate, de emergência e de pronto atendimento através de pontos espalhados, tanto na zona rural quanto na urbana;
- III. promover melhorias contínuas no sistema de remoção de pacientes e disponibilizando serviço de ambulância municipal para o deslocamento de pacientes usuários do Sistema Único de Saúde;
- IV. criar programas de atendimento específicos para a população em situação de rua e condição de vulnerabilidade social, principalmente a relacionada à proteção da criança e dos idosos, com promoção de campanhas educativas preventivas;
- V. realizar cursos e palestras para os usuários do sistema público de saúde, visando a prevenção ao uso e abuso de substâncias psicoativas lícitas e ilícitas, conforme a Política de Redução de Danos;
- VI. publicizar, por meio da promoção de eventos educativos, informações sobre hábitos saudáveis à população;
- VII. ampliar e garantir a continuidade do programa de saúde bucal;
- VIII. realizar contínua fiscalização das áreas sujeitas à proliferação de mosquitos vetores de doenças, como a Dengue e outras doenças infecciosas, assim como a intensa campanha de combate a esses vetores;
- IX. promover a formação constante dos profissionais da área, proporcionando cursos de capacitação, acesso a especializações, programas de pós-graduação, entre outros;

- X. garantir o contínuo funcionamento do Fundo e Conselho Municipal de Saúde, com participação paritária da sociedade civil.

Art. 20. São ações prioritárias para o desenvolvimento da Saúde, a serem aplicadas em conformidade com as diretrizes estabelecidas pelo Plano Municipal de Saúde, dentre outras:

- I. concluir as obras do Hospital e ampliação da UPA Municipal;
- II. manter, adequar e ampliar a capacidade de atendimento do Centro de Práticas Integrativas, visando o atendimento das práticas da medicina tradicional e alternativa acessível a todos;
- III. criar um centro especializado em atendimento psicológico e psiquiátrico aos munícipes, em que possam ser atendidos os casos de transtornos do campo da saúde mental;
- IV. garantir a disponibilidade de remédios e utensílios médicos em todas as unidades de saúde;
- V. melhorar o sistema de marcação e realização de exames e consultas médicas, aprimorando o centro de regularização;
- VI. criar ambulatório veterinário municipal para o atendimento de animais, visando o controle de zoonoses e controle populacional;
- VII. implantar o transporte dos munícipes da zona rural à centralidade médica na Sede do Município para os exames e consultas que não são resolvidos em postos de saúde próximo às suas residências, em quadros de horários funcionais as demandas dos mesmos;
- VIII. estabelecer convênios e parcerias entre as diferentes secretarias e apoios institucionais, Estaduais e Federais, para a promoção de estudos preventivos sobre os possíveis agravos em decorrência do rompimento da Barragem B1 na região do Córrego do Feijão;
- IX. priorizar o atendimento por transporte público aos equipamentos de Saúde principais similares à Unidade de Pronto Atendimento – UPA – ou Policlínicas, ampliando itinerários e horários de linhas urbanas e integração com linhas rurais, de forma a facilitar a chegada por toda à população.

Art. 21. Para o cumprimento destas diretrizes e ações prioritárias da saúde, o Poder Público municipal buscará integração com as demais políticas em âmbito estadual e federal, por meio de convênios, parcerias e/ou acordos, inclusive com organizações não governamentais, universidades, empresas e outras entidades.

CAPÍTULO V

DA SEGURANÇA PÚBLICA

Art. 22. A promoção da segurança pública tem como objetivo geral a proteção dos moradores e do patrimônio municipal.

Art. 23. São ações prioritárias para o desenvolvimento da segurança pública, dentre outras:

- I. estabelecer cooperação institucional com os órgãos de segurança pública, especialmente as Polícias Civil e Militar, para viabilizar a ampliação dos serviços de segurança pública;
- II. auxiliar a Polícia Civil na instalação e funcionamento de novas delegacias no Município;
- III. estabelecer cooperação entre a Guarda Municipal de Brumadinho e as Polícias Civil e Militar para ações de apoio à segurança pública nos limites de atribuição de cada órgão;
- IV. prover apoio técnico e financeiro aos órgãos de segurança pública municipal, estadual e ou federal, para a implantação em todo território municipal de bases policiais na zona rural, de acordo com as necessidades de atendimento das localidades;
- V. estimular e executar as políticas de diversificação da ocupação e uso do solo urbano e de mobilidade urbana como meio auxiliar às políticas de segurança pública;
- VI. prover de iluminação de qualidade os bens públicos municipais, especialmente os equipamentos de uso comum para lazer, cultura e os de uso específico, como escolas, unidades de saúde, sistema viário.

§ 1º As ações prioritárias previstas neste artigo deverão ser integradas ao Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, nos termos da Lei Federal nº 13.675, de 11 de junho de 2018.

§ 2º A Guarda Municipal do Município de Brumadinho deverá ter suas ações planejadas e integradas ao Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, nos termos da Lei Federal nº 13.675, de 11 de junho de 2018.

§ 3º As políticas relacionadas à segurança pública poderão ser propostas e debatidas pela população por meio de requerimento no Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável e Planejamento.

§ 4º A Conferência Municipal de Política Urbana deverá prever obrigatoriamente fórum específico para debate de segurança pública.

CAPÍTULO VI

DA CULTURA E PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

Art. 24. A promoção da cultura e proteção do patrimônio tem como objetivo geral o incentivo à proteção e preservação do patrimônio histórico, artístico, cultural e arquitetônico constituído pelos bens, materiais e imateriais, tomados individualmente ou em conjunto, bem como valores, ideias, conceitos estéticos, símbolos, objetos e relações construídas pela sociedade ao longo de sua história.

Art. 25. São diretrizes para o desenvolvimento da promoção da cultura e proteção do patrimônio cultural, dentre outras:

- I. valorizar e estimular as manifestações culturais tradicionais;
- II. valorizar as comunidades quilombolas locais;
- III. incentivar e fomentar as atividades culturais, priorizando os artistas e produtores de cultura imaterial do Município;
- IV. elaborar o inventário de bens naturais do Município de forma colaborativa e participativa;

- V. preservar, recuperar e conservar o Patrimônio material e imaterial, principalmente os bens naturais, como conjunto de Serras que emolduram o Município, visadas de paisagem a partir de mirantes e os cursos d'água que compõem a bacia do Paraopeba;
- VI. fomentar o restauro e preservação de imóveis de interesse histórico ou cultural por meio de isenções e incentivos fiscais do IPTU ou a concessão de financiamentos específicos que atendam as diretrizes deste artigo e a função social da propriedade prevista nesta Lei;
- VII. promover a proteção dos sítios históricos, especialmente Piedade do Paraopeba, por meio da integração de projetos urbanísticos com de edificações e restauro;
- VIII. viabilizar o acesso de toda a população às manifestações e atividades culturais em todo o Município;
- IX. conferir ampla publicidade às manifestações e atividades culturais no Município;
- X. descentralizar a Política de Cultura Municipal, estendendo os investimentos públicos e promovendo atividades nos diversos bairros, distritos e localidades da zona rural, principalmente atendendo às comunidades quilombolas;
- XI. promover atuação conjunta entre os órgãos da Administração Pública visando a valorização da identidade cultural do Município;
- XII. democratizar o acesso aos espaços de lazer e cultura, integrando a comunidade local à atividade turística, estimulando o sentido de pertencimento e valorização da cultura local.

Art. 26. São ações prioritárias para o desenvolvimento da promoção da cultura e proteção do patrimônio cultural, dentre outras:

- I. estabelecer no orçamento municipal anual as verbas destinadas à realização de eventos culturais tradicionais;
- II. criar banco de projetos culturais para captação de recursos por meio de parcerias público/privadas, editais e convênios celebrados com Estado e União;

- III. criar o sistema municipal de cultura e plano de cultura integrados à Política de ICMS Cultural Estadual para, buscando a valorização de ações e atividades culturais, além das diretrizes previstas nas políticas públicas estadual e federal do patrimônio cultural;
- IV. criar um selo de valor cultural do Município, identificando o artesanato e produtos da gastronomia – doces e quitandas, destilados e fermentados, produtos laticínios, sob a tutela dos órgãos reguladores competentes;
- V. atualizar o Plano de Inventário Municipal;
- VI. criar e manter espaços permanentes de feiras de produtos artesanais, produtos da gastronomia – doces e quitandas, destilados e fermentados, produtos de laticínios, entre outros, para exposição e comercialização, mantidas as diretrizes estabelecidas pelos órgãos reguladores competentes, bem como a realização de eventos turísticos, propiciando também espaço às produções artísticas e artesanais locais, integrada à política de segurança alimentar e de agricultura urbana;
- VII. viabilizar o transporte público em horários acessíveis e compatíveis com os horários das respectivas atividades e eventos culturais para atender aos visitantes e prestadores de serviços na realização das atividades e eventos culturais;
- VIII. elaborar e divulgar nas redes sociais, cartazes, panfletos, e portais de comunicação oficiais da Prefeitura, o calendário anual de atividades culturais, garantindo o conhecimento das respectivas atividades a todos;
- IX. promover o estudo e compreensão sobre o patrimônio cultural, material e imaterial do Município, com os professores e alunos da rede pública municipal de educação, envolvendo ainda a comunidades.

Art. 27. Para o cumprimento destas diretrizes e ações prioritárias da cultura, o Poder Público municipal buscará integração com as demais políticas em âmbito estadual e federal, por meio de convênios, parcerias e/ou acordos, inclusive com organizações não governamentais, universidades, empresas e outras entidades.

Art. 28. Deverá ser garantida a proteção e a valorização das Comunidades Quilombolas de Brumadinho, sendo implementada a partir das seguintes medidas:

- I. inventariar o patrimônio cultural imaterial da cultura negra e quilombola do Município, provendo apoio e infraestrutura adequada para sua reprodução e fortalecimento;
- II. desenvolver, com a participação das comunidades quilombolas uma ação coordenada e sistemática para proteger seus direitos e garantir respeito à sua integridade;
- III. promover a plena realização dos direitos sociais, econômicos e culturais das comunidades quilombolas, respeitando sua identidade social e cultural, seus costumes e tradições e suas instituições;
- IV. consultar as comunidades quilombolas e suas instituições representativas, por meio de procedimentos adequados, sempre que sejam previstas medidas legislativas ou administrativas suscetíveis de afetá-las diretamente, com a finalidade de obtenção do consentimento prévio, livre e informado, vedando-se a implantação de qualquer medida legislativa ou administrativa que não contem com a concordância das comunidades quilombolas diretamente afetadas;
- V. criar meios pelos quais as comunidades quilombolas possam participar livremente, ou pelo menos na mesma medida assegurada aos demais cidadãos, em todos os níveis decisórios de instituições eletivas ou órgãos administrativos responsáveis por políticas e programas que lhes afetem;
- VI. melhorar as condições de vida, trabalho, saúde e educação das comunidades quilombolas, com sua participação e cooperação, devendo esta ser considerada uma prioridade nos planos gerais de desenvolvimento econômico elaborados para as regiões nas quais vivem;
- VII. realizar estudos, em colaboração com as comunidades quilombolas, para avaliar o impacto social, cultural e ambiental das atividades de desenvolvimento planejadas para as regiões nas quais vivem, devendo os resultados desses estudos ser considerados critérios fundamentais para a implementação dessas atividades;
- VIII. preservar o meio ambiente nos territórios habitados por comunidades quilombolas;

- IX. respeitar a relação das comunidades quilombolas com as terras e/ou territórios que ocupam ou usam para outros fins e, particularmente, os aspectos coletivos dessa relação;
- X. reconhecer os direitos de propriedade e posse de terras tradicionalmente ocupadas pelas comunidades quilombolas, especialmente a partir do apoio à demarcação dos territórios reivindicados pelas seguintes comunidades, reconhecidas pela Fundação Palmares:
 - a. Comunidade Quilombola de Sapé;
 - b. Comunidade Quilombola de Marinhos;
 - c. Comunidade Quilombola de Ribeirão;
 - d. Comunidade Quilombola de Rodrigues.
- XI. formar parceria com associações de produtores, moradores e quilombolas para valorização de sua produção;
- XII. promover e incentivar a execução de obras de melhoria habitacional para atendimento da população de baixa renda nas Comunidades Quilombolas;
- XIII. descentralizar a política cultural municipal, estendendo os investimentos públicos e promovendo atividades atendendo às comunidades quilombolas.

Parágrafo único. A medida disposta no inciso X deverá ser realizada com base nos dispositivos legais - Decreto Federal nº 4.887, de 20 de novembro de 2003, e Instrução Normativa nº 57, de 20 de outubro de 2009, do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, ou demais textos normativos que os complementarem ou substituïrem.

CAPÍTULO VII

DA ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE URBANA E RURAL

Art. 29. O desenvolvimento da acessibilidade e mobilidade urbana e rural orienta-se pelos art. 182 da Constituição Federal, Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001 – Estatuto da Cidade –, Lei Federal nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012 – Política Nacional de Mobilidade Urbana, e demais disposições presentes nesta Lei.

Art. 30. Para os fins desta Lei, considera-se:

- I. Acessibilidade: capacidade do Município de garantir que pessoas possam se deslocar para realizar atividades, encontrar outros indivíduos ou alcançar oportunidades, bens e serviços;
- II. Acessibilidade Universal: possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privado de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida;
- III. Bicicletário: a instalação de alta qualidade para o estacionamento de grandes quantidades de bicicletas protegidas dos outros elementos viários, instalados normalmente em estações de transporte coletivo ou perto de destinos importantes, tais como centros comerciais;
- IV. Desenho Universal: a concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados por todas as pessoas, sem necessidade de adaptação ou de projeto específico, incluindo os recursos de tecnologia assistiva;
- V. Estrada Parque: via concebida com formato, dimensões e elementos que representem um cuidado com seu impacto ambiental, respeitando as áreas de preservação ambiental que atravessa, possibilitando o atravessamento de fauna e criação de corredores ecológicos, além de possuir espaços específicos para percepção das paisagens naturais e culturais ao longo de sua rota, de forma a promover o desenvolvimento sustentável e a atividade turística na região de sua influência;
- VI. Mobilidade Ativa: qualquer forma de transporte ativo que promove saúde e não emite poluentes locais ou globais;
- VII. Mobilidade Urbana e Rural: conjunto de deslocamentos de pessoas e bens, com base nos desejos e nas necessidades de acesso a todo o território municipal, mediante a utilização dos diversos modos de transporte;
- VIII. PlanMURB: Plano de Mobilidade Urbana e Rural do Município de Brumadinho;

- IX. Paraciclo: conjunto de suportes de bicicletas instalados em calçadas ou ruas, que permitem que os ciclistas prendam suas bicicletas e estacionem com segurança;
- X. PROVIA: Programa de Articulação Viária Hierarquizada;
- XI. Transporte Ativo: transporte de tração humana, incluindo a caminhada, o ciclismo ou o uso de cadeira de rodas não mecanizada que eleva os níveis de atividade física, impactando positivamente a saúde pública.

Seção I

Do Objetivo, Princípios e Diretrizes

Art. 31. O desenvolvimento da Acessibilidade e Mobilidade Urbana e Rural tem como objetivo geral efetivar o acesso das pessoas às oportunidades, bens e serviços disponíveis em todo o território, bem como garantir a mobilidade de veículos e cargas, respeitando os princípios e diretrizes propostos nesta Política.

Art. 32. São princípios para o desenvolvimento da Acessibilidade e Mobilidade Urbana e Rural:

- I. reconhecimento do espaço público como bem comum;
- II. universalização do direito de acesso às oportunidades, bens e serviços em todo o território urbano e rural do municipal, em especial no acesso ao transporte público coletivo;
- III. garantia ao transporte escolar gratuito;
- IV. acessibilidade universal a todas as pessoas, com atenção especial à acessibilidade da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida;
- V. segurança nos deslocamentos;
- VI. promoção da saúde e garantia da vida;
- VII. gestão democrática e controle social do planejamento e avaliação das políticas.

Art. 33. São diretrizes para o desenvolvimento da Acessibilidade e Mobilidade Urbana e Rural:

- I. criar condições efetivas para articulação do tecido urbano e rural, melhorando as condições de acessibilidade de pessoas e veículos internamente entre os bairros e entre localidades e distritos;
- II. garantir que a mobilidade seja um fator de integração com o território metropolitano, em especial com os Municípios limítrofes e com a capital;
- III. estabelecer um sistema intramunicipal de transporte coletivo, de forma a garantir acessibilidade e circulação em condições adequadas para todas as comunidades;
- IV. priorizar pedestres e modos de transportes ativos sobre os motorizados e os serviços de transporte público coletivo sobre o transporte individual motorizado;
- V. desenvolver o sistema de transporte coletivo do ponto de vista quantitativo e qualitativo;
- VI. promover a integração física e tarifária dos sistemas de transporte coletivo existentes no Município;
- VII. buscar alternativas de financiamento para as ações necessárias à implementação do desenvolvimento das políticas;
- VIII. integrar com a política de desenvolvimento urbano e as respectivas políticas setoriais de habitação, saneamento básico, planejamento e gestão do uso do solo no âmbito do Município;
- IX. mitigar os custos ambientais, sociais e econômicos dos deslocamentos de pessoas e, sobretudo, cargas no Município;
- X. priorizar os investimentos públicos que sejam destinados à melhoria e expansão do sistema de circulação para garantir a acessibilidade das pessoas às oportunidades, bens e serviços disponíveis no território municipal;
- XI. prover a iluminação das praças e vias urbanas e rurais, considerando foco para pedestres e veículos.

Art. 34. O desenvolvimento da acessibilidade e mobilidade urbana e rural, para sua efetivação, possui dois instrumentos básicos, o Plano de Mobilidade Urbana e Rural de Brumadinho – PlanMURB, e o Programa de Articulação da Rede Viária Hierarquizada - PROVIA.

Seção II

Plano de Mobilidade Urbana e Rural de Brumadinho – PlanMURB

Art. 35. O Plano de Mobilidade Urbana e Rural de Brumadinho - PlanMURB é o instrumento de efetivação do desenvolvimento da acessibilidade e mobilidade urbana e rural e tem por finalidade garantir o acesso da população do Município às oportunidades, bens e serviços, bem como orientar as ações relativas aos modos de transporte, serviços e infraestrutura viária e de transporte, responsáveis por garantir o deslocamento de pessoas e cargas, com segurança, em todo o território municipal.

§ 1º O Plano de Mobilidade Urbana e Rural de Brumadinho deverá ser elaborado por meio de processo participativo devendo ser aprovado em Conferência Municipal de Política Urbana.

§ 2º O COMDESP poderá avaliar questões relacionadas às políticas de mobilidade urbana e rural em caráter subsidiário enquanto o PlanMURB não estiver vigente.

Art. 36. O detalhamento técnico do PlanMURB será elaborado pelo Executivo e deverá respeitar os princípios, diretrizes e objetivos deste Plano Diretor e contemplar:

- I. o detalhamento das diretrizes e instrumentos do desenvolvimento da acessibilidade e mobilidade urbana e rural, em consonância com seus princípios e diretrizes;
- II. a definição das metas de curto, médio e longo prazo, em conformidade com o horizonte final deste Plano Diretor;
- III. a definição dos indicadores de desempenho e de monitoramento do sistema de mobilidade urbana;
- IV. a inclusão de medidas voltadas à diminuição do impacto ambiental do sistema de mobilidade urbana, especialmente reduzindo o impacto nas áreas e atividades urbanas e rurais onde houver tráfego de caminhões;

- V. um Programa para a Mobilidade Ativa, contemplando projetos e infraestruturas destinados aos modos ativos (bicicleta e a pé), especialmente:
- a. as ações de valorização e estímulo à circulação a pé, incluindo a iluminação de travessias e de calçadas e a sinalização indicativa para o pedestre, bem como ações educativas com ênfase em segurança, entre outras;
 - b. a identificação das vias prioritárias para circulação de pedestres no acesso ao transporte coletivo, com vistas à sua melhoria por meio da ampliação e manutenção das calçadas;
 - c. a garantia de acessibilidade universal nas calçadas e travessias, seguindo as normas e legislações vigentes;
 - d. a previsão de implantação de infraestrutura para circulação de bicicletas, contemplando ciclofaixas, ciclovias e ciclorrotas;
 - e. as ações de estímulo ao uso da bicicleta, incluindo a sinalização indicativa para o ciclista, as ações educativas focadas em segurança, a implantação de paraciclos, bicicletários e o sistema de informação para o deslocamento por bicicletas, entre outras;
- VI. um Programa para a Melhoria do Transporte Coletivo em suas diversas escalas, contendo:
- a. adequação da rede do transporte público, considerando melhorias no sistema convencional e estudo sobre integração em Aranha e Palhano e viabilidade de implantação de sistema complementar ou alternativo;
 - b. os demais serviços de transporte coletivo, tais como o transporte escolar, as linhas executivas, o transporte fretado e outros possíveis serviços que vierem a ser implantados;
 - c. as infraestruturas do sistema de mobilidade urbana voltadas para o transporte coletivo, especificando as áreas prioritárias a serem definidas para construção de vias, pistas e faixas exclusivas e preferenciais para o transporte público coletivo e implantação de terminais e estações de embarque e desembarque, implantação de melhorias em pontos de ônibus, como assento e cobertura;

- d. a garantia de acessibilidade física para pessoas com deficiência e restrição de mobilidade, especialmente no transporte coletivo convencional e escolar;
 - e. definição de locais para integração do sistema municipal em Aranha e região de Palhano, de forma a garantir melhorias na ligação com a Sede e nos serviços locais com menor tarifa.
- VII. detalhamento, revisão ou adequação da aplicação do recuo de alinhamento estabelecido pelo PROVIA e regulamentados nesta Lei e na Lei de Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo;
- VIII. um conjunto de ações focadas na distribuição de cargas e mercadorias, especialmente:
- a. a operação e o disciplinamento do transporte de carga na infraestrutura viária, a partir do conceito de logística urbana, compatibilizando a movimentação de passageiros com a garantia da distribuição das cargas de forma eficiente e eficaz no espaço urbano e rural;
 - b. as ações referentes às atividades mineradoras, industriais e de polos geradores de tráfego, de forma a equacionar estacionamento e operações logísticas, sem estimular o acesso por modos de transporte individual motorizado, e melhorar o acesso por modos de transporte coletivos e ativos, incluindo espaços internos para o estacionamento de bicicletas.
- IX. a política de estacionamento integrada às diretrizes do planejamento urbano municipal, por meio da definição de áreas de estacionamentos dissuasórios integrados ao sistema de transporte urbano, com vistas a contribuir para a racionalização da matriz de transportes do Município;
- X. os mecanismos e os instrumentos de financiamento do transporte público coletivo e da infraestrutura de mobilidade urbana, conforme previsto na Política Nacional de Mobilidade Urbana instituída pela Lei nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012;
- XI. a identificação de meios institucionais que assegurem a implantação e a execução do planejamento da mobilidade urbana;
- XII. melhorias para sistema de táxi e aplicativos, de forma a ampliar o serviço existente com tarifas módicas;

- XIII. estudo para viabilidade técnica de aproveitamento da malha ferroviária para trem de passageiros.

Seção III

Programa de Articulação Viária Hierarquizada – PROVIA

Art. 37. A Rede Viária do Município de Brumadinho é composta por todas as vias públicas dentro dos limites do território municipal, compreendendo um conjunto variado de infraestruturas necessárias para a circulação de pessoas, veículos e cargas em todo o território.

Art. 38. São diretrizes específicas para a Rede Viária:

- I. condicionar a aprovação de novos loteamentos à conexão adequada à malha urbana existente e projetada, priorizando a integração do desenho das vias aos elementos naturais;
- II. promover a pavimentação das vias identificadas como prioritárias do Município, optando por soluções que ofereçam maior permeabilidade e considerando a categoria e a capacidade de tráfego de cada via;
- III. aprimorar a sinalização vertical e horizontal em todo o Sistema Viário, considerando sinalização para pedestres e ciclistas e a eles dando prioridade;
- IV. aprimorar a sinalização vertical e horizontal em todo o Sistema Viário, considerando sinalização para pedestres e ciclistas;
- V. padronizar, readequar e garantir acessibilidade universal dos passeios públicos em rotas com maior trânsito de pedestres, em especial nos perímetros urbanos, seguindo as normas e legislações vigentes;
- VI. implantar novas e recuperar pontes existentes, viadutos e passarelas para a travessia segura de pedestres e ciclistas, especialmente nas rodovias e estradas;
- VII. promover a recuperação das travessias e pontes da área urbana e construir as que se fizerem necessárias;
- VIII. implantar, nas vias de tráfego local, medidas de engenharia de tráfego, de forma a disciplinar o uso do espaço entre pedestres, bicicletas e veículos;

- IX. implantar ciclovias, ciclofaixas, bicicletários e sinalização específica para ciclistas nas vias indicadas como arteriais e coletoras das áreas urbanas;
- X. adaptar as condições da circulação dos transportes motorizados, em especial de caminhões, a fim de garantir a segurança de todos;
- XI. estabelecer e promover a fiscalização das condições delimitadas para a circulação de caminhões;
- XII. gerir e readequar o espaço de estacionamentos de automóveis para implantação de estrutura cicloviária e ampliação de calçadas;
- XIII. proibir circulação de transporte de cargas, especialmente caminhões transportando minérios, ou descarregados no retorno do transbordo em perímetros urbanos, salvo em casos e trechos regulamentados pela Prefeitura com base nas regras dispostas nesta Lei e nas exigências realizadas pelos órgãos competentes ao licenciamento dos empreendimentos minerários;
- XIV. ampliar os pontos de atravessamento da ferrovia em locais de alta demanda;
- XV. Implementar pátios de estacionamento e transbordo para o tráfego de caminhões em áreas limítrofes e estratégicas para acesso às áreas minerárias;
- XVI. promover soluções adequadas de drenagem.

Art. 39. O Programa de Articulação Viária Hierarquizada - PROVIA define uma hierarquia das vias e/ou trechos de vias conforme a importância e função que cada uma possui para a acessibilidade e conectividade do território.

Art. 40. Cada via e/ou trecho de via receberá uma classificação, diferenciando-se as vias localizadas em área de perímetro urbano ou rural, conforme as seguintes definições:

- I. vias estruturantes: via ou trecho de via de alta prioridade localizado em área rural com função de conectar o Município à Região Metropolitana e Municípios vizinhos e promover a conexão estrutural entre distritos e localidades principais e intra localidades;

- II. vias distribuidoras: via ou trecho de via de média prioridade localizado em área rural com função de facilitar a circulação de pessoas e bens interna ao Município e intra localidades;
- III. vias de acesso: via ou trecho de via de baixa prioridade localizado em área rural com função de promover acesso imediato às propriedades;
- IV. vias arteriais: via ou trecho de via de alta prioridade, localizada em perímetro urbano, com função de promover a conexão interna de cada núcleo urbano e facilitar a conexão estrutural com demais núcleos, localidades e Municípios vizinhos;
- V. vias coletoras: vias ou trechos de vias localizadas em perímetro urbano, com função de auxiliar as vias arteriais, cumprindo a função de facilitar a distribuição interna ao núcleo urbano e seu entorno imediato;
- VI. vias locais: vias ou trechos de vias localizadas em perímetro urbano, com função predominantemente a promover acesso imediato às unidades de habitação.

§ 1º Os Anexos I e II desta Lei apresentam as diretrizes viárias e perfis de via conforme a classificação definida neste artigo.

§ 2º A Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo definirá os valores dos recuos de alinhamento para as vias cuja largura atual sejam inferiores às recomendadas no Anexo I desta Lei.

§ 3º O Anexo III da presente Lei apresenta o Mapa de Hierarquia Viária conforme a classificação definida no presente artigo.

§ 4º A Rodovia Federal BR-381, a Rodovia Estadual MG-040 e a Rodovia Estadual MG-155, que atravessam o Município, são consideradas vias Estruturantes quando em área rural, e arterial quando atravessam perímetros urbanos, cabendo ao Município a gestão compartilhada com os órgãos competentes.

§ 5º As vias ou trechos de vias públicas que não constam da base utilizada para a realização do Mapa de Hierarquia Viária anexo à Lei original serão consideradas vias locais, quando em perímetro urbano e/ou vias de acesso, quando em área rural.

§ 6º As vias que venham a ser criadas em data posterior à aprovação da presente Lei, serão automaticamente anexadas ao Mapa de Hierarquia Viária como vias locais, quando em perímetro urbano e/ou vias de acesso, quando em área rural, salvo quando o COMDESP decida o contrário, sendo, neste caso, necessário encaminhar uma sugestão de Projeto de Lei via Executivo para sua inclusão no mapa com outra classificação.

§ 7º As vias privadas, como as vias internas às áreas de mineração, não constam do Mapa de Hierarquia Viária e serão objeto de outro instrumento regulatório elaborado pelo Executivo Municipal.

§ 8º As vias privadas referidas no § 7º deste artigo deverão ser em conformidade e coerência com os princípios e diretrizes desta Lei analisadas no Licenciamento Ambiental dos empreendimentos.

§ 9º As vias ainda não implantadas ou não urbanizadas poderão sofrer alterações em seus traçados, conforme as seguintes determinações:

- I. Para as vias classificadas como estruturantes, arteriais, distribuidoras ou coletoras, a apresentação de projeto viário com alternativa locacional que preserve a conexão e interligação de áreas;
- II. As vias classificadas como de acesso ou locais poderão ser adequadas por realocação ou supressão conforme as necessidades dos projetos de loteamento, desde que preservadas as regras de parcelamento do solo.

Art. 41. O Programa de Articulação Viária Hierarquizada - PROVIA considera a hierarquia das vias e/ou trechos de vias para realizar investimentos viários e de manutenção, respeitando as prioridades definidas para cada Macrozona.

Art. 42. A gestão e manutenção dos trechos de vias estruturantes, bem como os projetos de novas vias estruturantes, devem considerar as seguintes diretrizes gerais:

- I. alta prioridade de implantação de conexões (pontes e interseções), melhorias de pavimento e manutenção;
- II. velocidade máxima recomendada de 60 km/h, com redução para 40 km/h em trechos habitados e 30km/h quando passar em frente a equipamentos de saúde, educacionais e outros de grande fluxo de pedestres;

- III. possuir acostamentos, incluindo passeio ou espaço para circulação de pedestres e proibindo estacionamento;
- IV. permitir a entrada e saída de veículos para outras vias ou acesso a imóveis lindeiros apenas em locais sinalizados, com faixas de desaceleração;
- V. ter uma pista adicional nos trechos com alta circulação de caminhões.

§ 1º As faixas de domínio das estradas federais e estaduais são determinadas pelos órgãos específicos.

§ 2º Fica o Município responsável por viabilizar recursos financeiros e materiais para garantir a manutenção e sinalização das vias conforme previsto no inciso V deste artigo, onde há tráfego de caminhões utilizados por empreendimento ou atividade de impacto, entre elas a atividade de mineração.

§ 3º Para a viabilização dos investimentos necessários para o atendimento do inciso V e o § 2º deste artigo, o Município poderá exigir contrapartida ou compensação financeira pelo impacto causado decorrente do tráfego de caminhões ocasionados por empreendimentos de impacto, entre eles os relacionados à atividade minerária.

§ 4º A faixa de domínio das estradas municipais é de 15m (quinze metros), demarcados a partir de seu eixo.

Art. 43. A gestão e manutenção dos trechos de vias distribuidoras, bem como os projetos de novas vias distribuidoras, devem considerar os seguintes critérios gerais:

- I. média prioridade de implantação de conexões (pontes e interseções), melhorias de pavimento considerando as especificidades locais e manutenção;
- II. velocidade máxima recomendada de 40 km/h, reduzindo para 30 km/h em trechos habitados e quando passar em frente a equipamentos de saúde, educacionais e outros de grande fluxo de pedestres;
- III. duas faixas de trânsito com acostamentos em trechos de maior circulação de veículos, especialmente de caminhões, não possuindo estacionamento;
- IV. permitir a entrada e saída de veículos para outras vias ou acesso a imóveis lindeiros apenas em locais seguros;

- V. ter uma pista adicional nos trechos com alta circulação de caminhões.

Parágrafo único. Fica o Município responsável por viabilizar recursos financeiros e materiais para garantir a manutenção e sinalização das vias onde há tráfego de caminhões utilizados na mineração, conforme previsto no inciso V deste artigo, com aporte de recursos das mineradoras que utilizam tais vias.

Art. 44. A gestão e manutenção dos trechos de vias de acesso devem considerar os seguintes critérios gerais:

- I. prioridade na garantia de acesso permanente a todos os moradores e produtores do Município;
- II. velocidade máxima recomendada de 30 km/h;
- III. preservar as características locais e residenciais dando acesso aos lotes e casas;
- IV. prioridade de manutenção em trechos viários com problemas de drenagem.

Art. 45. A gestão e manutenção das vias arteriais deve considerar como critério geral a velocidade máxima recomendada de 60 km/h, com redução para 40 km/h em trechos habitados e 30km/h quando passar em frente a equipamentos de saúde, educacionais e outros de grande fluxo de pedestres.

Art. 46. A gestão e manutenção das vias coletoras devem considerar como critério geral a velocidade máxima recomendada de 40 km/h, reduzindo para 30 km/h em trechos habitados e quando passar em frente a equipamentos de saúde, educacionais e outros de grande fluxo de pedestres.

Art. 47. A gestão e manutenção das vias locais devem considerar os seguintes critérios gerais:

- I. velocidade máxima recomendada de 30 km/h e geometria e pavimentação que dificulte a circulação em velocidade mais elevada;
- II. pavimentação permeável, preferencialmente mantendo paralelepípedos originais, quando existentes.

Art. 48. As vias locais podem ser consideradas:

- I. vias de pedestres: vias destinadas preferencialmente à circulação de pedestres em condições especiais de conforto e segurança, sendo permitido o tráfego eventual de veículos para acesso às unidades de habitação, para serviços públicos e privados e para segurança pública;
- II. vias mistas: vias sem saída, localizadas em áreas de interesse social, com baixo volume de circulação veicular combinada com circulação de pedestres, desempenhando também o papel de espaço de lazer e convivência.

Art. 49. O PROVIA contempla a implantação de estruturas para a mobilidade ativa considerando a seguinte tipologia:

- I. calçadas e passeios: espaço da via destinado à circulação de pessoas e implantação de mobiliário urbano, preferencialmente com desnível em relação à faixa de circulação de veículos, salvo em situações projetos específicos, com a devida sinalização de separação;
- II. travessias de pedestres: demarcação no leito viário de local de travessia de pessoas, por meio de sinalização horizontal e vertical e sem semáforo, e que tem preferência sobre a circulação de veículos;
- III. medidas moderadoras de tráfego: estruturas físicas, redesenho das vias ou pinturas destinadas a reduzir a velocidade de circulação dos veículos e facilitar o compartilhamento da via com pessoas a pé e em bicicletas, como por exemplo, alargamentos de passeios, lombadas;
- IV. ciclovias: vias destinadas ao uso exclusivo de bicicletas e outros ciclos, separada fisicamente da pista de rolamento e da área destinada para pedestres, podendo ser uni ou bidirecional, não sendo permitido o estacionamento e circulação de veículos motorizados;
- V. ciclofaixas: vias destinadas ao uso exclusivo de bicicletas e outros ciclos, demarcada na pista de rolamento por sinalização específica sem segregação física do fluxo de veículos automotores;
- VI. ciclorrotas: via local ou via de acesso com pista compartilhada para o trânsito de veículos motorizados e bicicletas, com velocidade controlada, que deverá ser sinalizada vertical e horizontalmente, com preferência à circulação das bicicletas sobre os veículos motorizados;

- VII. passeios compartilhados: são espaços utilizados por ciclistas nas calçadas compartilhados com os pedestres, mantendo a prioridade aos pedestres e devidamente sinalizada.

Art. 50. Fica proibida a abertura de vias de circulação no Município sem prévia autorização da Prefeitura Municipal, excetuando-se aquelas de iniciativa do poder público estadual ou federal.

§ 1º Todas as vias abertas pelo Município, ou autorizadas por ele, devem possuir calçadas ou espaço destinado ao pedestre;

§ 2º Todas as vias estruturantes ou coletoras abertas pelo Município, ou autorizadas por ele, devem possuir ciclovia ou ciclofaixa, salvo quando tecnicamente inviável

Art. 51. Cabe à Prefeitura Municipal a definição dos traçados das estradas e rodovias municipais e demais vias, em função de fluxos de circulação e do desenvolvimento do Município.

Art. 52. A arborização das vias deverá seguir os parâmetros estabelecidos pelo Poder Executivo Municipal através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Art. 53. Os passeios deverão ter caimento no sentido do logradouro público, com desenho universal.

Parágrafo único. Desenho universal são desenhos de projetos com produtos e ambientes que podem ser usados por todos, na sua máxima extensão possível, sem necessidade de adaptação ou projeto especializado para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

Art. 54. O traçado, as dimensões do leito e do passeio das novas vias devem ser articulados e adequados ao sistema viário existente ou projetados para as áreas adjacentes, respeitando o Anexo III - Mapa de Hierarquia Viária de Brumadinho, de modo a satisfazer as necessidades de circulação atual e futura

Art. 55. A abertura de novos empreendimentos será condicionada à garantia da acessibilidade de pedestres a partir de travessias e calçadas com desenho universal.

Parágrafo único. Todo e qualquer empreendimento de impacto deverá apresentar um estudo Relatório de Impacto de Circulação do entorno, considerando também o fluxo de pedestres e ciclistas.

Art. 56. Na abertura de novos empreendimentos no entorno imediato das vias estruturantes, deverá haver previsão de pista marginal de seu acesso para veículos.

Art. 57. As modalidades de loteamento previstas no art. 2º da Lei Federal nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, deverão prever a abertura de novas conexões viárias ao sistema viário municipal nos termos dispostos nesta Lei.

CAPÍTULO VIII

DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Art. 58. O desenvolvimento econômico de Brumadinho tem como objetivo geral qualificar no curto, médio e longo prazos as atividades produtivas desenvolvidas no território local através da agregação de valor às mercadorias, da melhoria das condições de logística, da diversificação e do aprimoramento tecnológico.

Art. 59. São princípios para o desenvolvimento econômico de Brumadinho.

- I. diminuição das desigualdades socioespaciais em termos da distribuição de equipamentos econômicos;
- II. diversificação econômica;
- III. aprimoramento tecnológico;
- IV. agregação de valor às mercadorias locais;
- V. sustentabilidade nos processos produtivos;
- VI. respeito ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural.

Art. 60. São diretrizes para o desenvolvimento econômico de Brumadinho:

- I. promover a diversificação econômica a partir da internalização da cadeia produtiva minerária local e da distribuição dos recursos públicos advindos da mineração para o fomento de atividades produtivas;
- II. constituir e fortalecer novas centralidades, sobretudo na sede do Distrito de Aranha;
- III. apoiar a produção agropecuária local de grande escala ligada ao cultivo e comércio de mexerica;
- IV. desenvolver a agroindústria municipal, sobretudo a ligada à transformação e beneficiamento da mexerica;
- V. promover a transição e a produção agroecológica como forma de agregação de valor aos produtos primários;
- VI. fomentar a agricultura familiar local a partir do fornecimento de microcrédito e de incremento público da demanda;
- VII. constituir o Distrito Industrial local;
- VIII. apoiar práticas ligadas ao desenvolvimento tecnológico dos processos produtivos industriais de pequena e média escala já existentes no Município;
- IX. promover um sistema de benefícios de diferentes naturezas para a realização de empreendimentos de cunho comercial;
- X. apoiar os sistemas de governança e cooperativos voltados ao incremento econômico local.

Art. 61. A realização dos princípios e diretrizes ligadas ao desenvolvimento econômico local se dará, dentre outras iniciativas, pela implementação das seguintes ações e programas estruturantes, os quais se distribuem de forma diferenciada pelo território local segundo as Macrozonas constituídas no presente Plano Diretor:

- I. constituição do Fundo Diversificação Econômica e Estímulo às Atividades Tecnológicas;
- II. programa de apoio e fomento às atividades agroecológicas;
- III. programa de requalificação das atividades primárias e aprimoramento tecnológico da produção;
- IV. programa de controle e aprimoramento tecnológico da atividade minerária;
- V. programa de ampliação do mercado consumidor agropecuário;

- VI. programa de aprimoramento tecnológico e verticalização da produção primária de média e larga escalas;
- VII. programa de estímulo e fortalecimento das atividades terciárias;
- VIII. programa de fomento da agricultura urbana a partir de incentivos fiscais;
- IX. programa de incentivos à atividade secundária;
- X. programa de fomento ao empreendedorismo e incubação inovadora.

Seção I

Do Fundo de Desenvolvimento Urbano, Diversificação Econômica e Estímulo às Atividades Tecnológicas

Subseção I

Do Instrumento

Art. 62. Fica criado o Fundo de Desenvolvimento Urbano, Diversificação Econômica e Estímulo às Atividades Tecnológicas – FDET, com vistas à criação das condições financeiras necessárias à promoção do Desenvolvimento Sustentável de Brumadinho no curto, médio e longo prazos.

§ 1º O Fundo de que trata o *caput* deste artigo tem caráter de Fundo Especial e será regido pelas disposições previstas entre os artigos 71 a 74 da Lei Federal nº 4.320, 17 de março de 1964.

§ 2º Os recursos do FDET serão depositados em conta corrente especial mantida em instituição financeira, especialmente aberta para esta finalidade.

Subseção II

Dos Objetivos e Atividades Financiadas

Art. 63. O desenvolvimento do Fundo de Desenvolvimento Urbano, Diversificação Econômica e Estímulo às Atividades Tecnológicas e das atividades dele decorrentes serão orientados pelos seguintes objetivos:

- I. reduzir desigualdades socioterritoriais do Município no âmbito da distribuição e impacto das atividades econômicas neles existentes;
- II. minimizar o cenário de minero dependência local;
- III. promover a criação de novos canais geradores de emprego e renda;
- IV. promover as atividades científicas e tecnológicas;
- V. fomentar ao empreendedorismo de base local;
- VI. promover atividades seguras e de baixo impacto ambiental;
- VII. reduzir as condições de vulnerabilidade social do ambiente urbano e rural;
- VIII. fortalecer a educação básica, técnica e superior;
- IX. incentivar à verticalização das cadeias produtivas;
- X. diminuir o desperdício e promover uma economia de base circular;
- XI. promover a qualidade do espaço urbano e sua recuperação.

Parágrafo único. A concessão dos recursos do FDET será subordinada a indicação em instrumento específico de qual ou quais os princípios acima mencionados encontram-se atrelados à ação financiada.

Art. 64. O cumprimento dos objetivos listados no artigo 63 desta Lei será realizado a partir do financiamento à promoção das seguintes atividades:

- I. implantação, adequação e aperfeiçoamento de instituições de ensino público e privadas bem como instalação de laboratórios tecnológicos, biológicos e científicos;
- II. concessão de bolsas de estudo para o ensino técnico e superior a alunos oriundos da rede pública de ensino e em condições de vulnerabilidade;
- III. obras de infraestrutura e requalificação urbana nas regiões impactadas diretamente pela atividade minerária;
- IV. auxílio no aprimoramento da base tecnológica ligada ao setor primário a partir da aquisição de sementes, instalações, equipamentos, sistemas de gestão e maquinário para o produtor rural do Município de Brumadinho;
- V. constituição de infraestrutura urbana, energética e de transportes para formação de territórios de cunho industrial;
- VI. auxílio na aquisição de insumos, matérias primas, maquinário e sistemas de gestão tecnológica para os setores industriais de Madeira e Mobiliário e Alimentos e Bebidas local;

- VII. aplicação de recursos em atividades econômicas e culturais promovidas por comunidades tradicionais e pequenos sistemas cooperativos de base local;
- VIII. planos, pesquisas e estudos ligados ao aprimoramento econômico local;
- IX. atividades econômicas de baixo impacto ambiental e atração subsidiada de setores terciários ligados ao ramo científico e tecnológico;
- X. constituição de centro de apoio ao empreendedorismo e incubadoras de microempresas e negócios não ligados a atividade minerárias;
- XI. incentivos e auxílios à rede hoteleira e aos empreendimentos econômicos ligados à alimentação fora do lar;
- XII. obras ligadas à recuperação e preservação do patrimônio natural e cultural e requalificação de áreas centrais com vias ao desenvolvimento da atividade turística;
- XIII. desenvolvimento de políticas sociais de distribuição de renda e apoio ao consumo das populações em condição de vulnerabilidade.

§ 1º Os recursos do FDET não podem ser utilizados para financiar ou substituir medidas compensatórias atribuídas pelo Poder Público aos empreendedores.

§ 2º Quaisquer ações que impliquem transferências de recursos para pessoas jurídicas de direito privado deverão ser constituídas por meio de procedimento licitatório específico para parcerias com o setor privado e o terceiro setor, conforme a Lei Federal nº 9.637, de 15 de maio de 1998, ou a Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, ou a Lei Federal nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, ou a Lei Federal nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004, ou legislações que as vierem suceder.

Subseção III

Das Receitas

Art. 65. São receitas constituidoras do Fundo de Desenvolvimento Urbano, Diversificação Econômica e Estímulo às Atividades Tecnológicas:

- I. percentual proveniente das transferências municipais referentes à receita da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais – CFEM – nos termos do § 6º do art. 2º da Lei Federal nº 8.001, de 13 de

março de 1990, incluído pela Lei Federal nº 13.450, de 18 de dezembro de 2017;

- II. rendimentos e juros provenientes de aplicações financeiras de recursos em disponibilidade;
- III. investimentos financeiros-sociais realizados por empreendimentos econômicos localizados no Município;
- IV. recursos recebidos por outras entidades da Federação ligados ao cumprimento dos objetivos e atividades que regem o FDET;
- V. recursos oriundos das receitas geradas pela exploração dos instrumentos de política urbana contidos entre os arts. 227 a 287 desta Lei;
- VI. outros recursos orçamentários do Município;
- VII. doações.

§ 1º O percentual de que trata o inciso I do presente artigo será definido anualmente na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

§ 2º Os recursos provenientes da CFEM previstos no inciso I deste artigo deverão ser repassados mensalmente ao FDET.

§ 3º O percentual final indicado no inciso IV do parágrafo primeiro busca atender o parâmetro de referência aos termos dispostos no § 6º, art. 2º da Lei Federal nº 8.001, de 13 de março de 1990, incluído pela Lei Federal nº 13.450, de 18 de dezembro de 2017.

§ 4º As fontes de origens das receitas deverão ser identificadas na contabilidade do FDET.

§ 5º A Secretaria de Planejamento e Coordenação, ou órgão que a vier suceder, é o órgão responsável por prestar assessoria técnica e contábil ao FDET.

Subseção IV

Das Modalidades de Aplicação

Art. 66. A aplicação dos recursos ligados FDET se dará através de aplicação direta, compreendendo os investimentos e inversões financeiras realizadas diretamente pelo Poder Público municipal no âmbito de políticas e ações de requalificação urbana, formação de infraestrutura de transporte, instituição de programas de transferência de renda, dentre outras ações previstas nos incisos I a XIII do art. 64 e aquelas previstas no art. 26 da Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001 – Estatuto da Cidade

Parágrafo único. As receitas dispostas no inciso VI do art. 65 desta Lei deverão ser obrigatoriamente executados para as finalidades definidas no art. 26 da Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001 – Estatuto da Cidade.

Subseção V

Das Disposições Gerais

Art. 67. O Município poderá, por meio de lei específica, estabelecer diferentes programas, categorias de aplicação e critérios ligados a cada modalidade, conforme as disposições previstas nesta Lei e entre os art. 116 e 125 da Lei Orgânica do Município de Brumadinho ou dispositivos que os vierem a suceder.

Art. 68. A lei específica de regulamentação do FDET, referida no art. 67 desta Lei, disporá ainda da distribuição territorial dos recursos existentes, privilegiando, no que couber, ações ligadas à requalificação de espaços urbanos impactados pela mineração e ações de diversificação econômica.

Art. 69. A gestão do FDET será realizada a partir de Conselho específico, de caráter deliberativo e constituído de forma paritária entre o Poder Público municipal e a sociedade civil, criado pela lei específica de que trata o art. 67 e com os seguintes requisitos

- I. Definição da a composição, funções e rotina de funcionamento do Conselho de que trata o *caput* deste artigo;

- II. Dentre as atribuições previstas caberá ao Conselho os apontamentos referentes aos artigos 64, 65 e 66 desta Lei.

Parágrafo único. Compete ao Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável e Planejamento – COMDESP – atuar subsidiariamente até a criação do Conselho específico disposto no *caput* deste artigo.

Art. 70. Os ativos e bens adquiridos com recursos financeiros do FDET integram o patrimônio do Município de Brumadinho.

Art. 71. A contabilidade do Fundo segue as normas da contabilidade da Prefeitura Municipal de Brumadinho, demais disposições da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, e todos os relatórios gerados para a sua gestão passam a integrar a contabilidade geral do Município.

Art. 72. A abertura da conta e as demais medidas administrativas ligadas à abertura do Fundo não se encontram sujeitas à aprovação da lei específica disposta entre os arts. 66 a 71 desta Lei.

Seção II

Do Programa de Apoio e Fomento às Atividades Agroecológicas

Art. 73. O Programa de apoio e fomento às atividades agroecológicas tem como objetivo fomentar a produção e a transição agroecológica de pequena escala realizada, dentre outras, por comunidades tradicionais localizadas nas Macrozonas municipais instituídas pelo Plano Diretor.

Parágrafo único. Para fins da presente Lei entende-se por produção e transição agroecológica as definições presentes nos incisos III e IV, art. 2º do Decreto Federal 7.794, de 20 de agosto de 2012.

Art. 74. Em conformidade com a Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, o referido programa será orientado pelas seguintes diretrizes:

- I. promoção da soberania e segurança alimentar e nutricional e do direito humano à alimentação adequada e saudável;
- II. promoção do uso sustentável dos recursos naturais, observadas as disposições que regulem as relações de trabalho e favoreçam o bem-estar de proprietários e trabalhadores;
- III. conservação dos ecossistemas naturais e recomposição dos ecossistemas modificados;
- IV. promoção de sistemas justos e sustentáveis de produção, distribuição e consumo de alimentos;
- V. ampliação da participação da juventude rural na produção orgânica e de base agroecológica; e
- VI. contribuição na redução das desigualdades de gênero, por meio de ações e programas que promovam a autonomia econômica das mulheres.

Art. 75. As ações desenvolvidas no Programa no âmbito produtivo, considerando as práticas e pesquisas realizadas pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, serão focadas, dentre outras coisas na/no:

- I. adaptação de cultivares ao sistema orgânico de produção;
- II. desenvolvimento de substratos adequados para a produção de mudas;
- III. adequação do uso de leguminosas para a adubação verde;
- IV. desenvolvimento da técnica de plantio direto em sistemas orgânicos de produção de hortaliças e frutas;
- V. na cobertura viva do solo com leguminosas perenes em pomares e o manejo fitossanitário para controle de pragas e doenças, entre outros.

Art. 76. Plano de Ação específico priorizará a ordem de realização das ações apontadas no artigo 75 desta Lei.

Parágrafo único. O Plano de Ação de que trata o *caput* do artigo deverá ser realizado em até dois anos após a aprovação do Plano Diretor Municipal.

Art. 77. Estabelecem-se como instrumentos de efetivação do Programa, sem o prejuízo de outros a serem desenvolvidos:

- I. a concessão de crédito rural;
- II. o apoio a partir de compras governamentais,
- III. os incentivos de natureza fiscal e tributária; a assistência técnica rural especializada.

Art. 78. Os recursos do FDET poderão ser utilizados tanto para o desenvolvimento do Plano de Ação como das ações presentes, respectivamente, entre os artigos 75 a 77 desta Lei.

Seção III

Do Programa de Requalificação das atividades primárias e aprimoramento tecnológico da produção

Art. 79. O Programa de Requalificação das atividades primárias e aprimoramento tecnológico da produção tem como objetivo principal promover a reconstituição e aprimoramento da produção agropecuária das áreas atingidas pelo rompimento da Barragem B1 da Mina de Córrego do Feijão e impactadas diretamente pela atividade minerária.

Art. 80. O desenvolvimento do programa se dará por ação combinada entre o poder público e a iniciativa privada a partir de:

- I. investimentos diretos do Poder público municipal na requalificação de hortas e fazendas produtivas;
- II. auxílio financeiro para aquisição de insumos, matéria prima e maquinário para a produção;
- III. estabelecimento de medidas de estímulo e fomento voltadas ao desenvolvimento tecnológico das atividades primárias quando da emissão e/ou renovação de licenças para a atividade minerária;
- IV. elaboração de estudos que visem o aproveitamento das espécies de reflorestamento, quando for o caso, na geração de trabalho e renda para a população das áreas de requalificação;
- V. certificação da produção agrícola orgânica da localidade.

Parágrafo único. A certificação de que trata o inciso V deste artigo será promovida e legitimada pelo Poder Público municipal em parceria com entidades especializadas.

Art. 81. No âmbito do Programa devem-se ainda buscar alternativas que possibilitem o acesso à terra pela população desalojada em razão da construção e/ou rompimento de barragens.

Art. 82. O desenvolvimento do programa para o provimento de infraestrutura, deve contemplar as seguintes ações:

- I. implantação de saneamento básico em propriedades rurais com adequado destino final para resíduos sólidos e esgoto;
- II. ampliação da eletrificação rural;
- III. melhoria do sistema viário municipal e do sistema intermodal de transporte;
- IV. ampliação da rede de telecomunicação móvel.

Art. 83. A execução do programa encontra-se sujeita à realização de audiência pública como modo de incentivo à participação das comunidades rurais no Sistema de Planejamento Municipal.

Parágrafo único. A audiência pública prevista no *caput* deste artigo deverá preencher os seguintes requisitos:

- I. Ocorrer com periodicidade anual;
- II. Publicidade ampla nas comunidades rurais;
- III. Demais requisitos formais previstos no art. 301 desta Lei.

Seção IV

Do Programa de Controle e Aprimoramento Tecnológico da Atividade Minerária

Art. 84. O Programa de controle e aprimoramento tecnológico da atividade minerária tem como objetivo principal modificar o desenvolvimento da atividade minerária no Município, minimizando os impactos do setor e promovendo seu controle social, em especial na Macrozona de Requalificação.

§ 1º Como forma de concretizar o controle social de que trata o caput deste artigo, fica instituído o Comitê Técnico de Controle da Atividade Minerária no Município de Brumadinho.

§ 2º O Comitê, de natureza paritária e caráter deliberativo, terá suas funções, composição e rotina de funcionamento regulamentados através de lei específica, a ser promulgada em até noventa dias após a aprovação do Plano Diretor Municipal.

§ 3º As deliberações referidas neste artigo deverão ser dirigidas aos órgãos estaduais ou federais competentes pelo licenciamento da atividade minerária, no intuito de estabelecer colaboração interinstitucional para aprimorar os processos de licenciamento.

Art. 84. Constituem ações relativas ao Programa:

- I. desenvolvimento de Plano de Ação a ser apresentado pelas empresas mineradoras com especificação de projetos ligados ao aprimoramento tecnológico e adoção de práticas sustentáveis ambiental e economicamente das atividades minerárias no Município;
- II. realização de parcerias institucionais entre o poder público municipal, as empresas mineradoras e instituições de ensino;
- III. promoção de práticas horizontais de trocas tecnológicas entre as empresas mineradoras com fins à promoção de práticas sustentáveis no setor de extração mineral metálica e não metálica;
- IV. a capacitação de mão de obra local para integração do corpo técnico das empresas mineradoras nas atividades de maior especialização.

Parágrafo único. O desenvolvimento do Plano de Ação de que trata o inciso I deverá ser elaborado em até dois anos após a aprovação do Plano Diretor por todos os empreendimentos minerários da localidade, priorizando-se os presentes na Macrozona de Requalificação, e deve conter, no mínimo:

- I. especificação dos objetivos, metas e prioridades ligados ao processo de modernização tecnológica da atividade no território local;

- II. definição de maneira clara dos prazos, desafios e potencialidades para a continuidade ou descontinuidade da execução da atividade no território local;
- III. definição no curto, médio e longo prazos, caso existentes, das possibilidades de verticalização da atividade minerária;
- IV. definição no curto, médio e longo prazos, das medidas a serem tomadas para maior absorção da mão de obra local nos postos de trabalho mais especializados;
- V. definição no curto, médio e longo prazos, das medidas ligadas ao aumento da internalização da rede de suprimentos ligadas ao empreendimento.

Art. 86. A aplicação de recursos do FDET na execução do programa de controle e aprimoramento tecnológico da atividade minerária fica restrita à implementação de práticas ligadas aos sistemas de fiscalização da administração pública, ao aprimoramento do controle social e à capacitação da mão de obra local, não cabendo incentivos diretos aos empreendimentos minerários.

Seção V

Do Programa de Ampliação do Mercado Consumidor Agropecuário

Art. 87. O Programa de Ampliação do Mercado Consumidor Agropecuário tem como objetivo a ampliação do mercado para o agricultor familiar de Brumadinho.

Art. 88. A implementação do Programa será feita a partir da aquisição de alimentos advindos da agricultura familiar local com recursos do orçamento público municipal.

§ 1º O orçamento total destinado à aquisição de alimentos para instituições públicas locais será a referência principal para implementação do Programa.

§ 2º O percentual mínimo de recursos destinados para a realização do Programa será de 15% do orçamento total a que se refere o parágrafo primeiro.

§ 3º Excluem-se do orçamento total a que se refere o parágrafo primeiro os recursos advindos do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE – bem como demais incentivos financeiros de outras entidades de governo.

§ 4º Entendem-se como instituições públicas os hospitais locais, as escolas e creches municipais bem como outras entidades de caráter público que demandem aquisições de alimentos.

Art. 89. Para execução do Programa deverão ser realizadas as seguintes medidas:

- I. mensuração e ampla divulgação dos recursos totais disponíveis no orçamento municipal para aquisição de alimentos;
- II. cadastramento dos produtores familiares passíveis de serem beneficiados pelo Programa;
- III. lançamento de edital público com referência dos produtos e preços de aquisição.

Art. 90. Caso o percentual de recursos disposto pelo § 2º do art. 88 desta Lei não seja executado em integralidade, tendo em vista a carência na oferta de produtos dos agricultores familiares locais, o volume remanescente deverá obrigatoriamente ser transferido para outras ações ligadas ao fomento da agricultura municipal.

Art. 91. A efetiva realização do Programa deverá ser realizada em até 1 ano após a aprovação do Plano Diretor Municipal.

Art. 92. A gestão do Programa será realizada pela Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Brumadinho ou órgão de competência correlata.

Seção VI

Do Programa de Aprimoramento Tecnológico e Verticalização da Produção

Primária de Média e Larga Escala

Art. 93. O Programa de Aprimoramento Tecnológico e Verticalização da Produção Primária de Média e Larga Escala busca promover melhorias nos sistemas produtivos primários de Brumadinho bem como processo de agregação de valor à produção.

Art. 94. O Programa a que se refere o artigo 93 desta Lei será composto pelas seguintes ações a serem realizadas no curto, médio e longo prazos:

- I. abertura de linha de financiamento específica para incentivo à produção agroindustrial de derivados da fruticultura;
- II. desenvolvimento de assistência técnica voltada ao fomento de práticas de empreendedorismo rural;
- III. desenvolvimento de Plano de Ação para diminuição do desperdício nas práticas agropecuárias e de aproveitamento dos resíduos para produção energética;
- IV. realização de parcerias, a partir de projetos de pesquisa específicos, com as instituições de ensino municipais e metropolitanas para fomento da assistência técnica rural;
- V. implantação de unidade industrial no Distrito de Aranha para beneficiamento do leite e produção de seus derivados;
- VI. implantação de unidade industrial no Distrito de Aranha para beneficiamento e produção de derivados da mexerica;
- VII. fomento financeiro a criação e manutenção de cursos técnicos voltados ao desenvolvimento de práticas produtivas tecnológicas do setor primário;
- VIII. criação de um Centro de Referência na Sede Municipal para organização dos produtores rurais, capacitação técnica e assistência.

Parágrafo único. Para fins de planejamento consideram-se conforme previsto neste artigo que as ações relativas I a III como de curto prazo, a relativa ao inciso IV como de médio prazo e as relativas aos incisos V a VIII como de longo prazo.

Art. 95. Os recursos disponíveis no Fundo de Diversificação Econômica e Estímulo às atividades tecnológicas – FDET – servirão, dentre outros, como fonte de recursos para a execução do referido programa.

Art. 96. A consolidação das iniciativas ligadas ao Programa fornece os insumos básicos para consolidação da centralidade sul municipal no âmbito da macrozona de desenvolvimento agropecuário.

Art. 97. A gestão do Programa será realizada pela Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Brumadinho ou órgão de competência correlata.

Seção VII

Do Programa Estímulo e Fortalecimento das Atividades Terciárias

Art. 98. O Programa de Estímulo e Fortalecimento das atividades terciárias tem como objetivo promover a descentralização das atividades econômicas do Município de Brumadinho.

Art. 99. Constituem as principais ações do Programa:

- I. fornecimento de incentivos construtivos e urbanísticos para a construção e funcionamento de estabelecimentos comerciais nas localidades;
- II. fornecimento de incentivos fiscais para o desenvolvimento de novas atividades e ampliação das iniciativas comerciais e de serviços turísticos existentes;
- III. auxílios financeiros ligados a construção, ampliação e revitalização de estabelecimentos comerciais e de serviços;
- IV. estruturação no médio prazo de um programa de moeda social com direcionamento de recursos destinados ao consumo de bens e serviços nas novas centralidades.

§ 1º Os incentivos fiscais apontados no inciso II bem como os critérios de funcionamento do programa disposto no inciso IV deste artigo deverão ser objetos de regulamentação via lei específica a ser promulgada em até um ano após a aprovação do Plano Diretor.

§ 2º Os incentivos construtivos e urbanísticos de que trata o inciso I deste artigo encontram-se descritos nos anexos referentes aos parâmetros de cada Macrozona e núcleo urbano.

~~**Art. 100.** A aplicação das medidas e incentivos listados nos incisos I a IV do artigo 99 será realizada exclusivamente nos núcleos urbanos de Aranha e Tejuco, localizados, respectivamente, na Macrozona de Desenvolvimento Agropecuário e de Requalificação Urbanística, Econômica e Ambiental.~~ **Caput do art.100 alterado pela Lei Complementar nº 134/2024.**

Art. 100. A aplicação das medidas e incentivos listados nos incisos I a IV do artigo 99, poderá ocorrer em todo território municipal.

Parágrafo único. Os incentivos listados no inciso I do art. 99 ainda, a juízo da administração pública municipal, poderão ser utilizados na Macrozona da Sede urbana, de modo a promover a descentralização dos serviços e outras atividades terciárias nela existentes.

Seção VIII

Do Programa de Fomento da Agricultura Urbana a partir de Incentivos Fiscais

Art. 101. O Programa de Fomento da Agricultura Urbana a partir de Incentivos Fiscais tem como objetivo fomentar e garantir a presença de práticas ligadas à agricultura em terrenos privados localizados no interior da área urbana consolidada do Município.

Art. 102. Os incentivos fiscais se darão pela composição da base de cálculo do Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana (IPTU) e o Imposto Territorial Rural (ITR).

§ 1º O Município de Brumadinho deverá, em até três anos após o início de vigência desta Lei, realizar Convênio com a União, conforme disposto, para assumir a administração, cobrança e arrecadação do Imposto Territorial Rural, conforme disposto na Instrução Normativa nº 1.640, de 11 de maio de 2016 da Receita Federal do Brasil, ou a que vier substituí-la.

§ 2º Não incidirá IPTU, mas ITR, aos imóveis que, comprovadamente, sejam utilizados com a finalidade principal para exploração extrativa vegetal, agrícola, pecuária ou agro-industrial, conforme o art. 15 do Decreto-Lei nº 57, de 18 de novembro de 1966.

§ 3º Os imóveis urbanos que comprovadamente sejam utilizados em exploração extrativa vegetal, agrícola, pecuária ou agro-industrial de modo complementar, não como atividade principal, terão as áreas dedicadas a estas atividades excluídas da base de cálculo do IPTU.

§ 4º O Município poderá dispor, por meio de atos normativos complementares, de regulamentação adicional nos termos de sua legislação tributária vigente.

Art. 103. O proprietário enquadrado nas características que tenha interesse em receber a isenção deverá realizar cadastro específico junto à Secretaria Municipal de Fazenda ou órgão competente que a vier suceder.

§ 1º A declaração do percentual de área utilizada será realizada pelo proprietário e estará sujeita a conferência por parte da prefeitura municipal e atestado do escritório local da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado Minas Gerais – EMATER.

§ 2º A declaração a que se refere o §1º deste artigo deverá ser atualizada anualmente pelo proprietário, de modo a possibilitar a renovação do benefício fiscal.

Art. 104. O Programa de Fomento à Agricultura Urbana a partir de incentivos fiscais passará a ser válido a partir do primeiro exercício financeiro após a regulamentação do tributo municipal.

Art. 105. A Prefeitura Municipal deverá organizar e implementar um Plano de Comunicação específico para divulgação deste Programa para o cadastramento dos interessados.

Seção IX

Do Programa de Incentivos a Atividade Secundária

Art. 106. O Programa de Incentivos à Atividade Secundária tem como objetivo promover o desenvolvimento da indústria de médio e grande porte de Brumadinho com foco em processos de diversificação econômica e diminuição das condições de minero dependência.

Art. 107. Para efetivação do Programa de Apoio à Atividade Secundária serão implementados os seguintes incentivos:

- I. execução em no máximo de 30% dos serviços de terraplanagem, aterro, corte, vias de acesso a empresa beneficiada e serviços de horas máquinas e equipamentos;
- II. implantação e/ou melhoria de rede de alta tensão de energia elétrica e iluminação pública, em até 15%;
- III. isenção em até 50% da taxa de licença para localização e permanência no local, bem como sua renovação anual de até 5 anos;
- IV. isenção em até 35% do Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana – IPTU, pelo prazo de até 5 anos;
- V. isenção de emolumentos relativos a análise e aprovação de projetos, conforme interesse público;
- VI. isenção em até 40% do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN – para as obras e serviços executados para a implantação e/ou ampliação de projetos das entidades beneficiadas.

§ 1º Fica o poder executivo autorizado a elevar os percentuais de que tratam os incisos I a VI do *caput* em até 100% para empreendimentos localizados no futuro Distrito Industrial.

§ 2º Para os fins do referido Programa não se considera o setor minerário como parte da cadeia produtiva referendada no *caput* deste artigo.

§ 3º Fica autorizada a utilização dos incentivos de apoio às atividades secundárias, em outras áreas do Município.

§ 4º A utilização dos incentivos mostra-se condicionada e é proporcional à geração de postos de trabalho para residentes no Município.

§ 5º Os benefícios poderão ter caráter cumulativo, transitórios e renováveis desde que confirmada a ampliação da contrapartida em empregos gerados conforme disposto no parágrafo segundo.

§ 6º A aplicação das isenções fiscais dos incisos IV e VI deste artigo fica sempre condicionada ao cumprimento das metas fiscais apresentadas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias Municipal.

§ 7º O acesso ao Programa de Incentivos à Atividade Secundária e aos será realizado pela administração pública por meio de avaliação técnica disposta em procedimento administrativo definido em regulamento específico.

Art. 108. A execução do Programa de Incentivos à Atividade Secundária deverá ser regulamentada por meio de decreto do Poder Público municipal, contendo os seguintes requisitos:

- I. as regras de acesso aos incentivos dispostas em procedimento administrativo específico de requerimento e avaliação para o acesso dos interessados aos recursos previstos ao Programa;
- II. outros mecanismos de incentivo de acordos às disposições desta Lei, se necessários.

§ 1º O regulamento de que trata o caput deste artigo não poderá implicar em incentivos com percentuais superiores aos dispostos entre os incisos I a VI do art. 107 desta Lei.

§ 2º O regulamento de que trata o *caput* deste artigo deverá ser instituído no prazo de um ano após a promulgação desta Lei.

§ 3º Os recursos previstos ao FDET na forma desta Lei, poderão ser utilizados no Programa de Incentivos às Atividades Secundárias.

Seção X

Do Programa de Fomento ao Empreendedorismo e Incubação

Art. 109. O Programa de Fomento ao Empreendedorismo e Incubação Inovadora tem como objetivos principais:

- I. potencializar economicamente as ações desenvolvidas por Microempreendedores individuais;
- II. estimular a ação inovadora municipal na geração de novos negócios;
- III. fomentar os pequenos negócios e iniciativas cooperativas de pequena escala ligadas a economia popular e solidária;
- IV. ampliar as possibilidades de trabalho e renda;
- V. estimular a proximidade entre a administração pública municipal e o setor de ensino;
- VI. fornecer oportunidades de desenvolvimento econômico à população jovem local.

Art. 110. A execução do Programa de Fomento ao Empreendedorismo e Incubação Inovadora se dará através da realização das seguintes atividades:

- I. fornecimento de auxílio contínuo para formalização do trabalho a partir do Micro empreendedorismo individual – MEI;
- II. mapeamento dos microempreendedores individuais locais e fornecimento de incentivo financeiro para estímulo aos negócios locais por meio da criação de linhas de crédito específicas e de incentivos fiscais;
- III. criação de um Centro de Referência Municipal para fomento ao empreendedorismo em conjunto com as instituições de ensino técnico e superior local;
- IV. realização de parcerias formais entre a Administração Pública, empresas mineradoras e entidades outras entidades privadas ligadas ao auxílio e manutenção de atividades terciárias;
- V. mapeamento das potencialidades e estímulo a abertura de cursos técnicos e superiores voltados às áreas de engenharia e programação;
- VI. desenvolvimento no médio prazo de um centro de incubação de novos negócios ligados ao setor informacional e tecnológico;

- VII. desenvolvimento no médio prazo de um programa de microcrédito destinado ao desenvolvimento de atividades empreendedoras a partir de recursos advindos do Fundo de Diversificação Econômica e Estímulo às Atividades Tecnológicas - FDET.

Parágrafo único. As estruturas físicas e educacionais referendadas nos incisos III, V e VI deverão ser localizadas, necessariamente, na Macrozona da Sede Urbana.

Art. 111. Para a execução deste Programa o poder público municipal poderá buscar parcerias institucionais e financeiras com as entidades de crédito subsidiados e de fomento à pesquisa no âmbito nacional e estadual.

Art. 112. A concessão de licenças municipais para a realização de atividades econômicas de maior impacto, sobretudo as ligadas às atividades extrativas, deverá privilegiar, dentre as medidas compensatórias instituídas, o fomento ao referido Programa.

CAPÍTULO IX DO TURISMO

Art. 113. O desenvolvimento do Turismo em Brumadinho tem como objetivo geral promover a atividade em suas múltiplas formas possíveis para a localidade e fortalecer os atributos e produtos turísticos já existentes na localidade.

Art. 114. Para fins desta Lei, considera-se:

- I. atrativos turísticos são locais, objetos, equipamentos, pessoas, fenômenos, eventos ou manifestações capazes de motivar o deslocamento de pessoas para conhecê-los. Os atrativos turísticos podem ser naturais; culturais; atividades econômicas; eventos programados e realizações técnicas, científicas e artísticas;
- II. produto turístico é o conjunto de atrativos, equipamentos e serviços turísticos, acrescido de facilidades, ofertado de forma organizada por um determinado preço. Rotas, roteiros e destinos turísticos podem se constituir em produtos turísticos, por exemplo.

Art. 115. São diretrizes para o desenvolvimento do Turismo em Brumadinho:

- I. desenvolver estratégias de promoção do turismo segundo as especificidades regionais e a partir da criação de núcleos turísticos, levando em consideração todos os aspectos da preservação e sustentabilidade;
- II. estabelecer incentivos financeiros e fiscais para empreendimentos de hospedagem, alimentação, agenciamento e transporte turístico, bem como o fomento de atividades de produção associada e cooperada, para produtos rurais e do artesanato;
- III. apoiar a melhor organização do artesanato, do produtor rural, quitandeiras e doceiras, de acordo com a potencialidade, estimulando e auxiliando na criação de associações e/ou cooperativas, qualificando e incentivando a promoção e comercialização, aportando recursos e infraestrutura através de convênios firmados com as próprias instituições, bem como com entidades qualificadoras, como Sebrae, Senac, Senar e Emater;
- IV. estimular a modernização, melhoria e ampliação da rede hoteleira e de alimentação, incentivando a instalação de novos empreendimentos no setor, bem como a regularização junto ao cadastro dos prestadores de serviços turísticos – CADASTUR, cadastro obrigatório dos prestadores de serviços turísticos do Ministério do Turismo;
- V. criar roteiros turísticos integrados com os Municípios circunvizinhos, estimulando a cooperação e o fortalecimento da região do Circuito Turístico Veredas, no âmbito do Programa de Regionalização do Turismo da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais;
- VI. estimular e fomentar a criação de roteiros turísticos ecológicos, turismo de base comunitária e turismo rural, turismo religioso e turismo de experiências, levando em consideração todos os aspectos da preservação e sustentabilidade;
- VII. apoiar o Conselho de Turismo e Cultura e, nele, a participação de membros da sociedade civil e dos segmentos sob influência da atividade;
- VIII. articular e integrar as políticas de turismo, meio ambiente, cultural, social, urbanismo, infraestrutura e desenvolvimento econômico, com os planos e programas que vierem a ser criados nestes setores;
- IX. qualificar os profissionais envolvidos na atividade turística;

- X. estruturar e manter os produtos turísticos;
- XI. promover a comercialização do Município e de seus produtos turísticos;
- XII. realizar o levantamento de todo o potencial turístico do Município, nos segmentos de Cultura;
- XIII. melhorar o sistema de transporte público para atender a população e o fluxo turístico nos Núcleos de Interesse Turístico;
- XIV. melhorar a estrutura de segurança pública nos Núcleos de Desenvolvimento Turístico, em parceria com os órgãos competentes;
- XV. melhorar a estrutura de atendimento em saúde nos Núcleos de Desenvolvimento Turístico, em parceria com os órgãos competentes;
- XVI. estruturar o sistema de comunicação móvel por celular e internet nos Núcleos de Interesse Turístico;
- XVII. criar roteiros turísticos ecológicos estruturados para prática de caminhada, Cavalgada, tracking e mountain bike, no Núcleo de Desenvolvimento Turístico da Macro Zona de Preservação Ambiental e Macro Zona de Amortecimento Ambiental, bem como nos outros núcleos desde que possuam os elementos necessários, levando em consideração todos os aspectos da preservação e sustentabilidade;
- XVIII. avaliar e estruturar a acessibilidade nos atrativos;
- XIX. realizar a manutenção e melhoria nas estradas que levam às Zonas de Interesse Turístico e aos Núcleos de Desenvolvimento Turístico;
- XX. promover a participação do Município em feiras e eventos turísticos regionais e nacionais.

Art. 116. São ações prioritárias para o desenvolvimento do Turismo em Brumadinho:

- I. destinar parte da receita da sessão de espaços públicos para eventos de cunho turístico de qualquer natureza, dos valores percebidos com a cobrança de ingressos em parques e unidades de conservação públicas, museus, casas de espetáculos municipais, venda de publicações turísticas editadas pelo poder público, para o Fundo Municipal de Turismo;

- II. destinar parte da receita da taxa de expedição e renovação de alvarás de hotéis, pousadas, restaurantes, bares, lanchonetes e similares, casas noturnas de qualquer natureza, agências de viagens, transportadores turísticos e similares, para o Fundo Municipal de Turismo;
- III. implementar sistema de monitoramento através da realização de pesquisas de oferta e demanda com série histórica, nos principais atrativos e eventos turísticos;
- IV. promover junto à rede pública municipal de educação, através dos professores e alunos, envolvendo ainda a comunidade, o estudo e compreensão sobre a atividade turística no Município, bem como o conhecimento sobre os atrativos turísticos e o patrimônio cultural material e imaterial;
- V. criar banco de projetos turísticos para captação de recursos através de parcerias público/privadas, editais e convênios celebrados com estado e união;
- VI. realizar estudos de capacidade de carga nos atrativos turísticos, bem como na infraestrutura do Município;
- VII. implantar e manter sinalização turística viária urbana e rural, com indicação dos atrativos turísticos;
- VIII. estruturar o funcionamento dos Centros de Atendimento ao Turista - CAT's, bem como a correta alocação em função do fluxo turístico;
- IX. elaborar uma campanha marketing, prevendo a promoção do destino Brumadinho em veículos de comunicação audiovisual, material de folheteria, guias e mapas dos produtos turísticos do Município, sites e portais oficiais, redes sociais oficiais, calendário de eventos de cunho turístico respeitando a mobilidade das datas, de forma continuada;
- X. instituir um Programa de Base Estruturante do Turismo.

Art. 117. O Programa de Base Estruturante do Turismo deverá ser construído contendo:

- I. uma apresentação geral do Município com a contextualização do turismo no Brasil, em Minas e no Município de Brumadinho;
- II. o diagnóstico profundo do setor de turismo no Município;

- III. o plano de implementação da Política Municipal de Turismo para os primeiros quatro anos, sendo embasado nos dados levantados pelo diagnóstico.

Art. 118. O diagnóstico deverá conter, minimamente, entre outros aspectos técnicos que deverão ser estabelecidos junto à equipe de profissionais que irá elaborar a pesquisa, os seguintes critérios para diferenciação dos núcleos de desenvolvimento turístico e proposição de ações específicas para o desenvolvimento de cada núcleo:

- I. número de meios de hospedagens formais e informais, e número de leitos disponíveis;
- II. número de estabelecimentos de alimentação fora do lar (restaurantes, bares e lanchonetes);
- III. existência de Centro de Atendimento ao Turista – CAT;
- IV. número de produtos turísticos formatados por segmento, inclusive a identificação dos produtos âncoras do Município;
- V. número de matéria prima com potencial para ser desenvolvimento e formatado como produto, por segmento;
- VI. acesso e acessibilidade aos atrativos;
- VII. transporte público e táxis;
- VIII. calendário de eventos de cunho turístico;
- IX. fluxo consolidado de turistas;
- X. serviços de saúde, segurança, telefonia, internet;
- XI. serviços de Guia de Turismo ou Informante de Turismo local.

Art. 119. A legislação específica contendo a Política Municipal de Turismo, Conselho Municipal de Turismo e Fundo Municipal de Turismo, deverá ser revista com base nos arts. 115, 116, 117 e 118 desta Lei.

Parágrafo único. O Inventário de Oferta Turística deverá ser revisado para atender o Programa de Base Estruturante do Turismo, nos termos do Programa de Regionalização do Turismo, ou o que vier suceder, regulamentado pela Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais.

CAPÍTULO X
DO MEIO AMBIENTE
Seção I
Do Objetivo e Princípios

Art. 120. O desenvolvimento ambiental de Brumadinho tem como objetivo geral garantir a preservação, a melhoria e a recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar sustentabilidade ao desenvolvimento socioeconômico, conservação dos sistemas naturais e dignidade humana.

Art. 121. São diretrizes para o desenvolvimento do Meio Ambiente em Brumadinho:

- I. fomentar ações e formas de ocupação que garantam a proteção, a preservação, o controle, a recuperação e a melhoria do meio ambiente, de forma a harmonizar as atividades econômicas e sociais com vistas à saúde e ao bem estar da população e à sustentabilidade na utilização dos recursos naturais, conforme estabelecido pela Lei Municipal Complementar nº 67, de 27 de Março de 2012;
- II. preservar e fomentar a recuperação dos recursos hídricos no território de Brumadinho, em especial os que tem finalidade como mananciais públicos;
- III. preservar a diversidade bioecológica existente no Município de Brumadinho;
- IV. requalificar e ampliar os espaços verdes nas áreas urbanas;
- V. assegurar formas de convivência da população nas áreas de relevância ambiental, garantindo o uso sustentável e a manutenção de suas funções ambientais e ecológicas;
- VI. estimular práticas sustentáveis na produção agropecuária, apresentando instrumentos e ações de fomento e de apoio à produtividade rural;
- VII. valorizar o ambiente natural enquanto fomentador de atividades econômicas à população;
- VIII. considerar as políticas e planejamentos definidos na escala da Região Metropolitana de Belo Horizonte, da Bacia do rio Paraopeba e das Unidades de Conservação na implantação de ações e de empreendimentos no território de Brumadinho;

- IX. reduzir riscos à população e ao meio ambiente por meio de políticas que incentivem a conservação em áreas sob fragilidade geológica e inundações;
- X. compatibilizar as políticas municipais aos princípios e diretrizes previstas no documento Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas.

Art. 122. O desenvolvimento do Meio Ambiente em Brumadinho deverá considerar ações e estratégias ligadas aos seguintes temas, dentre outros:

- I. conservação e preservação ambiental;
- II. segurança hídrica e proteção de mananciais;
- III. desenvolvimento rural e agropecuário;
- IV. sistema de informações ambientais – SIAB;
- V. recursos e estratégias para a implementação de ações ambientais.

Seção II

Diretrizes para Conservação e Preservação Ambiental

Art. 123. As ações direcionadas à conservação e preservação ambiental têm como finalidade propor instrumentos e diretrizes para a manutenção, a recuperação e a conservação das coberturas naturais no território do Município de Brumadinho.

Parágrafo único. São diretrizes da Conservação e Preservação Ambiental no Município de Brumadinho:

- I. manter e ampliar a conectividade ecológica no Município através da conexão entre fragmentos de vegetação nativa e redução das barreiras ao deslocamento da fauna;
- II. promover ações para a manutenção de vegetação nativa em áreas de relevância hídrica e ecológica;
- III. propor a criação de Unidades de Conservação na escala municipal;
- IV. preservar as áreas de relevância ambiental e hídrica;
- V. organizar e orientar diretrizes para a aplicação de instrumentos ambientais associados com a preservação e a conservação ambiental;

- VI. compatibilizar e diferenciar ações, instrumentos e programas associados à conservação e à preservação ambiental de acordo com as diretrizes das Macrozonas;
- VII. propor formas de articulação local e regional para a aplicação de instrumentos e recursos associados à preservação e à conservação ambiental;
- VIII. promover a formação de brigadas de combate aos incêndios ambientais, treinando e equipando, a cada ano, voluntários e servidores públicos.

Art. 124. As Áreas de Preservação Permanente são consideradas não edificáveis em todo o território municipal, incluindo as áreas de uso urbano e rural e devem atender às prioridades e definições estabelecidas pela Lei Federal nº 12.651/2012 – Código Florestal e pela Lei Estadual nº 20.922/2013 – Código Florestal Estadual, ou outras que a venham substituir.

§ 1º As Áreas de Preservação Permanente associadas aos cursos d'água em leito natural, inseridas dentro do perímetro urbano tem como uso prioritário a conservação e implantação de Parques Lineares, garantindo intervenções de baixo impacto, compatíveis com a função ambiental dessas áreas e permitindo uso social e de lazer.

§ 2º Entende-se como parque linear espaços de lazer a serem implantados nas áreas urbanas criando ambientes agradáveis para caminhada, ciclovias, prática de exercícios, convívio social e contemplação.

§ 3º O desenho de vias, em novos parcelamentos do solo urbano, deverá circundar as Áreas de Preservação Permanente, para devolver os elementos naturais à paisagem urbana, sendo, preferencialmente, adotadas estratégias projetais de integração harmônica com o meio ambiente natural a ser preservado.

Art. 125. A compensação florestal a ser apresentada pelo empreendedor, de que trata a Lei Federal nº 9.985, de 18 de julho de 2000, decorrente do corte ou da supressão de vegetação nativa por empreendimentos, deverá prever a destinação dos recursos preferencialmente na mesma Macrozona em que for realizada.

§ 1º Em caso de realizar a compensação florestal fora da macrozona do empreendimento, a compensação florestal só poderá ser realizada na Macrozona de Preservação Ambiental, Macrozona de Amortecimento ou na Macrozona de Proteção de Mananciais.

§ 2º As ações de compensação florestal devem comprovar importância para a formação de corredores ecológicos.

Art. 126. A Macrozona de Preservação Ambiental, a Macrozona de Amortecimento Ambiental e a Macrozona de Proteção de Mananciais são consideradas integrantes da Trama Verde-Azul, conforme conceitos estabelecidos no Macrozoneamento da Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Art. 127. Unidades de Conservação deverão ser criadas prioritariamente na Macrozona de Preservação Ambiental e na Macrozona de Mananciais, de acordo com as tipologias e finalidades de uso estabelecidas na Lei Federal nº 9.985, de 18 de julho de 2000, que criou o Sistema Nacional de Unidades de Conservação.

§ 1º Os estudos específicos para criação de Unidades de Conservação, definição de suas tipologias e critérios de delimitação deverão ser regulamentados por norma específica do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de Brumadinho, no prazo de 2 (dois) anos à promulgação desta Lei.

§ 2º São consideradas prioritárias a criação de Unidades de Conservação abrangendo:

- I. cachoeiras com uso público;
- II. mananciais de abastecimento público;
- III. locais de relevância paisagística;
- IV. as cabeceiras do Córrego da Jangada, o Pico Três Irmãos e a Serra da Calçada.

Art. 128. A Política Municipal de Serviços Ambientais (PMSA) e o Programa Municipal de Pagamento por Serviços Ambientais (PMPSA), instituídos pela Lei Municipal 2.396, de 23 de abril de 2018, apresentam instrumentos associados à conservação e à preservação ambiental, e que tem aplicação prioritária na Macrozona de Proteção de Mananciais e na Macrozona de Desenvolvimento Agropecuário.

§ 1º Os proprietários ou posseiros de imóveis em Áreas de Preservação Permanente – APP associadas a cursos d’água inseridas em áreas urbanas e que desenvolvam ações para a boa manutenção das dinâmicas hídricas desses sistemas ambientais, poderão receber incentivos fiscais e de desoneração fiscal, proporcional ao serviço ambiental prestado.

§ 2º O CODEMA, por meio de instrumento legal previsto em seu regimento interno, será responsável pela elaboração da identificação das práticas estimuladas no § 1º deste artigo e da definição dos critérios para o aproveitamento da Política Municipal de Serviços Ambientais pelos requerentes.

Art. 129. ~~Para a emissão da declaração de conformidade ou demais anuências pelo Município, referentes ao licenciamento de empreendimentos de competência Estadual ou Federal, prevista no §1º do art. 10 da Resolução CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997, ou disposição que a vier substituir, o Município deverá:~~

Art. 129. Para a emissão da declaração de conformidade municipal prevista no § 1º do artigo 10 da Resolução CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997, ou disposição que a substituir, referentes aos licenciamentos de competência estadual ou federal, o Município deverá: **Caput alterado pela LC 135/2024.**

- I. exigir ao empreendedor a apresentação das medidas de mitigação, controle e estudos solicitados nos processos de licenciamento ambiental pelos órgãos competentes que atestem o não comprometimento dos recursos hídricos para o abastecimento de comunidades que façam uso comprovado da água para consumo humano;

- II. realizar audiência pública, conforme procedimento disposto no art. 301 desta Lei, para apresentar à comunidade os possíveis impactos decorrentes da implantação e da operação do empreendimento na dinâmica hídrica municipal.

§ 1º A audiência pública deverá ser convocada nos termos regulamentados nesta Lei.

§ 2º A audiência pública deverá abordar:

- I. os impactos inerentes ao empreendimento, medidas mitigadoras e/ou compensatórias propostas;
- II. conformidade com as regras de uso e ocupação previstas nesta Lei e demais legislações municipais.

§3º Ficam excluídos da exigência do caput deste artigo os empreendimentos cujo licenciamento ambiental ocorra, ou venha a ocorrer, no âmbito do órgão municipal ambiental. (§3º acrescido pela LC 135/2024)

Seção III

Da Segurança Hídrica e Proteção de Mananciais

Art. 130. A segurança hídrica é entendida como um conjunto de ações, normas e atividades que são estruturadas com a finalidade de garantir a disponibilidade qualitativa e quantitativa de água para suprir os diferentes usos e demandas da municipalidade.

Art. 131. A Prefeitura Municipal de Brumadinho, em parceria com o Instituto Mineiro de Gestão das Águas e o Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Paraopeba deverá realizar estudo específico de avaliação dos sistemas aquíferos e de ações que impactam a dinâmica hidroambiental municipal, considerando os usos de água regulares e irregulares.

Parágrafo único. O estudo previsto no *caput* deste artigo deverá conter os seguintes requisitos:

- I. capacidade suporte dos aquíferos, incluindo a avaliação do volume de recarga e tempo de residência das águas subterrâneas;
- II. distância mínima entre poços e vazões associadas;
- III. concorrência entre poços existentes, considerando particulares e públicos;
- IV. interferências de empreendimentos municipais e extramunicipais nas águas subterrâneas;
- V. avaliação da necessidade de cancelamento de outorgas e/ou fechamento de poços artesianos;
- VI. critérios de concessão para a abertura e uso de novos poços artesianos;
- VII. normas para a gestão e usos da água em Brumadinho.

Seção IV

Do Desenvolvimento da Atividade Agropecuária

Art. 132. O desenvolvimento da atividade agropecuária no Município deverá acontecer de forma sustentável, com exploração de baixo impacto nos modos de vida rurais, por meio de ações formativas, de extensão rural e de readequação física de propriedades rurais, garantindo a requalificação, a recuperação e a manutenção das práticas de vida e das dinâmicas ecológicas e econômicas em território municipal.

Art. 133. São diretrizes e ações propostas para o desenvolvimento da atividade agropecuária em termos ambientais:

- I. apoiar os produtores rurais familiares na regularização ambiental das propriedades rurais, especialmente pela recuperação e preservação de Áreas de Preservação Permanentes (APPs) e delimitação de Reserva Legal das propriedades rurais, de acordo com a regulamentação do Cadastro Ambiental Rural (CAR);
- II. incentivar práticas de conservação do solo, difundindo técnicas de manutenção da cobertura do solo e que contribuam para a diminuição do carreamento de sedimentos e consequente impacto aos sistemas fluviais;
- III. promover feiras para troca de sementes, mudas e vendas de produtos agropecuários e extrativistas locais;

- IV. incentivar através de capacitação técnica e incentivos fiscais a produção de derivados do beneficiamento de recursos naturais, em especial o coco macaúba;
- V. fortalecer parcerias com instituições públicas e privadas de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e fomento ao empreendedorismo voltadas para o setor da agricultura familiar, visando fortalecer a produção de alimentos com tecnologias de baixo impacto ambiental;
difundir técnicas agroecológicas entre os produtores rurais de forma a promover a conservação do solo, recursos hídricos, da biodiversidade e da qualidade dos produtos agrícolas.

Seção V

Do Sistema de Informações Ambientais

Art. 134. Fica instituído o Sistema de Informações Ambientais do Município de Brumadinho – SIAB, com a finalidade de organizar e sintetizar os dados e levantamentos ambientais realizados no âmbito da Política Municipal de Meio Ambiente e do Plano Diretor.

§ 1º O Sistema de Informações Ambientais do Município de Brumadinho será gerido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – SEMA.

§ 2º As informações e dados do SIAB são considerados de acesso público.

§ 3º O Sistema de Informações Ambientais do Município de Brumadinho é composto por informações referentes a:

- I. condicionantes ambientais;
- II. compensações ambientais e florestais;
- III. áreas de preservação ambiental;
- IV. áreas verdes de uso público;
- V. unidades de conservação;
- VI. áreas de restrição ambiental;
- VII. parques urbanos;

- VIII. áreas de relevância ambiental;
- IX. outras informações associadas à dinâmica ambiental que forem consideradas relevantes pela administração pública.

Seção VI

Das Receitas Destinadas às Políticas de Meio Ambiente

Art. 135. Os recursos para custeio e implementação das ações apresentados para o desenvolvimento do meio ambiente de Brumadinho serão provenientes do Fundo Municipal do Meio Ambiente – FMMA – previsto na Lei nº Complementar nº 67, de 27 de março de 2012, (Lei 1159/2000) e do Fundo Municipal de Pagamentos por Serviços Ambientais – previsto na lei nº 2396, de 23 de abril de 2018 (Lei 2396 /2018). Às receitas do Fundo Municipal de Meio Ambiente definidas pelo artigo 11 da Lei Complementar nº 67, de 27 de março de 2012, adicionam-se:

- I. recursos provenientes de acordos judiciais decorrentes do rompimento da Barragem B1 da Mina de Córrego do Feijão, em percentual a ser definido pelo CODEMA, acordado com as partes envolvidas;
- II. recursos a serem captados em instituições regionais, como o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paraopeba e o Fundo Metropolitano;
- III. 5% (cinco por cento) dos recursos efetivamente arrecadados e transferidos para o Fundo previsto entre os arts. 62 a 72 desta Lei.

CAPÍTULO XI

SANEAMENTO URBANO E RURAL

Art. 136. O saneamento urbano e rural do Município de Brumadinho tem como objetivo geral assegurar a proteção da saúde da população e do meio ambiente, de forma a orientar o planejamento e a execução de ações, obras e serviços de saneamento no Município.

Art. 137. Para os efeitos desta lei, o Saneamento Básico é integrado pelos sistemas de abastecimento de água, de esgotamento sanitário, de drenagem e de gestão integrada de resíduos sólidos, sendo composto pelos serviços, equipamentos, infraestruturas e instalações operacionais e processos necessários para viabilizar a todo território municipal:

- I. o abastecimento de água com qualidade compatível com os padrões de potabilidade;
- II. a coleta e o tratamento adequado dos esgotos sanitários e de seus efluentes;
- III. a drenagem urbana e rural das águas pluviais, priorizando sua infiltração no solo;
- IV. a redução, reutilização, reciclagem, o tratamento e a disposição final e ambientalmente adequada dos resíduos sólidos originários dos domicílios e da varrição e limpeza de logradouros e vias públicas.

Art. 138. São diretrizes para o Sistema Municipal de Saneamento Básico:

- I. garantir o acesso universal ao saneamento básico, como condição para o exercício da cidadania;
- II. conservar os recursos naturais;
- III. universalizar o acesso à água tratada, em quantidade suficiente, financeiramente viável e dentro dos padrões nacionais para potabilidade;
- IV. universalizar a toda a população os serviços de esgotamento sanitário mediante a promoção de coleta, interceptação, tratamento e disposição ambientalmente adequada dos esgotos sanitários, observada a legislação vigente;
- V. eliminar os lançamentos de esgotos nos cursos d'água e nos sistemas de drenagem e de coleta de águas pluviais, contribuindo para a recuperação de rios e córregos;
- VI. promover a participação social da população no planejamento, implantação e operação das ações de drenagem e de manejo das águas pluviais, em especial na mitigação das inundações e alagamentos;
- VII. identificar novas fontes de captação de água para o abastecimento da população, observadas as diretrizes do Plano Municipal de Saneamento Básico;

- VIII. elaborar diagnóstico dos sistemas de drenagem, avaliando seus impactos nas condições de vida da população, a partir de indicadores sanitários, epidemiológicos, ambientais e socioeconômicos;
- IX. incentivar o estabelecimento de formas de tratamento dos esgotos no meio rural, buscando soluções que associem o uso de efluentes como insumos na agropecuária;
- X. reforçar a importância e implementar programas de apoio à reciclagem de Resíduos sólidos, em parceria com associações de catadores e de reciclagem com atuação no território municipal;
- XI. ampliar as atividades de educação ambiental associadas à correta destinação dos resíduos sólidos;
- XII. otimizar a rotina de compostagem de resíduos verdes no Aterro Sanitário Municipal e distribuir composto resultante para agricultores da Macrozona de Requalificação;
- XIII. incentivar o uso dos resíduos da construção civil na formação de bacias de contenção da drenagem pluvial de estradas na área rural, promovendo a infiltração da água.

Art. 139. O Plano Municipal de Saneamento Básico, seus regulamentos e as normas administrativas deles decorrentes são instrumentos fundamentais e vinculantes para a execução de todas as diretrizes para o saneamento básico urbano e rural do Município de Brumadinho.

Art. 140. Para a autorização de novos empreendimentos, deverá ser realizada equivalência entre a vazão primitiva do terreno e o volume de lançamento de águas pluviais na rede pública de drenagem, priorizando instrumentos que realizem o armazenamento e uso da água.

Art. 141. O lançamento de efluentes sanitários in natura nos cursos d'água, nas áreas providas de rede adequada de coleta, deverá ser averiguada pelo poder público municipal sendo possível a aplicação dos seguintes dispositivos legais:

- I. responsabilização civil conforme o art. 1.291 da Lei Federal nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil;

- II. responsabilização civil conforme os arts. 109 e 110, e conforme o Decreto Federal nº 24.643, de 10 de julho de 1934 – Código das Águas;
- III. responsabilização penal conforme o tipo crime de corrupção ou poluição de água potável, nos termos do art. 271 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal;
- IV. responsabilização penal conforme o crime de poluição nos termos do art. 54 da Lei Federal nº 9.605, de 12 de fevereiro – Lei de Crimes Ambientais.

Parágrafo único. Os tipos legais dispostos nos incisos I a V deste artigo serão aplicados em conformidade com a lei civil e penal e em parceria e cooperação pelos órgãos e autoridades competentes.

Art. 142. Todo sistema de drenagem urbana e rural das águas pluviais, deverá promover a infiltração da água no solo.

§ 1º O poder público municipal poderá instruir ações de fomento e incentivo, inclusive fiscais, para a adequação de residências e empreendimentos já instalados para a implantação de equipamentos de drenagem que promovam a permeabilidade das águas no solo e a detenção das águas de chuva;

§ 2º Para as novas obras esses equipamentos deverão constar no projeto a ser aprovado pela Prefeitura.

CAPÍTULO XII

HABITAÇÃO

Art. 143. O desenvolvimento da Habitação no Município de Brumadinho tem como objetivo geral garantir o acesso universal à moradia digna por meio da democratização da terra urbanizada, da habitação e dos serviços públicos de qualidade, priorizando a população de baixa renda.

Parágrafo único. Para os fins deste capítulo consideram-se de baixa renda as famílias com renda mensal média de até três salários-mínimos, nos termos do art. 3º da Lei nº 1.896, de 24 de outubro de 2011.

Art. 144. Os programas, ações e investimentos públicos e privados em habitação terão como objetivos específicos:

- I. assegurar o direito à moradia digna como direito social;
- II. reduzir o déficit habitacional;
- III. reduzir as moradias inadequadas;
- IV. reduzir os impactos de assentamentos precários sobre áreas de proteção ambiental.

Art. 145. São diretrizes do desenvolvimento da habitação:

- I. priorizar o atendimento à população de baixa renda e à população residente em imóveis ou áreas insalubres, áreas de risco e áreas de preservação permanente;
- II. promover a urbanização de assentamentos precários do ponto de vista urbanístico e ambiental, priorizando a manutenção das famílias no local onde se estabeleceram;
- III. promover a regularização fundiária integrada, observando os critérios urbanísticos, jurídicos e ambientais, de assentamentos precários e irregulares, como favelas, conjuntos habitacionais públicos irregulares, cortiços e loteamentos irregulares, inclusive com o reconhecimento e regularização das atividades comerciais e de serviços existentes nos locais;
- IV. diversificar os programas e os agentes promotores da Política de Habitação de Interesse Social - HIS, de acordo com as características diferenciadas das demandas no setor de habitação;
- V. promover a produção de novas Habitações de Interesse Social - HIS por meio do incentivo à produção privada e da ampliação de convênios e parcerias, priorizando as famílias que integram a faixa 1 e faixa 1,5 - conforme faixas de renda definidas pelo Poder Executivo Federal para desenvolvimento dos programas nacionais de moradia;
- VI. priorizar a provisão de habitação social em áreas dotadas de infraestrutura e transportes coletivos;

- VII. garantir que as realocações de moradores somente ocorram quando indispensáveis às finalidades públicas motivadoras da medida, sendo realizadas por intermédio de procedimentos públicos, isonômicos e democráticos, observando-se os princípios e objetivos definidos nesta lei;
- VIII. promover o atendimento habitacional na forma de prestação de serviço social e público às famílias em condições de vulnerabilidade ou risco social, incluindo as pessoas que ocupam logradouros e praças públicas;
- IX. promover serviços de assistência técnica gratuita nas áreas de arquitetura e engenharia em parceria com instituições de ensino técnico e superior para atendimento da população de baixa renda na resolução de suas necessidades habitacionais;
- X. considerar as condicionantes ambientais nas intervenções habitacionais, com articulação entre urbanização e regularização fundiária de assentamentos precários em programas de saneamento ambiental integrado;
- XI. incentivar a adoção de tecnologias socioambientais, em especial as relacionadas ao uso de energia solar, gás natural e ao manejo da água e dos resíduos sólidos e à agricultura urbana, na produção de Habitação de Interesse Social - HIS e na urbanização de assentamentos precários, especialmente na Zona Especial de Interesse Social 1 - ZEIS 1;
- XII. fortalecer e aprimorar os canais de participação já instituídos, como o Conselho Municipal de Habitação e as Conferências Municipais de Habitação;
- XIII. promover ações de pós-ocupação e acompanhamento das famílias nos novos assentamentos habitacionais;
- XIV. adotar cota de unidades habitacionais destinadas ao atendimento exclusivo de idosos, pessoas com deficiência e outros grupos considerados socioeconomicamente vulneráveis;

- XV. avaliar a oferta de serviços públicos necessários ao atendimento da população em cada novo Empreendimento de Habitação de Interesse Social - EHIS, inclusive para determinar aos órgãos públicos competentes ou ao empreendedor, a título de contrapartida, a melhoria dos equipamentos públicos existentes ou a construção de novos equipamentos para atendimento da demanda local gerada pelo novo empreendimento, caso cabível.

Art. 146. São ações prioritárias para habitação:

- I. revisar o Plano Local de Habitação de Interesse Social – PLHIS, no prazo máximo de 3 (três) anos da promulgação desta Lei;
- II. fortalecer o Programa de Urbanização e Regularização de Assentamentos Precários;
- III. ampliar a inserção do Município nas políticas públicas de habitação e na captação de recursos das esferas estadual e federal;
- IV. elaborar cadastro de famílias em condições inadequadas de moradia, nas áreas urbana e rural;
- V. estabelecer critérios e procedimentos para a distribuição das novas Habitações de Interesse Social - HIS, considerando as necessidades dos grupos sociais mais vulneráveis;
- VI. apoiar a produção social de moradia por meio de fomento às associações, cooperativas e demais entidades;
- VII. incrementar a fiscalização e as penalidades aplicadas a loteamentos clandestinos a fim de incentivar a regularização fundiária de interesse específico;
- VIII. criar mecanismos para prevenir e mediar conflitos fundiários urbanos, de modo participativo e integrado com os demais entes federativos, especialmente com o governo estadual e Municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte, buscando soluções negociadas e alternativas de moradia;
- IX. Estruturar a Política Municipal de Habitação.

Art. 147. Para a estruturação da Política Municipal de Habitação de que trata o inciso IX do art. 146, o Poder Público Municipal promoverá, dentre outras medidas:

- I. a constituição de um órgão institucional específico de natureza pública ligada ao desenvolvimento da Política Municipal de Habitação;
- II. a criação do Programa de Provisão Habitacional, em conformidade com as diretrizes da Política Municipal de Habitação;
- III. a atuação integrada da Política Municipal de Habitação com as demais políticas públicas urbanas, ambientais e sociais;
- IV. a consolidação do Sistema Municipal de Habitação, de forma a garantir a gestão democrática e integrada da Política Municipal de Habitação, especialmente no que se refere ao funcionamento efetivo da diretoria, do conselho e do fundo, específicos;
- V. a implementação de mecanismos e instrumentos diversificados de política urbana em favor da Política Municipal de Habitação, de maneira a reforçar a eficácia de seus programas e ações.

Art. 148. São considerados Empreendimentos Habitacionais de Interesse Social - EHIS aqueles destinados ao atendimento da demanda de habitação de interesse social, em que há participação do poder público com algum nível de subsídio, por meio de programas governamentais municipais, estaduais ou federais.

Parágrafo único. Os Empreendimentos Habitacionais de Interesse Social – EHIS, podem se constituir em implantação de loteamentos e/ou construção de edificações residenciais unifamiliares ou multifamiliares.

Art. 149. O Município deverá exigir como contrapartida referente ao licenciamento de impacto ambiental ou urbanístico para a aprovação de novos loteamentos, nos quais o somatório da área de lotes seja igual ou maior a 65.000 m² (sessenta e cinco mil metros quadrados), que uma porcentagem mínima do total da área líquida destinada aos lotes seja destinada à construção de Habitação de Interesse social - HIS, conforme definido no Anexo XII - Parâmetros Urbanísticos de Ocupação do Solo.

§ 1º As áreas destinadas para Habitação de Interesse Social como contrapartida social deverão atender os seguintes requisitos:

- I. acesso completo à infraestrutura urbana;
- II. garantia de acesso a equipamentos públicos de saúde, educação e lazer de qualidade;
- III. declividade inferior a 30% (trinta por cento);
- IV. integração com a malha urbana municipal;
- V. cumprimento dos parâmetros urbanísticos definidos para a Zona Especial de Interesse Social 2 - ZEIS 2.

§ 2º As áreas para Habitação de Interesse Social serão geridas pelo Município e utilizadas para reassentamento de famílias de baixa renda e redução do déficit habitacional.

§ 3º O Percentual Mínimo de Habitação de Interesse Social é definido pelo zoneamento a partir da Área Líquida do Loteamento, de acordo com o Anexo XII desta Lei.

§ 4º A Área Líquida do Loteamento corresponde ao total da área referente exclusivamente aos lotes, sendo excluída as áreas destinadas para uso público, comum e de circulação.

§ 5º A critério do Poder Público poderá o empreendedor cumprir a obrigação de que trata o caput deste artigo, através de pagamento pecuniário ao Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social, devendo o valor ser equivalente ao percentual calculado sobre o valor venal da gleba rural a ser parcelada.

§ 6º Os recursos arrecadados para o Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social deverão ser utilizados para promover a redução do déficit habitacional e reassentamento de famílias, reduzir o índice de inadequação de domicílios urbanos e para o estabelecimento de infraestrutura adequada nas Zonas Especiais de Interesse Social 1 - ZEIS 1 e nas Zonas de Estruturação Urbana - ZEU.

§ 7º Os recursos arrecadados para o Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social só poderão ser utilizados com a prévia consulta ao Conselho Municipal de Habitação.

§ 8º O valor da avaliação da gleba rural, nos termos do parágrafo 5º, não poderá ser superior ao valor da terra nua (VTN) definido para o município de Brumadinho, constante da tabela de VTN publicada pela empresa de assistência técnica e extensão rural de Minas Gerais, Emater MG, coluna lavoura, aptidão boa, ou outra publicação oficial que vier a substituí-la.

Art. 150. Para os conjuntos residenciais pertencentes a Empreendimentos Habitacionais de Interesse Social - EHIS, as características construtivas da edificação, assim como os parâmetros de dimensionamento mínimo dos ambientes e compartimentos, são aquelas que atendam as especificações mínimas estabelecidas pela Caixa Econômica Federal para empreendimentos de interesse social.

CAPÍTULO XIII

GESTÃO DE RISCOS

Art. 151. A gestão de riscos no território de Brumadinho tem como objetivo geral reduzir e controlar os riscos geológicos, hidrológicos e de outras naturezas decorrentes da ocupação urbana e rural local, aprimorando as condições de vida e segurança habitacional e social e população.

Art. 152. São diretrizes da gestão de risco local:

- I. priorizar ações de caráter preventivo;
- II. prevenir a formação de novas áreas de risco, por meio de diretrizes de urbanização e edificação compatíveis com as potencialidades e restrições do meio físico;
- III. coibir o surgimento de ocupações urbanas nas áreas suscetíveis a inundações, erosão de margens de canal, deslizamentos, queda e rolamento de blocos rochosos;
- IV. adotar instrumentos participativos em todo o ciclo de desenvolvimento dos programas e ações voltados à redução do risco;

- V. reduzir os níveis de risco de inundações, erosões, deslizamentos, queda e rolamento de blocos rochosos, por meio da implantação de intervenções estruturais nas áreas de risco existentes;
- VI. proteger a população nas áreas de risco, mediante a preparação em caso de ocorrência de chuva e/ou desastres;
- VII. realizar vistorias periódicas nas áreas de risco e fiscalização das obras em andamento pela Secretaria de Obras e Serviços Públicos e Defesa Civil, evitando o adensamento da ocupação nas áreas de risco;
- VIII. prestar socorro imediato à população atingida por inundações e movimentos gravitacionais de massa;
- IX. difundir informação sobre áreas de risco e ocorrência de eventos extremos de chuva;
- X. priorizar as ações nas áreas de risco localizadas na Sobrezona de Proteção Ambiental e Ocupação Restrita 2, na Sobrezona de Proteção Ambiental e Ocupação Restrita 3 e na Zona Especial de Interesse Social 1 - ZEIS 1;
- XI. articular as ações de redução de riscos com as demais ações e programas federais, estaduais e municipais, em particular habitação, drenagem, saneamento, proteção e defesa civil;
- XII. seguir os termos da legislação federal referente à proteção e defesa civil;
- XIII. estruturar, capacitar e adquirir equipamentos e outros para a Defesa Civil Municipal continuamente;
- XIV. implementar sistema de alerta para as áreas de risco alto e muito alto, através de meios de veiculação pública como mídia, sirenes, celulares e outros, permitindo a remoção eficaz dos moradores em caso de alertas de chuvas intensas ou contínuas enviados pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais – CEMADEN;
- XV. manter atualizado o mapeamento de áreas de risco, com cadastramento das residências e proposição de escala de prioridade para obras de redução de risco ou remoção e reassentamento;
- XVI. atualizar o Plano de Contingência anualmente e torná-lo público.

Art. 153. São ações prioritárias para a gestão das áreas de risco:

- I. revisar o Plano Municipal de Redução de Riscos, no prazo máximo de 2 (dois) anos da promulgação desta Lei;

- II. manter atualizado o cadastro com intervenções previstas, executadas ou em andamento, remoções realizadas e ocorrências registradas com seus respectivos danos;
- III. realizar serviços de zeladoria e manutenção necessários para a redução de risco de alagamentos e inundações a partir do manejo adequado dos diversos tipos de resíduos, desobstrução dos sistemas de drenagem, limpeza e desassoreamento de córrego;
- IV. organizar equipes aptas para a realização de vistorias periódicas e sistemáticas nas áreas de risco para observação da evolução de situações de perigo e orientação dos moradores;
- V. realizar atividades participativas envolvendo moradores e lideranças comunitárias para discussão da temática risco geológico/hidrológico, incluindo a estruturação de Núcleos Proteção e Defesa Civil - NUPDEC;
- VI. incluir a temática risco geológico/hidrológico de forma transversal nas Escolas Municipais;
- VII. promover atividades de capacitação para o manejo adequado dos resíduos sólidos gerados em áreas de desastre;
- VIII. aperfeiçoar a formação dos servidores públicos municipais por meio de cursos de capacitação para elaboração de diagnóstico, prevenção e gerenciamento de risco, e possibilitar, ainda, sua participação nas atividades de ensino promovidas pelos governos Estadual e Federal;
- IX. monitorar as condições meteorológicas de modo permanente e emitir notificações sobre os tipos, intensidades e durações das chuvas a fim de subsidiar os órgãos municipais competentes na deflagração de ações preventivas ou emergenciais;
- X. articular, junto aos Municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte, políticas integradas para a redução e erradicação de riscos nas áreas próximas ou situadas nos limites intermunicipais;
- XI. implantar protocolos de prevenção e alerta e ações emergenciais em circunstâncias de desastres;
- XII. realizar parcerias para a coleta e análise de informações técnicas e para aplicação de novos métodos e tecnologias que contribuam para melhorias dos sistemas de prevenção e redução de risco;

XIII. elaborar o Plano Municipal de Segurança de Barragens.

Art. 154. O Plano Municipal de Gestão de Barragens de que trata o inciso XIII do artigo 153 deverá englobar todas as Barragens destinadas à acumulação de água para quaisquer usos, à disposição final ou temporária de rejeitos e à acumulação de resíduos industriais existentes no Município de forma integrada, com o intuito de se construir, dentro da estrutura administrativa municipal, um instrumento para subsidiar o gerenciamento efetivo e integrado das ações propostas por cada um dos empreendimentos em seus respectivos PAE, principalmente em relação às ações preventivas.

Parágrafo único. O Plano Municipal de Gestão de Barragens tem como principais objetivos:

- I. exigir dos empreendimentos minerários a atualização periódica do Plano de Atendimento Emergencial – PAE;
- II. atualizar sistematicamente os cenários hipotéticos de ruptura, bem como a melhoria dos modelos de ruptura elaborados, considerando que os resultados das modelagens devem ser apresentados pela empresa à Prefeitura Municipal;
- III. inserir os cenários hipotéticos de ruptura e as respectivas atualizações no sistema de informações ambientais de Brumadinho;
- IV. acompanhar as vistorias periódicas realizadas pelos órgãos de fiscalização;
- V. acompanhar os padrões de segurança de todas as barragens;
- VI. participar das ações relacionadas à identificação e análise das possíveis situações de emergência;
- VII. garantir que os empreendimentos adotem procedimentos preventivos e corretivos em situações de emergência, com indicação do responsável pela ação;
- VIII. garantir que os empreendimentos executem as estratégias e os meios de divulgação e alerta para as comunidades potencialmente afetadas em situação de emergência, com identificação por meio de placas informativas as áreas em função da ameaça de desastre;

- IX. exigir dos empreendimentos minerários o cumprimento do art. 15 da Lei Federal nº 12.334, de 20 de setembro de 2010 – Política Nacional de Segurança de Barragem – com estabelecimento do programa de educação e de comunicação sobre segurança de barragem, com o objetivo de conscientizar a sociedade da importância da segurança de barragens;
- X. realizar com a coordenação da Defesa Civil processos de capacitação, treinamento, sinalização e comunicação unificados, a partir de uma visão integrada dos cenários de ruptura de todos os empreendimentos e respectivas ações relacionadas;
- XI. realizar o levantamento das áreas de patrimônio histórico e cultural que são interceptadas pelos cenários hipotéticos de ruptura das barragens e estudar medidas para salvaguarda e resgate;
- XII. criar, capacitar e instrumentalizar uma “Brigada Voluntária Municipal”, com a finalidade de prestar serviços diversos, voltados para a realização de programas de educação e de comunicação sobre segurança de barragem, apoio e enfrentamento de casos concretos em eventuais situações de emergência, em consonância com as atividades da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros.

Art. 155. A Prefeitura Municipal deverá exigir dos empreendimentos que possuam barragens destinadas à acumulação de água para quaisquer usos, à disposição final ou temporária de rejeitos e à acumulação de resíduos industriais o cumprimento das obrigações constantes na Lei Federal nº 12.334, de 20 de setembro de 2010 – Política Nacional de Segurança de Barragens e na Portaria IGAM nº 2, de 26 de fevereiro de 2019, considerando a necessidade de indicação da área do entorno das instalações e seus respectivos acessos a serem resguardados de quaisquer usos ou ocupações permanentes, exceto aqueles indispensáveis à manutenção e à operação da barragem.

TÍTULO III
DA ORGANIZAÇÃO TERRITORIAL: MACROZONAS E NÚCLEOS URBANOS
CAPÍTULO I
DOS LIMITES E PERÍMETROS URBANOS

Art. 156. Considera-se como limite municipal oficial de Brumadinho aquele indicado pelo órgão oficial de informação territorial responsável por estabelecer os limites intermunicipais e interdistritais no Estado de Minas Gerais, atualmente sob competência da Diretoria de Informação Territorial e Geo Plataformas – DITEG da Fundação João Pinheiro – FJP, vinculada ao Governo do Estado de Minas Gerais.

§ 1º No caso de conflito entre os limites representados nos mapas anexos a esta lei e os limites municipais informados pelo DITEG, prevalecerá o limite oficial informado pelo DITEG, devendo ser ajustado o limite do macrozoneamento e do zoneamento nesta área, caso necessário.

§ 2º Nos casos do § 2º deste artigo, o imóvel que estiver dentro do limite oficial do Município de Brumadinho, mas fora do limite do macrozoneamento e do zoneamento, definidos nos anexos desta Lei, receberá o mesmo macrozoneamento e o mesmo zoneamento da área mais próxima e de características urbanísticas, ambientais e geológicas semelhantes.

Art. 157. O Macrozoneamento Municipal engloba as áreas rurais e urbanas do Município.

Art. 158. As áreas urbanas são aquelas com usos e finalidades urbanas, conforme disposto nesta Lei.

§ 1º O perímetro urbano delimita as áreas urbanas nas quais serão possíveis:

- I. o parcelamento, uso e ocupação com finalidade urbana nos termos da Lei Federal nº 6.766, de 1979 e demais legislações federais, estaduais e municipais pertinentes e vigentes;

- II. a aplicação dos instrumentos jurídicos de políticas urbanas previstos na Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001 – Estatuto da Cidade – e nesta Lei.

§ 2º A atividade minerária é considerada de uso urbano, sendo suas áreas:

- I. Consideradas urbanizáveis e, portanto, passíveis de incidência do Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana nos termos do §2º do art. 32 da Lei Federal nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional;
- II. indisponíveis para parcelamento do solo conforme a legislação civil e urbanística vigente nas esferas federais, estaduais e municipais.

Art. 159. As áreas rurais são aquelas de uso rural e que se encontram fora do perímetro urbano

§ 1º Nas áreas rurais será permitida a implantação de empreendimentos do tipo chácaras de recreio de caráter unifamiliar, desde que respeitadas as seguintes condições:

- I. atendimento das normas aplicáveis ao parcelamento de imóvel rural, especialmente a fração mínima de parcelamento rural para a região, nos termos da art. 8º da Lei Federal nº 5.868, de 12 de dezembro de 1972, ou regulamento que o vier suceder;
- II. aprovação do projeto pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA - nos termos da legislação federal;
- III. demonstração de que o empreendimento não resultará em impacto negativo aos mananciais.

§ 2º As áreas de uso rural que estiverem dentro do perímetro urbano, poderão ser descaracterizadas para fins fundiários, conforme regulamento federal e procedimento específico aplicado pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA – ou órgão competente que o vier suceder.

Art. 160. O perímetro urbano que delimita as áreas urbanas e rurais nos termos dos arts. 158 e 159 está definido no Anexo XV – Mapa do Perímetro Urbano, desta Lei.

Art. 161. A revisão do perímetro urbano do Município deve ser feita, preferencialmente, quando da revisão deste Plano Diretor.

§ 1º Conforme disposto no art. 42-B da Lei Federal nº 10.257 de 2001 – Estatuto da Cidade, a ampliação do perímetro urbano do Município, fora do processo de revisão do Plano Diretor, deverá ser realizada mediante projeto específico que contenha, no mínimo:

- I. demarcação do novo perímetro urbano;
- II. delimitação dos trechos com restrições à urbanização e dos trechos sujeitos a controle especial em função de ameaça de desastres;
- III. definição de diretrizes específicas e de áreas que serão utilizadas para infraestrutura, sistema viário, equipamentos e instalações públicas, urbanas e sociais;
- IV. definição de parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo, de modo a promover a diversidade de usos e contribuir para a geração de emprego e renda;
- V. a previsão de áreas para habitação de interesse social por meio da demarcação de zonas especiais de interesse social e de outros instrumentos de política urbana, quando o uso habitacional for permitido;
- VI. definição de diretrizes e instrumentos específicos para proteção ambiental e do patrimônio histórico e cultural;
- VII. definição de mecanismos para garantir a justa distribuição dos ônus e benefícios decorrentes do processo de urbanização do território de expansão urbana e a recuperação para a coletividade da valorização imobiliária resultante da ação do poder público.

§ 2º Não poderão ser definidos parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo referidos no inciso IV deste artigo, diferentes daqueles previstos pelas zonas urbanas e sobrezonas previstas entre os arts. 188 a 214 desta Lei.

§ 3º O projeto de que trata o §1º deste artigo deverá ser instituído por lei complementar municipal específica e atender às diretrizes do Plano Diretor vigente.

§ 4º A aprovação de projetos de parcelamento do solo no novo perímetro urbano ficará condicionada à existência do projeto específico, previsto no §1º deste artigo e deverá obedecer às suas disposições, bem como ao Plano Diretor e demais normas urbanísticas municipais.

Art. 162. Para as áreas do Município, que se encontram dentro do perímetro urbano e que não foram objeto de parcelamento do solo, deverão ser observadas as seguintes diretrizes no momento da elaboração do projeto de parcelamento do solo:

- I. delimitação das áreas não edificáveis conforme o art. 3º da Lei Federal nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, e o art. 7º do Decreto Estadual nº 44.646, de 31 de outubro de 2007;
- II. delimitação das áreas de preservação permanente conforme a Lei Federal nº 12.651, de 25 de maio de 2012, e a Lei Estadual nº 20.922, de 16 de outubro de 2013;
- III. indicação de soluções para as áreas com restrições à urbanização e dos trechos sujeitos a controle especial em função de desastres;
- IV. delimitação das áreas que serão utilizadas para equipamentos e instalações públicas, urbanas e sociais respeitando o disposto nos arts. 195, 196 e 197 desta Lei;
- V. definição das áreas que serão utilizadas para implantar sistema viário, fazendo conexão entre as áreas não parceladas e os bairros já consolidados, devendo ser observado os anexos desta Lei;
- VI. destinação das áreas necessárias para implantação de infraestrutura urbana de drenagem e saneamento básico conforme diretrizes das concessionárias responsáveis pelo fornecimento do serviço;
- VII. delimitação das áreas destinadas para Habitação de Interesse Social devendo seguir o disposto entre os arts. 143 a 150 desta Lei, sendo a destinação de áreas para construção de Habitação de Interesse Social - HIS observados conforme a zona proposta.

§ 1º O parcelamento de áreas com restrição à ocupação somente será admitido mediante condições especiais de controle ambiental e comprovação da estabilidade do solo através de laudo geotécnico, emitido por Responsável Técnico, devidamente acompanhado da referente Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, além de estudos ambientais que indiquem a possibilidade de ocupação da área ou necessidade de preservação.

2º As áreas destinadas ao sistema viário deverão seguir as regras previstas entre os arts. 29 a 57 desta Lei.

3º O órgão municipal competente para o licenciamento de parcelamento do solo deverá solicitar avaliação aos órgãos responsáveis pelos serviços públicos dispostos no inciso III do caput deste artigo.

4º O órgão municipal competente poderá exigir estudos complementares ao projeto de parcelamento, desde que justificados tecnicamente.

5º Será aplicada a Outorga Onerosa de Alteração de Uso, conforme disposto entre os arts. 250 a 253 desta Lei, nos casos em que o empreendedor descaracterizar gleba de uso rural para fins urbanos.

CAPÍTULO II

DO MACROZONEAMENTO

Art. 163. O Macrozoneamento orienta as normas de parcelamento, uso e ocupação do solo, além de delimitar a divisão do território em função das características geoambientais do patrimônio cultural e natural, da capacidade de adensamento e de infraestrutura, da localização e potencialidades de atividades econômicas e da oferta de produção habitacional.

Art. 164. O Macrozoneamento do Município de Brumadinho, constante no Anexo IV - Mapa de Macrozoneamento desta Lei, compreende as seguintes Macrozonas:

- I. Macrozona de Preservação Ambiental;
- II. Macrozona de Amortecimento Ambiental;
- III. Macrozona de Requalificação Urbanística, Econômica e Ambiental;
- IV. Macrozona de Desenvolvimento Agropecuário;
- V. Macrozona de Proteção de Mananciais;
- VI. Macrozona Urbana da Sede e de Conceição do Itaguá.

Art. 165. O Macrozoneamento local constitui-se ainda por diferentes sobrezoneamentos que identificam áreas de tratamento ambiental e urbanístico específicos.

Parágrafo único. Os sobrezoneamentos de que trata o *caput* do artigo são os seguintes:

- I. Sobrezona de Mineração;
- II. Sobrezona de Recuperação Ambiental;
- III. Sobrezona de Proteção Ambiental e Ocupação Restrita 1;
- IV. Sobrezona de Proteção Ambiental e Ocupação Restrita 2;
- V. Sobrezona de Proteção Ambiental e Ocupação Restrita 3.

Art. 166. As Macrozonas previstas no art. 165 desta Lei são compostas por diferentes áreas urbanas e áreas rurais adjacentes sobre os quais incidem normas de uso e ocupação do solo específicas.

Parágrafo único. São Macrozonas do Município de Brumadinho:

- I. Macrozona de Preservação Ambiental: áreas urbanas de Casa Branca, do Condomínio Retiro das Pedras, de Palhano e áreas rurais adjacentes;
- II. Macrozona de Amortecimento Ambiental: áreas urbanas de Casa Branca, de Campos de Cataguá, de Piedade do Paraopeba, de Palhano, de Suzana e áreas rurais adjacentes;
- III. Macrozona de Requalificação Urbanística, Econômica e Ambiental: áreas urbanas de Córrego do Feijão, Parque da Cachoeira, Tejuco, Pires áreas rurais adjacentes;

- IV. Macrozona de Desenvolvimento Agropecuário: áreas urbanas de Tejuco, Melo Franco, Aranha, Coronel Eurico, Marinhos, Sapê, Rodrigues, Ribeirão, São José do Paraopeba e áreas rurais adjacentes;
- V. Macrozona de Proteção de Mananciais: área urbana da Sede, do Condomínio Águas Claras e de áreas rurais adjacentes;
- VI. Macrozona Urbana da Sede e Conceição do Itaguá: áreas urbanas da Sede Municipal, Conceição do Itaguá, Condomínio Quintas do Rio Manso e áreas rurais adjacentes.

Art. 167. As áreas urbanas constituem-se por diferentes zonas urbanas, que definem diretrizes e parâmetros para ocupação e uso do solo.

Parágrafo único. O Zoneamento Municipal está dividido nas seguintes zonas, constantes no Anexo X - Mapa de Zoneamento desta Lei:

- I. Zona Central – ZC;
- II. Zona de Adensamento – ZA;
- III. Zona de Adensamento Restrito – ZAR;
- IV. Zona de Proteção Ambiental – ZPAM;
- V. Zona de Preservação do Patrimônio Histórico e da Paisagem – ZPH;
- VI. Zona de Estruturação Urbana – ZEU;
- VII. Zona Especial de Interesse Social – ZEIS;
- VIII. Zona de Desenvolvimento Econômico – ZDEM;
- IX. Zona de Grandes Equipamentos – ZGE.

Art. 168. A realização dos programas e ações prioritárias instituídos no presente Plano Diretor caracterizam-se, para além dos parâmetros construtivos, como estratégias fundamentais à concretização dos objetivos e diretrizes definidas para as Macrozonas.

Seção I

Da Macrozona de Preservação Ambiental

Art. 169. A Macrozona de Preservação Ambiental é formada por áreas destinadas à manutenção de sistemas ecológicos, da paisagem natural e sistemas hídricos relevantes para o Município e Região Metropolitana de Belo Horizonte, contemplando as serras que fazem o limite norte e leste do Município, abrangendo as serras da Moeda, Serrinha, da Calçada, do Rola Moça, a Jangada, dos Três Irmãos e das Farofas.

Parágrafo único. São diretrizes da Macrozona de Preservação Ambiental:

- I. Preservar e conservar a conectividade da paisagem natural;
- II. implantar Unidades de Conservação Municipal que incluam áreas de importância para abastecimento hídrico de comunidades próximas, relevância biológica, histórica e uso pela população;
- III. estimular o aproveitamento controlado do potencial hídrico;
- IV. admitir usos e formas de ocupação que contribuam para a sua conservação ou recuperação, bem como para a sua manutenção, vedados usos que possuam potencial de contaminação dos recursos hídricos;
- V. fomentar a proteção das zonas de recarga e Áreas de Preservação Permanente associadas à dinâmica hídrica;
- VI. incentivar programas de controle aos processos erosivos;
- VII. evitar parcelamentos do solo urbano e rural e empreendimentos industriais;
- VIII. promover a proteção das áreas de recarga do conjunto de tipologias de aquíferos associados às Serras;
- IX. desenvolver atividades econômicas de baixo impacto ambiental;
- X. impedir a instalação de indústrias que necessitem da estocagem de produtos químicos como nitratos, sulfatos, aminas e combustíveis, com exceção de postos de combustíveis para abastecimento de frotas internas;
- XI. fiscalizar as atividades minerárias e de alto impacto licenciadas e as que vierem ser licenciadas;
- XII. fomentar o turismo de caráter natural, histórico e ecológico;
- XIII. garantir a participação social nas discussões sobre usos e atividades em andamento e em licenciamento nesta Macrozona;

- XIV. buscar soluções para o conflito com a circulação de caminhões das áreas mineradoras vizinhas, evitando a circulação de caminhões em vias públicas;
- XV. buscar soluções de atravessamento viário que impactem o mínimo possível o meio ambiente, promovendo soluções de passagem para a fauna nativa.

Art. 170. Para a emissão da certidão de conformidade ao licenciamento ambiental de atividades localizadas na Macrozona de Preservação Ambiental, o Poder Público municipal deverá seguir o disposto no art. 129 desta Lei.

Art. 171. Na Macrozona de Preservação Ambiental, nas áreas onde forem implantadas infraestrutura para o desenvolvimento das atividades turísticas, deverão ser realizadas avaliações geológico-geotécnicas garantindo a estabilidade do terreno para a execução da instalação.

Art. 172 - As áreas da Macrozona de Preservação Ambiental com cobertura natural são consideradas como Área de Preservação Permanente, sendo tratadas conforme normas estabelecidas pela Lei Federal nº 12.651, de 25 de maio de 2012 – Código Florestal – e pela Lei Estadual nº 20.922, de 16 de outubro de 2013 – Código Florestal Estadual, ou outras que as venham substituir.

Art. 173. A estruturação da Macrozona, sua ocupação e cumprimento das diretrizes a ela ligadas encontram-se submetidas à realização das seguintes ações viárias prioritárias:

- I. implantação do Projeto de Estrada Parque ligando a Sede à BR-381 no trecho Conquistinha, pavimentando os oito quilômetros e respeitando a restrição de ocupação lindeira para preservar a área de proteção de mananciais;
- II. implantação do Projeto nos moldes de Estrada Parque na Estrada que liga Alberto Flores a Casa Branca, pavimentando os 18 km e implantando marginais para separação da circulação de caminhões de minério, melhorias em trechos mais sinuosos, áreas de parada para apreciação paisagística e outras melhorias;

- III. promover articulação com Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) para implantação de nova alça no entroncamento da Estrada de Piedade de Paraopeba com BR-040, permitindo acesso direto ao sentido Belo Horizonte.

Seção II

Da Macrozona de Amortecimento Ambiental

Art. 174. A Macrozona de Amortecimento Ambiental é formada pelas zonas de amortecimento das Unidades de Conservação de Proteção Integral do Parque do Rola Moça, do Monumento Natural da Mãe d'água e reúne áreas onde deverão ser controlados os processos de ocupação e promovido o uso do solo sustentável.

§ 1º São diretrizes da Macrozona de Amortecimento Ambiental:

- I. garantir a conservação ambiental, promovendo, de forma sustentável, a integração de atividades da comunidade local com a proteção da biodiversidade;
- II. fomentar o lazer;
- III. manter as áreas com cobertura natural e garantir a recomposição vegetal com finalidade de conectividade ecológica e da paisagem;
- IV. conciliar os usos econômicos e sociais do território com as ações de preservação e manutenção das funções ecológicas e ambientais locais;
- V. desenvolver atividades econômicas de baixo impacto ambiental;
- VI. conter o processo de expansão urbana que seja incompatível com as dinâmicas ambientais e ecológicas locais e regionais;
- VII. promover a regularização fundiária dos núcleos urbanos informais;
- VIII. adequar o uso e ocupação do solo às limitações ambientais;
- IX. reduzir a densidade construtiva e demográfica, incentivando ocupações esparsas e presença significativa de áreas verdes e permeáveis;
- X. fomentar o turismo de caráter natural, ecológico e histórico;
- XI. estimular práticas agroecológica e desenvolvimento rural sustentável;
- XII. proteger e recuperar aquíferos e áreas de relevância ambiental;

- XIII. facilitar a circulação turística na região, com sinalização vertical indicativa para automóveis e rotas e sinalização específica para o cicloturismo e o turismo a pé;
- XIV. implantar adequações a circuito de vias com características de Estrada Parque, incluindo melhorias em trechos mais sinuosos, implantação de rota cicloviária, áreas de parada para apreciação paisagística, sinalização indicativa, promovendo a rota turística da Serra da Moeda e incorporando as atrações do Núcleo Urbano de Casa Branca à rota;
- XV. buscar soluções de atravessamento viário que impactem o mínimo possível o meio ambiente, promovendo soluções de passagem para a fauna nativa.

§ 2º As atividades e usos deverão estar restritos àqueles de baixo impacto e em consonância com as prioridades e programas dos planos de manejo das Unidades de Conservação de Proteção Integral.

Art. 175. A estruturação da Macrozona, sua ocupação e cumprimento das diretrizes a ela ligadas encontram-se submetidas à realização das seguintes ações viárias prioritárias:

- I. constituição da rota da Encosta da Serra com adequação a circuito de estradas entre Casa Branca, Piedade do Paraopeba e Suzana e Desenvolvimento de projetos e implantação de adequações a circuito de vias com características de Estrada Parque, incluindo melhorias em trechos mais sinuosos, implantação de rota cicloviária, áreas de parada para apreciação paisagística, sinalização indicativa, estimulando a criação de circuito que promova e reforce o turismo na região;
- II. melhoria dos espaços públicos da Praça São Sebastião, Igreja, Escola, Posto de Saúde e Avenida Casa Branca, com ampliação de passeios para circulação de pedestres e integração às áreas verdes adjacentes e à Avenida Hum e Alameda Sibipiruna;
- III. melhoria das calçadas, passeios e travessias, com estudo de possibilidade de implantação de medidas de acalmamento do tráfego;
- IV. identificação e melhoria de rotas para bicicletas no acesso às áreas centrais urbanas e caminhos turísticos;

- V. melhoria dos espaços públicos da Praça da Igreja, Rua do Rosário, Rua Água Branca com ampliação de passeios para circulação de pedestres em Piedade do Paraopeba.

Art. 176. São diretrizes específicas para a área urbana de Piedade do Paraopeba:

- I. incentivar as práticas tradicionais desenvolvidas neste território, resgatando sua memória, cultura e história;
- II. garantir à população o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, a equidade e inclusão social e territorial;
- III. promover a diversificação dos comércios e serviços locais;
- IV. controlar a atividade minerária a partir de práticas sustentáveis;
- V. canalizar investimentos para requalificação urbanística e complementação da infraestrutura urbana e rural;
- VI. melhorar as condições de circulação local a pé e por bicicleta;
- VII. diminuir velocidade máxima regulamentada no atravessamento do núcleo urbano, conforme diretrizes estabelecidas no Plano Diretor.

Seção III

Da Macrozona de Requalificação Urbanística, Econômica e Ambiental

Art. 177. A Macrozona de Requalificação Urbanística, Econômica e Ambiental é formada por áreas que são diretamente afetadas pela atividade minerária e pelo rompimento da Barragem B1 da Mina de Córrego do Feijão e reúne localidades prioritárias para processos de requalificação e revitalização urbana, ambiental e econômica.

§ 1º São diretrizes da Macrozona de Requalificação Urbanística, Econômica e Ambiental:

- I. requalificar os núcleos urbanos dotando-os de toda a infraestrutura urbana básica, serviços e equipamentos urbanos, tais como de educação, saúde, lazer e saneamento;
- II. ressignificar a cultura e história dos núcleos urbanos, incentivando práticas tradicionais desenvolvidas nestes territórios, resgatando memória;

- III. garantir à população o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, a equidade e inclusão social e territorial;
- IV. promover a análise da qualidade do solo, água e ar quanto ao nível de contaminação decorrente do rompimento da Barragem B1 e tornar público os dados;
- V. garantir a contenção de materiais provenientes do rompimento da barragem, garantindo estabilização do solo e o controle de sedimentos, de forma a não impactar áreas à jusante;
- VI. promover a destinação econômica dos resíduos sólidos aportados no Aterro Sanitário através da reciclagem, produção de composto orgânico e aproveitamento de gás, envolvendo associação de moradores locais;
- VII. promover a diversificação dos comércios e serviços locais;
- VIII. apoiar a abertura de pequenos negócios;
- IX. qualificar a mão de obra para operação na atividade econômica base;
- X. requalificar e fortalecer a produção agropecuária nas áreas rurais;
- XI. controlar a atividade minerária a partir de práticas sustentáveis;
- XII. fomentar a diversificação e aprimoramento tecnológico da atividade econômica base;
- XIII. canalizar investimentos para requalificação da infraestrutura urbana e rural;
- XIV. garantir abastecimento de água potável em qualidade compatível para o abastecimento das populações urbanas;
- XV. priorizar soluções seguras do acesso a pé e de bicicleta dos alunos às escolas locais, implantando medidas moderadoras de tráfego no entorno das escolas e espaços confortáveis e seguros para o acesso por transporte escolar;
- XVI. melhorar as condições de circulação local a pé e por bicicleta nos núcleos urbanos da Macrozona;
- XVII. diminuir velocidade máxima regulamentada no atravessamento dos núcleos urbanos.

§ 2º Qualquer intervenção que for realizada neste território para reparação dos impactos causados pelo rompimento da Barragem B1 da Mina de Córrego do Feijão deve ser baseada na garantia do não comprometimento da qualidade de vida dos moradores da região e dos ecossistemas, devendo ser realizada, previamente à anuência municipal, audiência pública com ampla participação da população, explicando os impactos inerentes ao empreendimento e medidas mitigadoras e/ou compensatórias propostas.

Art. 178. Considerando-se suas especificidades, fica instituída a aplicação de no mínimo 15% e no máximo 25% dos recursos disponíveis no FDET – modalidades I, II e III – para o cumprimento dos programas, políticas e medidas ligadas à Macrozona de Requalificação Urbana, Econômica e Ambiental.

Art. 179. A estruturação da Macrozona, sua ocupação e cumprimento das diretrizes a ela ligadas encontram-se submetidas à realização das seguintes ações viárias prioritária:

- I. promover o controle por parte do SETRANSB, ou órgão gestor que venha a substituí-lo, das linhas de transporte fretado e do acesso dos veículos de serviço, de forma a que cumpram sua função sem impactar de forma significativa os núcleos urbanos vizinhos;
- II. adequação da rede viária instalada para diminuir o impacto ambiental, especialmente minimizando a impermeabilização decorrente de pavimentação e calçamento, implantando soluções de drenagem adequadas e permitindo pontos conexões vegetais para circulação da fauna;
- III. implantar o Projeto de Estrada Parque na Estrada que liga Alberto Flores a Casa Branca, pavimentando com solução permeável os 18 km e implantando marginais para separação da circulação de caminhões de minério, melhorias em trechos mais sinuosos, áreas de parada para apreciação paisagística e outras melhorias;
- IV. incentivar, por meio de provimento de aparato de infraestrutura para a realização de eventos culturais locais;

- V. estimular o setor comercial local por meio da criação de um plano de acompanhamento econômico dos micro e pequenos empresários da região no intuito de captar demandas, ociosidades, que possam ser corrigidas e incentivadas pelo Poder Público local;
- VI. elaborar em cooperação entre o setor público e privado, a criação de uma linha de crédito especial para os micro e pequenos empresários da referida macrozona;
- VII. exigir práticas minerárias mais sustentáveis na região, com apoio e fiscalização do poder público local;
- VIII. promover, periodicamente, encontros e audiências dos representantes das mineradoras da região com os moradores e com o poder público, como forma de se estabelecer diretrizes, metas, captar demandas e fiscalizar a prática mais sustentável da mineração no território;
- IX. fomentar a capacitação, por meio de parcerias e convênios, dos moradores da região, com o objetivo da diversificação econômica local, e não apenas de alocação de mão de obra no mercado de trabalho já estabelecido.

Seção IV

Da Macrozona de Desenvolvimento Agropecuário

Art. 180. A Macrozona de Desenvolvimento Agropecuário é formada por áreas predominantemente voltadas para atividade agropecuária local, sobretudo no cultivo de fruticultura e atividade pecuária extensiva, mostrando-se relevante para fomento da economia, manutenção da segurança alimentar, nutricional e ambiental local.

Parágrafo único. São diretrizes para a Macrozona de Desenvolvimento Agropecuário:

- I. fomentar a extensão rural como forma de apoiar instrumentos de planejamento, regularização ambiental e processos produtivos de menor impacto;
- II. fomentar atividades econômicas de baixo impacto ambiental;
- III. estimular práticas agroecológicas e de desenvolvimento rural sustentável;

- IV. promover o turismo ecológico e rural;
- V. implementar práticas de agregação de valor à atividade agropecuária;
- VI. incentivar o associativismo e a produção pecuária;
- VII. fortalecer as cadeias produtivas e os canais de abastecimento interno;
- VIII. incrementar o financiamento agropecuário;
- IX. constituir uma nova centralidade no Município a partir da articulação dos núcleos urbanos de Aranha, Melo Franco e Marques;
- X. garantir que os núcleos urbanos sejam dotados da infraestrutura urbana básica e dos equipamentos públicos de lazer, saúde e educação;
- XI. promover a regularização fundiária dos núcleos urbanos informais;
- XII. promover a diversificação dos comércios e serviços nos núcleos urbanos;
- XIII. projetar e executar rede viária que permita a articulação entre os diversos núcleos urbanos;
- XIV. proteger e recuperar aquíferos;
- XV. proteger e valorizar as Comunidades Quilombolas;
- XVI. ampliar e reforçar a rede de atendimento por transporte coletivo e escolar na Macrozona;
- XVII. priorizar soluções seguras do acesso a pé e de bicicleta dos alunos às escolas locais;
- XVIII. garantir o escoamento da produção rural, implantando soluções de ampliação da capacidade de circulação e conexão com os demais Municípios da RMBH;
- XIX. facilitar a conexão da região produtora com a estrada da Conquistinha;
- XX. contribuir para fortalecimento da centralidade de Aranha e Melo Franco com medidas que facilitem o escoamento pela MG-040 (norte) e pelas saídas de atravessamento da Serra da Moeda;
- XXI. facilitar a circulação turística na região, com sinalização indicativa mais presente e rotas de cicloturismo.

Art. 181. Na Macrozona de Desenvolvimento Agropecuário serão estimulados empreendimentos associados ao beneficiamento de produtos agrícolas e turísticos.

Art. 182. A estruturação da Macrozona, sua ocupação e cumprimento das diretrizes a ela ligadas encontram-se submetidas à realização das seguintes ações viárias prioritárias:

- I. promover em Aranha/Melo Franco um ponto de articulação do transporte de passageiros e cargas;
- II. projetar e executar novo atravessamento do Rio Paraopeba, conectando os dois lados da macrozona e do Município;
- III. pavimentar a MG-155 (Sul) a partir de Coronel Eurico e com acesso para São José do Paraopeba, melhorando acesso e escoamento de produção, além de facilitar a conexão com quilombos e acesso a pontes de interesse turístico como a estação ferroviária de Marinhos;
- IV. projetar e executar possibilidade de travessia em Melo Franco ou Ponte das Almoreimas, integrando o lado Sul do Município e facilitando escoamento da produção;
- V. promover melhorias nos espaços públicos da Praça da Igreja de Jesus, Maria e José e Rua São Vicente em Aranha e Praça da Igreja de Santa Terezinha com ampliação de passeios para circulação de pedestres;
- VI. promover sinalização de identificação do nome das localidades e indicativa para acessá-las;
- VII. implantar nova transposição da ferrovia em Melo Franco.

Seção V

Da Macrozona de Proteção de Mananciais

Art. 183. A Macrozona de Proteção de Mananciais é formada por áreas de relevância hídrica associadas à captação para abastecimento público da Sede Municipal e da Região Metropolitana de Belo Horizonte, com usos restritos e que tem como prioridade a manutenção dos sistemas hídricos superficiais e subterrâneos.

§ 1º Na Macrozona de Proteção de Mananciais os empreendimentos devem apresentar baixo impacto ambiental, as atividades agrícolas devem priorizar técnicas agroecológicas e atividades associadas ao lazer e ao turismo ecológico devem ser incentivadas.

§ 2º São diretrizes da Macrozona de Proteção de Mananciais:

- I. proteger o sistema hídrico, por meio do fomento a ações de saneamento dos cursos d'água;
- II. manter e recuperar a capacidade de recarga dos aquíferos;
- III. preservar e recuperar coberturas naturais florestais e campestres;
- IV. recuperar áreas degradadas e recomposição florestal;
- V. formar corredores ecológicos;
- VI. fomentar o lazer e turismo ecológicos;
- VII. criar percursos de mobilidade ativa, através da implantação de vias parque ou vias pedonais ciclísticas;
- VIII. fomentar o uso econômico por sistemas agroecológico e de menor impacto ambiental;
- IX. fomentar a requalificação e aprimoramento tecnológico dos empreendimentos atualmente existentes;
- X. controlar o desenvolvimento de atividades de médio e grande porte;
- XI. desenvolver ações econômicas e urbanas de baixo impacto ambiental;
- XII. fomentar ações e atividades de conservação do solo e de controle de focos erosivos, visando a melhoria da dinâmica hidrológica;
- XIII. controlar a ocupação de parcelamentos do solo urbano;
- XIV. desestimular a ampliação da ocupação por atividades humanas e estimular a preservação do ambiente natural;
- XV. ampliar e reforçar a rede de atendimento por transporte coletivo e escolar na Macrozona;
- XVI. facilitar a circulação turística na região, com sinalização vertical indicativa para automóveis e rotas e sinalização específica para o cicloturismo e o turismo a pé.

Art. 184. Os empreendimentos localizados na Macrozona de Proteção de Mananciais devem, quando do licenciamento ambiental, apresentar estudos preliminares sobre os impactos gerados sobre a qualidade e quantidade de água.

Art. 185. A estruturação da Macrozona, sua ocupação e cumprimento das diretrizes a ela ligadas encontram-se submetidas à realização das seguintes ações viárias prioritárias:

- I. implantar Projeto de Estrada Parque ligando a Sede à BR-381 no trecho Conquistinha, pavimentando os oito quilômetros e respeitando a restrição de ocupação lindeira para preservar a área de proteção de mananciais e segregação da circulação de caminhões de minério;
- II. viabilizar a pavimentação da MG-040 (Sul), até a divisa do Município, com possibilidade de se estender até Bonfim, articulando-se aos órgãos do Governo de Minas com competência para tal.

Seção VI

Da Macrozona da Sede e Conceição de Itaguá

Art. 186. A Macrozona da Sede e Conceição de Itaguá é formada por áreas vazias, centralidades e bairros consolidados do Distrito Sede e do Distrito de Conceição do Itaguá, bem como de seu entorno, caracterizando-se pela multiplicidade de usos, padrões de adensamentos e atividades econômicas no contexto municipal.

§ 1º A Macrozona da Sede Municipal e Conceição do Itaguá é composta pelas áreas urbanas da Sede Municipal, de Conceição do Itaguá e do Condomínio Quintas do Rio Manso.

§ 2º São diretrizes da Macrozona da Sede e Conceição de Itaguá:

- I. promover a regulação do solo urbano e o adequado planejamento dos novos parcelamentos que forem implantados;
- II. equalizar o parcelamento e ocupação do solo em função da capacidade de suporte do território devido a presença de infraestrutura urbana e equipamentos públicos;

- III. promover a regularização fundiária das ocupações informais;
- IV. adequar o uso e ocupação do solo às limitações ambientais;
- V. garantir áreas para implantação de parques lineares e áreas verdes de uso público;
- VI. estruturar o sistema viário visando a melhoria da mobilidade urbana;
- VII. promover a melhoria da articulação viária com as diversas regiões da área urbana;
- VIII. promover a qualificação da mão de obra local;
- IX. fomentar as atividades ligadas à cadeia produtiva da atividade econômica base;
- X. desconcentrar das atividades terciárias complexas;
- XI. constituir o Complexo Industrial Local;
- XII. promover incentivos fiscais para atividades de agricultura urbana;
- XIII. apoiar às atividades indústrias de pequena escala, sobretudo do setor de alimentos e bebidas;
- XIV. fortalecer o cooperativismo e apoio a atividade hoteleira voltada ao turismo local.
- XV. ampliar e reforçar a rede de atendimento por transporte coletivo e escolar na macrozona;
- XVI. priorizar soluções seguras do acesso a pé e de bicicleta dos alunos às escolas locais, implantando medidas moderadoras de tráfego no entorno das escolas e espaços confortáveis e seguros para o acesso por transporte escolar;
- XVII. implantar medidas de circulação e sinalização, incluindo estacionamento rotativo nas áreas comerciais;
- XVIII. facilitar o abastecimento de mercadorias na Macrozona e nas áreas de carga e descarga.

Art. 187. A estruturação da Macrozona, sua ocupação e cumprimento das diretrizes a ela ligadas encontram-se submetidas à realização das seguintes ações viárias prioritárias:

- I. elaborar e implementar o Plano de Circulação das áreas urbanas, considerando os novos acessos a serem implantados em curto prazo;

- II. realizar a duplicação da Ponte de Acesso ao bairro Cohab para possibilitar a conexão à Estrada da Conquistinha;
- III. finalizar a Implantação da Ponte iniciada pelo Estado, da estrada que ligará a ponte até a UPA e da conexão viária do lado Oeste do Rio Paraopeba, conectando com a Avenida Inhotim;
- IV. implantar o Anel Viário Sul, projetar e executar via de Contorno com saída antes do CRAS, para conectar a cidade no lado Sul, aliviando o trânsito no centro da cidade;
- V. melhorar na MG-040 (Norte) o atravessamento da área do Distrito Industrial, Alargamento ou marginais no trecho próximo à UPA;
- VI. implantar nova transposição da ferrovia na ligação com o Bairro São Conrado;
- VII. implantar ponte para pedestres entre o Bairro São Conrado e o Trevo da MG-040 e Estrada de Alberto Flores;
- VIII. implantar uma Rede de Infraestrutura Cicloviária que contemple as ciclovias e ciclofaixas existentes, os novos trechos nas vias principais e em áreas ambientais como a beira do Rio, parques (Parque linear Silva Prado, Lourdes, Córrego até Cidade Nova e Lagoa Fabinho) e vias laterais ao trem entre Pires e Inhotim.

CAPÍTULO III

DAS SOBREZONAS

Seção I

Da Sobrezona de Mineração

Art. 188. A Sobrezona de Mineração refere-se às áreas ocupadas por empreendimentos minerários em atividade, exauridos ou paralisados, situados em áreas de relevância ambiental.

§ 1º Na Sobrezona de Mineração deverão ser implementadas ações visando o controle dos impactos negativos das intervenções físicas, efluentes líquidos, emissões atmosféricas e resíduos sólidos gerados pela atividade instalada, de modo a corrigir ou reduzir os seus impactos sobre a dinâmica ecológica, os cursos d'água e a paisagem.

§ 2º São diretrizes para a Sobrezona de Mineração:

- I. acompanhar o planejamento e a operação da atividade mineradora de itabirito e minérios associados de forma que ocorra com projeto geotécnico, garantindo a estabilidade dos taludes e sistemas de drenagem;
- II. realizar projetos que incentivem a recuperação das áreas degradadas;
- III. incentivar planos de revegetação, manutenção e/ou restabelecimento da cobertura vegetal, concomitantes aos projetos de construção e exploração de projetos civis e mineiros;
- IV. aproveitar as águas subterrâneas provenientes do deságue de cavas das minerações de ferro;
- V. realizar e dar publicidade à população dos dados de monitoramento da qualidade da água e do nível piezométrico com periodicidade mínima mensal;
- VI. exigir o cadastramento e monitoramento da qualidade das águas das nascentes existentes na microbacia de inserção do empreendimento e em microbacias vizinhas, durante o período de operação e após o encerramento das atividades;
- VII. exigir dos empreendimentos de mineração a apresentação, dos Planos de Fechamento de Minas finais e executivos, por meio das audiências públicas demandadas no âmbito processo de licenciamento ambiental por órgão competente;
- VIII. exigir dos empreendimentos de mineração a apresentação dos Planos de Descaracterização e Descomissionamento de barragens e rejeitos e de barragens de resíduos industriais, por meio das audiências públicas;
- IX. reabilitar ambientalmente as áreas com o fim do processo minerário, garantindo interesse coletivo e social na destinação das áreas;
- X. promover o controle por parte do SETRANS, ou órgão gestor que venha a substituí-lo, das linhas de transporte fretado e do acesso dos veículos de serviço, de forma a que cumpram sua função sem impactar de forma significativa as regiões vizinhas;

- XI. internalizar nas áreas de mineração o estacionamento dos veículos de fretamento e de serviço;
- XII. buscar soluções para o conflito com a circulação de caminhões das áreas mineradoras com as áreas vizinhas, evitando a circulação de caminhões em vias públicas.

§ 3º As áreas de mineração e de uso de recursos minerais, em atividade ou exauridas, devem apresentar um programa de recuperação de áreas degradadas, em acordo com o estabelecido na legislação federal e estadual pertinentes, garantindo a destinação pública das áreas recuperadas e sua inserção na conectividade da paisagem e ecológica, em acordo com as diretrizes da Macrozona.

§ 4º As áreas delimitadas pela Sobrezona de Mineração são consideradas urbanas nos termos do inciso I, §2º do art. 158 desta Lei.

§ 5º As audiências públicas referidas neste artigo deverão ocorrer no Município de Brumadinho.

~~**§ 6º** Passarão a integrar a sobrezona de mineração as atividades minerárias que vierem a ser licenciadas, parcial ou integralmente, e que estejam atualmente fora da atual sobrezona.~~ **(§6º alterado pela LC 135/2024)**

§ 6º A revisão e atualização da delimitação da Sobrezona de Mineração poderá ocorrer por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal mediante anuência prévia do Conselho Municipal do Meio Ambiente (CODEMA) e do Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável (COMDESP), no rito do Artigo 301 desta Lei Complementar, sempre que ocorrer:

- I. a aprovação de projeto de parcelamento ou ocupação do terreno situado na referida sobrezona, de ofício, pelo Órgão de Planejamento Urbano, ou;
- II. a iniciativa de criação de Unidade de Conservação ou Corredor Ecológico, de ofício, pelo Órgão Ambiental integrante do SISEMA, ou;
- III. a necessidade de conformação dos limites da área abrangida pelo Direito Minerário, concedido pela Agência Nacional de Mineração.

§ 7º Aplicam-se as diretrizes e parâmetros previstos à sobrezona de Mineração para qualquer atividade minerária que vier a ser licenciada parcialmente ou integralmente nos termos do parágrafo anterior.

§ 8º O Poder Executivo deverá fazer constar as diretrizes e parâmetros previstos no parágrafo 7º deste artigo, em suas Declarações de Conformidade, bem como providenciar os ajustes de perímetro necessários a adequação da sobrezona.

Art. 189. A rede viária instalada, mesmo quando interna aos empreendimentos minerários, deve receber adequações para diminuir o impacto ambiental, especialmente minimizando a impermeabilização decorrente de pavimentação e calçamento, e implantando soluções de drenagem adequadas.

Seção II

Da Sobrezona de Recuperação Ambiental

Art. 190. A Sobrezona de Recuperação Ambiental é formada pela área diretamente atingida pelos sedimentos provenientes do rompimento da Barragem B1 do Córrego Feijão onde deverão ser implementadas ações visando a recuperação do ambiente modificado.

Parágrafo único. São diretrizes para a Sobrezona de Recuperação Ambiental:

- I. desenvolver atividades para a contenção e remoção dos rejeitos depositados na área após a ruptura da Barragem B1 de forma a evitar que estes cheguem até o Rio Paraopeba;
- II. desenvolver atividade visando o tratamento das águas superficiais e fluviais próximo à confluência do Ribeirão Ferro-Carvão com o Rio Paraopeba;
- III. realizar o cercamento da área atingida durante o período de recuperação, de forma a impedir o uso inadequado dos terrenos;
- IV. considerar a população vizinha na definição do uso futuro da área impactada;
- V. desenvolver atividades visando o controle dos processos erosivos laminares, lineares e de margens de canal;

- VI. realizar e dar publicidade à população dos dados de monitoramento da qualidade da água dos cursos d'água inseridos nesta Sobrezona com periodicidade mínima mensal;
- VII. estimular programas de revegetação e reabilitação de matas ciliares;
- VIII. estimular programas de Mapeamento e conservação das nascentes no entorno da área afetada;
- IX. estabelecer diretrizes e apoiar a remediação do dano gerado pelo rompimento da barragem e a implantação de um espaço de memória para o reconhecimento do desastre e das pessoas atingidas.

Seção III

Da Sobrezona de Proteção Ambiental e Ocupação Restrita 1

Art. 191. A Sobrezona de Proteção Ambiental e Ocupação Restrita 1 refere-se as áreas que englobam os cenários hipotéticos de ruptura das barragens de mineração e a área estimada de influência da Barragem do Manso.

§ 1º São diretrizes para a Sobrezona de Proteção Ambiental e Ocupação Restrita 1:

- I. Impedir ocupações permanentes para fins residenciais ao longo das áreas de autossalvamento estabelecidas pelos Planos de Ação Emergencial – PAE;
- II. impedir o parcelamento do solo urbano para fins residenciais;
- III. incentivar a manutenção e/ou revitalização da cobertura vegetal, principalmente das matas ciliares;
- IV. desestimular a pecuária extensiva.

§ 2º Em áreas urbanas consolidadas e/ou com projetos de parcelamentos em tramitação onde houver a incidência desta Sobrezona, os lotes deverão adotar os parâmetros urbanísticos da Zona de Adensamento Restrito.

§ 3º Fica vedada a concessão de licença ambiental para construção, instalação, ampliação ou alteamento de barragem em cujos estudos de cenários de rupturas seja identificada comunidade na zona de autossalvamento conforme disposto no art. 12 da Lei Estadual nº 23.291, de 25 de fevereiro de 2019 – Política Estadual de Segurança de Barragens.

Seção IV

Da Sobrezona de Proteção Ambiental e Ocupação Restrita 2

Art. 192. A Sobrezona de Proteção Ambiental e Ocupação Restrita 2 refere-se as áreas que são classificadas com alta suscetibilidade à ocorrência de movimentos gravitacionais de massa, sendo deslizamentos, queda e rolamento de blocos rochosos.

Parágrafo único. São diretrizes para a Sobrezona de Proteção Ambiental e Ocupação Restrita 2:

- I. restringir a ocupação do solo em área classificada como de suscetibilidade alta à ocorrência de deslizamentos, queda e rolamento de blocos rochosos, promovendo a recuperação da cobertura vegetal quando a mesma estiver degradada;
- II. considerar as características geológicas, geomórfológicas, litopedológicas e climáticas locais nesta sobrezona, caso ocorra qualquer intervenção antrópica;
- III. considerar as tipologias de processos geodinâmicos passíveis de serem deflagrados e respectivos alcances nesta sobrezona, caso ocorra qualquer intervenção antrópica;
- IV. manter a densidade construtiva baixa e realizar o mínimo de intervenções viárias, carro ocorra o parcelamento, uso e ocupação do solo nesta Sobrezona;
- V. manter, sempre que possível, a vegetação nativa;
- VI. incentivar recuperação da cobertura vegetal, através de reflorestamentos consorciados, com espécies nativas;
- VII. realizar projetos que incentivem a manutenção e/ou recuperação da cobertura vegetal;

- VIII. realizar e dar publicidade à população dos dados de monitoramento da qualidade da água dos cursos d'água inseridos nesta Sobrezona com periodicidade mínima mensal;
- IX. realizar o monitoramento e a recuperação das áreas com ocorrência de processos erosivo lineares, principalmente nas áreas atingidas por ravinas e voçorocas;
- X. estimular atividades agrossilvipastoris sustentáveis;
- XI. quando do uso agropecuário, utilizar-se de densidades de pastejo, compatíveis com o terreno nestes locais, evitando desmatamentos, incentivando culturas permanentes consorciadas com vegetação nativa;
- XII. em caso de mineração, garantir a estabilidade geotécnica e controle de finos durante as atividades, além da reabilitação das áreas degradadas imediatamente após o término das atividades minerárias.

Art. 193. Na Sobrezona de Proteção Ambiental e Ocupação Restrita 2, quando houver o parcelamento, uso e ocupação do solo, deverão ser observados:

- I. a realização de laudos geológicos-geotécnicos caracterizando, a partir do projeto de parcelamento e edificação, os eventuais riscos geológicos e hidrológicos, bem como as intervenções estruturais necessárias para eliminação do risco, quando for o caso;
- II. a implantação de vias estruturantes, vias distribuidoras, vias arteriais, ou vias coletoras, deve ser evitada ou concentrar-se, preferencialmente, nos divisores d'água, patamares e vertentes de menor declividade;
- III. os lotes deverão adotar os parâmetros urbanísticos da Zona de Adensamento Restrito.

§ 1º Em áreas com ocorrência de xistos e filitos, a execução de obras viárias, devem ser prescindidas de sistemas de escoamento de drenagem adequadas à hidrologia e condições de infiltração locais.

§ 2º Em áreas com ocorrência de xistos e filitos, a estabilidade dos taludes de escavação está relacionada com a direção das discontinuidades e feições naturais da estrutura da rocha, portanto, ao realizar obras de qualquer natureza, estas devem ser vistas por especialistas levando-se em consideração essas características e não só altura, e ângulo de corte.

§ 3º Em áreas com ocorrência de gnaisses, ao se realizar o parcelamento do solo, este deve ocorrer de forma controlada e planejada, observando-se a declividade do terreno e implantado um sistema de esgotamento sanitário.

Seção V

Da Sobrezona de Proteção Ambiental e Ocupação Restrita 3

Art. 194. A Sobrezona de Proteção Ambiental e Ocupação Restrita 3 refere-se as áreas que são classificadas com alta suscetibilidade à ocorrência de processos de inundação.

§ 1º São diretrizes para a Sobrezona de Proteção Ambiental e Ocupação Restrita 3:

- I. desestimular ocupações permanentes;
- II. controlar a ocupação de áreas de suscetibilidade e risco de inundação através de regulamentação;
- III. aumentar a percepção do risco de inundação;
- IV. incentivar a manutenção e/ou revitalização da cobertura vegetal, principalmente das matas ciliares;
- V. desestimular a pecuária extensiva.

§ 2º Em áreas urbanas onde houver a incidência desta Sobrezona, os lotes deverão adotar os parâmetros urbanísticos da Zona de Adensamento Restrito.

Art. 195. Deverão ser elaborados estudos hidrológicos e hidráulicos da Bacia do Paraopeba, especificamente em relação à sede do Município de Brumadinho para a definição de normas para o controle do adensamento da ocupação, para os cenários de suscetibilidade e risco à inundação associados ao tempo de retorno/período de recorrência das precipitações máximas e utilização dessas manchas para subsidiar o plano de contingência do Município.

§ 1º Esta proposta vem ao encontro da necessidade de serem adotadas ações a curto e médio prazo para impedir a ampliação dos problemas já existentes em Brumadinho relacionados à ocupação de áreas suscetíveis à ocorrência de inundações, e para possibilitar uma convivência mais segura com o risco, em detrimento aos cenários hipotéticos que serão estabelecidos pela modelagem hidrológica, principalmente na sede do Município.

§ 2º Deve-se considerar os seguintes objetivos:

- I. definir espacialmente como áreas alvo para a proposição de ações visando o controle da ocupação os cenários de inundação relacionados aos tempos de recorrência de 2, 5, 10, 20, 25, 30, 50 e 100 anos (avaliação do perigo).
- II. definir como meta as precipitações com tempo de retorno/períodos de recorrência (TR) de até 100 anos para a proposição de ações preventivas e emergenciais (Plano de Contingência) possibilitando, assim, uma convivência de menor risco com as cheias que excederem a capacidade do sistema de drenagem;
- III. a partir dos cenários de inundação caracterizar por meio de análises quantitativas o risco de inundação (considerando a altura da lâmina d'água, velocidade do fluxo e vulnerabilidade).

Art. 3º Após a elaboração de estudos hidrológicos e hidráulicos da Bacia do Paraopeba, especificamente em relação à sede do Município de Brumadinho, deverá ser elaborado um Plano de Gestão das Inundações com os seguintes objetivos:

- I. planejar a distribuição da água pluvial no tempo e no espaço, com base na tendência de ocupação urbana compatibilizando esse desenvolvimento e a infraestrutura para evitar prejuízos sociais, econômicos e ambientais;
- II. definir as cotas de piso acabado mínimas, para cheias com período de retorno de 30 anos, para os lotes ainda não ocupados das Zonas de Adensamento Restrito;
- III. melhorar a capacidade de previsão perante situações de cheias e inundações;
- IV. elaborar um sistema de medição de chuva e vazão ao longo da bacia do Paraopeba para dar subsídio aos sistemas de alerta e alarme;
- V. elaborar um sistema de alerta e alarme, e de ações emergenciais;

- VI. subsidiar o plano de contingência do Município;
- VII. proposição de medidas de convivência com o regime hídrico, dentro do plano de gestão das inundações, tendo como meta atingir o grau de proteção hidrológica para cheias de período de retorno de até 100 anos em 2030;
- VIII. melhorar a resiliência e diminuir a vulnerabilidade dos elementos situados nas zonas de possível inundação;
- IX. contribuir para o melhoramento do ordenamento do território;
- X. articular as ações de drenagem com o planejamento territorial e demais serviços de saneamento básico;
- XI. dotar a Prefeitura Municipal de Brumadinho de um instrumento de gestão para minimizar os problemas das inundações.

Art. 196. Deverá ser elaborado o Plano Diretor de Macrodrenagem da Bacia do Paraopeba, contendo diagnóstico, estudos hidrológicos e hidráulicos dos principais cursos d'água da bacia, diretrizes e propostas que visam reduzir as ocorrências de enchentes e inundações.

CAPÍTULO IV

ZONEAMENTO URBANO MUNICIPAL

Art.197. O zoneamento urbano municipal aplica-se a todas as áreas delimitadas pelo perímetro urbano, conforme o Anexo X – Mapa de Zoneamento.

§ 1º Os parâmetros urbanísticos e de ocupação do solo, previstos para cada zona urbana, são aqueles definidos neste Lei no Anexo XII - Parâmetros Urbanísticos de Ocupação do Solo.

§ 2º Em terrenos com declividade entre 30% (trinta por cento) e 47% (quarenta e sete por cento), localizados em qualquer zona urbana, os lotes devem ter área mínima de 800 m² (oitocentos metros quadrados).

§ 3º O parcelamento de áreas com declividade superior a 30% (trinta por cento) e inferior a 47% (quarenta e sete por cento) somente será admitido mediante condições especiais de controle ambiental e comprovação da estabilidade do solo através de laudo geotécnico, emitido por Responsável Técnico, devidamente acompanhado da correspondente Anotação de Responsabilidade Técnica - ART.

I. ~~§ 4º Em terrenos em declive, será permitida a construção no subsolo a ser computada no Coeficiente de Aproveitamento e no Gabarito previsto para a Zona. § 4º revogado pela LC 133/2023.~~

§ 5º Quando a linha divisória entre zonas passar no interior da quadra de uma área previamente parcelada, o proprietário deverá solicitar ao poder público municipal a definição da zona do lote.

§ 6º A definição de zona citada no parágrafo 5º deverá ser realizada pela administração pública municipal por meio de procedimento administrativo fundamentado em razões técnicas.

§ 7º Os lotes não ocupados, localizados em qualquer zona urbana, devem ser mantidos limpos, sem entulho ou qualquer tipo de resíduo sólido.

II. ~~§ 8º Não será admitido desmembramento ou desdobro de terreno pertencente a loteamento aprovado que implique em lote com área inferior à do lote padrão predominante do mesmo. § 8º revogado pela LC 133/2023.~~

Seção I Da Zona Central

Art. 198. A Zona Central compreende áreas que atualmente possuem maior diversidade funcional dos usos, representando centralidades significativas ou locais nos quais se pretende fomentar e/ou potencializar esse tipo de ocupação.

§ 1º A Zona Central se divide em:

- I. Zona Central 1 – ZC-1;
- II. Zona Central 2 – ZC-2;
- III. Zona Central 3 – ZC-3.

§ 2º A Zona Central 1 – ZC-1 – regula a área central da Sede Municipal, com a finalidade de consolidá-la como principal centralidade regional.

§ 3º A Zona Central 2 – ZC-2 – regula a área central da localidade de Aranha, com a finalidade de promovê-la como centralidade regional.

§ 4º A Zona Central 3 – ZC-3 – corresponde às centralidades locais de núcleos urbanos e tem por finalidade consolidar a diversidade de usos, especialmente de comércio e serviços destinados ao atendimento das demandas locais e de seu entorno.

§ 5º São diretrizes comuns às ZC-1, ZC-2 e ZC-3:

- I. requalificar a área central com uma ambiência agradável priorizando os pedestres e espaços de lazer e encontro;
- II. incentivar o desenvolvimento de novas centralidades;
- III. estimular usos diversificados, priorizando os usos comercial, de serviços, misto, institucional e industrial de baixo impacto;
- IV. estruturar o sistema viário visando a melhoria da mobilidade urbana;
- V. promover a melhoria da articulação viária com as diversas regiões da área urbana para diminuir o impacto causado pelo tráfego intenso de veículos;
- VI. melhorar a acessibilidade de pedestres e ciclistas;
- VII. implantar equipamentos públicos de lazer.

Art. 199. Constituem-se áreas prioritárias a serem requalificadas na Zona Central 2:

- I. Praça Central da Igreja Jesus Maria José em Aranha;
- II. Avenida Casa Branca, Alameda Sibipiruna e Avenida Hum, em Casa Branca.

Parágrafo único. As áreas prioritárias a serem requalificadas estão estabelecidas no Anexo XI - Mapa das Intervenções Prioritárias nas Áreas Urbanas.

Seção II

Da Zona de Adensamento

Art. 200. A Zona de Adensamento – ZA, compreende áreas que devido a condições favoráveis de relevo, ambientais e de infraestrutura existente, a ocupação e o uso podem ocorrer segundo padrões de maior densidade.

§ 1º A Zona de Adensamento se divide em:

- I. Zona de Adensamento 1 – ZA-1;
- II. Zona de Adensamento 2 – ZA-2;
- III. Zona de Adensamento 3 – ZA-3;
- IV. Zona de Adensamento 4 – ZA-4.

§ 2º São diretrizes comuns à ZA-1, ZA-2, ZA-3 e ZA-4:

- I. promover um modelo de ocupação que permita densidade construtiva e demográfica por meio de parâmetros urbanísticos sem sobrecarregar o sistema viário e equipamentos públicos existentes;
- II. incentivar a ocupação dos vazios urbanos contíguos à malha urbana consolidada;
- III. garantir a permeabilidade do solo;
- IV. promover a complementação da infraestrutura urbana;
- V. estruturar o sistema viário visando a melhoria da mobilidade urbana;
- VI. melhorar a acessibilidade de pedestres e ciclistas;
- VII. implantar equipamentos públicos de lazer.

Seção III

Da Zona de Adensamento Restrito

Art. 201. A Zona de Adensamento Restrito – ZAR compreende áreas em que a ocupação e o uso do solo devem se dar segundo padrões de menor densidade devido à proximidade a áreas de preservação, presença de restrições ambientais, à capacidade de suporte da infraestrutura urbana e às características das ocupações existentes.

§ 1º Zona de Adensamento Restrito se divide em:

- III. Zona de Adensamento Restrito 1 – ZAR-1;
- IV. Zona de Adensamento Restrito 2A – ZAR-2A;
- V. Zona de Adensamento Restrito 2B – ZAR-2B; [\(Vide art.157 da LC 133/2023\)](#)
- VI. ~~Zona de Adensamento Restrito 3 – ZAR-3.~~ [Inciso IV revogado pela LC 13/2023.](#)
[\(Vide art.157 da LC 133/2023\)](#)

§ 2º São diretrizes comuns à ZAR-1, ZAR-2A, ZAR-2B e ZAR-3:

- I. adequar o uso e ocupação do solo às limitações ambientais;
- II. reduzir a densidade construtiva e demográfica, incentivando ocupações esparsas e presença significativa de áreas verdes e permeáveis;
- III. manter o modelo de ocupação existente;
- IV. garantir a preservação do entorno imediato das áreas de interesse ambiental;
- V. ampliar a infraestrutura de drenagem de águas e esgotamento sanitário.

Art. 202. Constituem-se áreas prioritárias a serem requalificadas na Zonas de Adensamento Restrito:

- I. via principal de acesso municipal sentido MG-040;
- II. Rua Yayá Sampaio, na Sede Municipal, e Avenida Inhotim, na Sede Municipal.

§ 1º As áreas prioritárias a serem requalificadas estão estabelecidas no Anexo XI - Mapa das Intervenções Prioritárias nas Áreas Urbanas.

§ 2º São prioritárias para requalificação as áreas centrais da Sede, Conceição de Itaguá, Casa Branca, Palhano, Piedade do Paraopeba e Aranha

Seção IV

Da Zona de Proteção Ambiental

Art. 203. A Zona de Proteção Ambiental – ZPAM compreende áreas a serem preservadas ou recuperadas em função de suas características de relevo, geológicas e ambientais de flora, fauna e recursos hídricos.

Parágrafo único. São Diretrizes da Zona de Proteção Ambiental:

- I. integrar as áreas de relevância ambiental protegidas, garantindo seu uso social e de lazer;
- II. estimular a sua apropriação social e econômica com atividades de lazer, educação ambiental e de turismo;
- III. garantir a manutenção de áreas com cobertura natural;
- IV. estabelecer áreas prioritárias para a definição de ações públicas de recuperação e de compensação ambiental nas áreas urbanas do Município de Brumadinho;
- V. admitir apenas usos e formas de ocupação que contribuam para a sua conservação ou recuperação, bem como para a sua manutenção, vedados usos que possuam potencial de contaminação dos recursos hídricos.

~~**Art. 204.** Os lotes de parcelamentos já implantados e os lotes de parcelamentos já anuídos ou aprovados conforme as regras de transição dessa Lei, onde houver a incidência de ZPAM, poderão adotar os parâmetros urbanísticos de outras zonas, considerando:~~

- ~~I. Para os lotes já implantados deverão ser utilizados os parâmetros da ZAR mais próxima daquele lote;~~
- ~~II. Para os lotes de parcelamentos já anuídos ou aprovados deverão ser utilizados os parâmetros da Zona adjacente.~~

Artigo 204 revogado pela LC 133/2023.

Art. 205. Constituem-se áreas prioritárias para implantação de parques lineares nas Zonas de Proteção Ambiental:

- I. toda a margem do Rio Paraopeba que está inclusa ou tangencia o Perímetro Urbano da Sede Municipal;
- II. entre o Bairro Centro e o Bairro do Carmo na Sede Municipal;

- III. margem do Rio Manso entre do Bairro COHAB à sede de Conceição do Itaguá;
- IV. toda a margem do Ribeirão Águas Claras presente no Perímetro Urbano da Sede Municipal nos termos desta Lei.

Parágrafo único. As áreas prioritárias para implantação de parques lineares estão estabelecidas no Anexo XI - Mapa das Intervenções Prioritárias nas Áreas Urbanas.

Seção V

Da Zona de Preservação do Patrimônio Histórico e da Paisagem

Art. 206. A Zona de Preservação do Patrimônio Histórico e da Paisagem – ZPH compreende áreas que contêm valores essenciais a serem preservados nos conjuntos urbanos, resultantes da presença do traçado urbanístico original e de tipologias urbanísticas e arquitetônicas de relevante interesse histórico ou paisagístico.

§ 1º A Zona de Preservação do Patrimônio Histórico e da Paisagem – ZPH se divide em:

- I. Zona de Preservação do Patrimônio Histórico e da Paisagem 1 – ZPH-1, aplicável na Sede Municipal e na área urbana de Conceição do Itaguá;
- II. Zona de Preservação do Patrimônio Histórico e da Paisagem 2 – ZPH-2, aplicável nas demais áreas urbanas.

§ 2º São Diretrizes da Zona de Preservação do Patrimônio Histórico e da Paisagem:

- I. manter a morfologia urbana, principalmente no que se refere à ocupação, ao arruamento, ao parcelamento do solo, à configuração dos lotes e à conformação dos espaços públicos;
- II. manter harmonia de volumetria das edificações;
- III. requalificar a área com espaços de convívio e permanência respeitando as especificidades do patrimônio histórico;
- IV. melhorar a acessibilidade de pedestres e ciclistas.

§ 3º Toda construção reforma ou demolição, a ser implementada em ZPH, que implique em alteração da fachada ou das características externas relevantes cultural e historicamente da edificação, deverão ser submetidas à apreciação do Conselho de Cultura para manifestação sobre interesse em preservação, grau, e medidas restritivas.

§ 4º No caso de interesse de preservação, o Conselho de Cultura deverá se manifestar sobre o possível tombamento, seu grau, e as medidas restritivas.

§ 5º As medidas restritivas tratadas nos parágrafos §3º e §4º devem ser apresentadas e aprovadas pelo COMDESP.

Art. 207. Constituem-se áreas prioritárias a serem requalificadas nas Zonas de Preservação do Patrimônio Histórico e da Paisagem:

- I. Praça da Igreja Nossa Senhora do Rosário de Conceição de Itaguá;
- II. Avenida Vigilato Braga, Avenida Getúlio Vargas e Avenida Quintino Bocaiúva na Sede Municipal;
- III. Largo em frente a Casa da Cultura Carmita Passos na Sede Municipal;
- IV. Praça Central Paulo Alves Moreira e Largo da Rodoviária da Sede Municipal até conectar-se à Estação Ferroviária;
- V. entorno da Igreja Matriz de São Sebastião da Sede Municipal;
- VI. entorno da Praça de Melo Franco;
- VII. entorno da Estação Ferroviária de Marinhos;
- VIII. toda a Zona de Preservação do Patrimônio Histórico e da Paisagem de Piedade do Paraopeba.

Parágrafo único. As áreas prioritárias a serem requalificadas estão estabelecidas no Anexo XI - Mapa das Intervenções Prioritárias nas Áreas Urbanas.

Seção VI

Da Zona de Estruturação Urbana

Art. 208. A Zona de Estruturação Urbana compreende áreas diretamente afetadas pelos impactos da mineração e/ou do rompimento da Barragem B1 da Mina de Córrego do Feijão e que necessitam serem requalificados urbanisticamente, além de receber a infraestrutura urbana básica e equipamentos públicos de saúde, educação e lazer.

§ 1º Zona de Estruturação Urbana se divide em:

- I. Zona de Estruturação Urbana 1 – ZEU-1;
- II. Zona de Estruturação Urbana 2 – ZEU-2.

§ 2º São diretrizes comuns à ZEU-1 e ZEU-2:

- I. requalificar os núcleos urbanos com uma ambiência agradável e que respeite os modos de vida da população local;
- II. promover a complementação da infraestrutura urbana básica, como pavimentação de vias, drenagem de águas pluviais e sistema de saneamento básico;
- III. promover a regularização fundiária;
- IV. implantar equipamentos públicos de educação, saúde e lazer;
- V. promover a diversificação dos comércios e serviços locais;
- VI. ampliar o acesso à moradia adequada para a população de baixa renda;
- VII. realizar ações de mobilidade urbana para garantir o acesso, a circulação interna e atravessamento do núcleo urbano;
- VIII. melhorar a infraestrutura destinada à mobilidade ativa, especialmente melhoria das calçadas, passeios e travessias, com estudo de possibilidade de implantação de medidas de acalmamento do tráfego;
- IX. melhorar o serviço de transporte coletivo, especialmente na conexão com Casa Branca e Sede;
- X. controlar os impactos da atividade minerária nos núcleos urbanos.

Art. 209. Toda a área urbana de Tejuco, Córrego do Feijão, Parque da Cachoeira e Pires deverão passar por um processo de requalificação, conforme o disposto no Anexo XI - Mapa das Intervenções Prioritárias nas Áreas Urbanas.

Seção VII

Da Zona Especial de Interesse Social

Art. 210. A Zona Especial de Interesse Social - ZEIS - compreende às áreas urbanas destinadas predominantemente à moradia de população de baixa renda, onde os padrões de ocupação e parcelamento do solo recebem tratamento especial.

Parágrafo único. As Zonas Especiais de Interesse Social se dividem em:

- I. Zona Especial de Interesse Social 1: áreas ocupadas por assentamentos habitacionais com população predominantemente de baixa renda, em que existe interesse público em promover a regularização fundiária integrada à recuperação físico-ambiental, subdivididas em:
 - a. Zona Especial de Interesse Social 1A – ZEIS-1A;
 - b. Zona Especial de Interesse Social 1B – ZEIS-1B.
- II. Zona Especial de Interesse Social 2 – ZEIS-2: parcelamentos a serem executados como Empreendimentos Habitacionais de Interesse Social – EHIS.

Art. 211. São diretrizes para a Zona Especial de Interesse Social-1 – ZEIS-1:

- I. integrar os assentamentos informais ou irregulares de interesse social à cidade, promovendo sua urbanização e regularização fundiária, propiciando a recuperação física e ambiental de áreas degradadas, bem como a implantação de equipamentos e espaços públicos;
- II. evitar a expulsão indireta dos seus moradores, mediante a utilização de instrumentos jurídicos e urbanísticos adequados, regulamentados ou previstos nesta Lei.

Art. 212. São diretrizes para a Zona Especial de Interesse Social 2 – ZEIS-2:

- I. ampliar o acesso à moradia adequada para a população de baixa renda;
- II. promover a diversidade social no território urbano;
- III. garantir a inserção adequada de habitação de interesse social no Município.

Parágrafo único. A implementação do Programa Municipal de Regularização Fundiária deve ter início pelas áreas delimitadas como Zona Especial de Interesse Social - ZEIS 1, identificando as edificações já existentes de modo a possibilitar, inclusive, o controle de seu adensamento e expansão.

Seção VIII

Da Zona de Desenvolvimento Econômico

Art. 213. A Zona de Desenvolvimento Econômico – ZDEM – corresponde à futura formação de Complexos Industriais –Terciários, e caracteriza-se pela possibilidade de instalação de equipamentos econômicos de maior porte e impacto.

§ 1º São diretrizes para a Zona de Desenvolvimento Econômico - ZDEM:

- I. privilegiar a localização de atividades industriais e de logística, assim como os usos não residenciais de grande porte;
- II. incentivar a utilização multifuncional dos lotes;
- III. incentivar a implantação de edificações com fachada ativa;
- IV. compatibilizar a implantação das áreas de indústria e logística com os usos residenciais e não residenciais existentes, bem como com as áreas de preservação ambiental e cultural em seu entorno;
- V. estimular a implantação de atividades econômicas que promovam o desenvolvimento ambiental, social, econômico e urbano sustentável;
- VI. promover a aplicação incentivos fiscais específicos indicados nesta Lei para a atração e desenvolvimento de atividades econômicas de grande porte;
- VII. promover a diversificação econômica local;
- VIII. viabilizar a geração de novos recursos públicos tributários e de outras naturezas;
- IX. segregar atividades de maior impacto;
- X. executar parcelamentos comprometidos com a qualificação ambiental, especialmente no que diz respeito à proteção de cursos d'água e à conformação de corredores verdes;
- XI. adotar e estimular, quando possível, tecnologias alternativas e ambientalmente corretas nas edificações de forma a atender os índices fixados por programas de certificação em sustentabilidade ambiental;
- XII. controlar a poluição industrial, visando o enquadramento dos efluentes a padrões de lançamento previamente estabelecidos;
- XIII. controlar as atividades potencialmente ou efetivamente poluidoras das águas das bacias e cursos d'água;

- XIV. implementar vias dotadas de arborização, jardins e áreas permeáveis, com tratamento paisagístico;
- XV. consolidar áreas verdes com tratamento paisagístico para uso público, aumento da taxa de permeabilidade e melhoria da drenagem urbana;
- XVI. garantir a preservação, proteção e recuperação das APPs de cursos d'água e das áreas de ZPAM do entorno dos parcelamentos;
- XVII. preservar a cobertura vegetal de interesse ambiental presentes na área, sempre que possível, garantindo a de compensação aos proprietários por meio de mecanismos instituídos pela Política Municipal de Meio Ambiente;
- XVIII. criar corredores verdes conectados com as ZPAMs e APPs, voltados para a criação de condições para a sobrevivência de avifauna;
- XIX. implantar estrada parque, às margens da via que conecta a MG-040 à Avenida Inhotim, devendo ser arborizada, com presença de via marginal e canteiro que delimite a estrada parque dos parcelamentos;
- XX. implantar as áreas permeáveis dos lotes, sempre que possível, em terreno natural, vegetadas e arborizadas no afastamento frontal das edificações, integralmente visível do logradouro público;
- XXI. priorizar a ocupação dos lotes com áreas de fruição pública;
- XXII. controlar as ações de decapeamento do solo e os movimentos de terra, de forma a evitar o assoreamento dos cursos d'água, restringindo às atividades de terraplenagem no período de chuvas;
- XXIII. priorizar a arborização das vias, parques, áreas verdes e corredores verdes com espécies da flora nativa local, cuja seleção deve ser aprovada pelo órgão municipal responsável pela Política Municipal de Meio Ambiente.

§ 2º Os modelos de ocupação e o desenho urbano do parcelamento devem privilegiar soluções de integração entre os espaços públicos e os espaços privados, de modo a conformar uma melhor relação da edificação com o logradouro público ou com as áreas de uso público.

§ 3º Os parcelamentos e ocupações deverão ser resguardada ao máximo a configuração do terreno natural, por meio da adoção de soluções voltadas para a minimização da movimentação de terra e da interferência nos atributos ambientais e paisagísticos da área, inclusive no interior dos lotes.

§ 4º As áreas lindeiras aos cursos d'água deverão ser destinadas, preferencialmente, a áreas verdes com potencial de implantação de áreas de lazer e sociabilidade conformando parques lineares, respeitadas as áreas de preservação permanente.

§ 5º As áreas de preservação permanente do rio Paraopeba deverão ser mantidas visíveis e acessíveis sempre que possível, prevendo a implantação de vias nos termos deste artigo.

§ 6º As diretrizes para empreendimentos privados que tenham áreas contidas nas áreas de preservação permanente do rio Paraopeba deverão prever a destinação e implantação de vias previstas nos termos do deste artigo.

§ 7º Os parques serão delimitados, preferencialmente, por vias públicas mistas ou de pedestres, de forma a garantir a sua visualização e acesso a partir do espaço público.

§ 8º Os parcelamentos que estiverem nas margens da Estrada Municipal MG-040 deverão prever uma via marginal à rodovia.

§ 9º As vias de estruturação, articulação e conexão devem possuir corredores verdes.

§ 10. As vias marginais dos parcelamentos deverão ser separadas da Estrada Municipal MG-040 por um canteiro, com largura mínima de 3 metros, devendo receber tratamento paisagístico e arborização adequados.

§ 11. É vedado o tamponamento dos cursos d'água, devendo ser evitada a canalização e priorizada sua manutenção em leito natural com áreas adjacentes dedicadas à preservação ambiental.

§ 12. No caso de necessidade de transposição do sistema de circulação em cursos d'água, por inexistência de alternativa tecnicamente viável para completude do sistema de circulação, essa transposição deverá ser feita em desnível.

§ 13. As áreas destinadas a equipamentos urbanos provenientes dos parcelamentos urbanos devem se localizar o mais próximo das áreas residenciais.

Seção IX

Da Zona de Grandes Equipamentos

Art. 214. A Zona de Grandes Equipamentos – ZGE – corresponde às áreas urbanas prioritárias para instalação de grandes equipamentos de uso coletivo e usos relacionados a atividades de interesse público.

Parágrafo único. São diretrizes para a Zona de Grandes Equipamentos – ZGE:

- I. compatibilizar os grandes equipamentos com os usos já existentes no território, bem como com as áreas de preservação ambiental e cultural em seu entorno, exigindo contrapartida do empreendedor, quando for o caso, para eliminar ou mitigar os impactos causados pela implantação de empreendimentos de grande impacto;
- II. incentivar a utilização multifuncional dos lotes;
- III. incentivar a implantação de edificações com fachada ativa;
- IV. estimular atividades não residenciais, comércio e serviços.
- V. estimular a implantação de equipamentos que promovam o desenvolvimento ambiental, social, econômico e urbano sustentável;
- VI. executar parcelamentos comprometidos com a qualificação ambiental, especialmente no que diz respeito à proteção de cursos d'água e à conformação de corredores verdes;
- VII. adotar e estimular, quando possível, tecnologias alternativas e ambientalmente corretas nas edificações de forma a atender os índices fixados por programas de certificação em sustentabilidade ambiental;
- VIII. controlar as atividades potencialmente ou efetivamente poluidoras das águas das bacias e cursos d'água;

- IX. implementar vias dotadas de arborização, jardins e áreas permeáveis, com tratamento paisagístico;
- X. consolidar áreas verdes com tratamento paisagístico para uso público, aumento da taxa de permeabilidade e melhoria da drenagem urbana;
- XI. garantir a preservação, proteção e recuperação das APPs de cursos d'água e das áreas de ZPAM do entorno dos parcelamentos;
- XII. preservar a cobertura vegetal de interesse ambiental presentes na área, sempre que possível, garantindo a de compensação aos proprietários por meio de mecanismos instituídos pela Política Municipal de Meio Ambiente;
- XIII. criar corredores verdes conectados com as ZPAMs e APPs, voltados para a criação de condições para a sobrevivência de avifauna;
- XIV. implantar estrada parque, às margens da via que conecta a MG-040 à Avenida Inhotim, devendo ser arborizada, com presença de via marginal e canteiro que delimite a estrada parque dos parcelamentos;
- XV. implantar as áreas permeáveis dos lotes, sempre que possível, em terreno natural, vegetadas e arborizadas no afastamento frontal das edificações, integralmente visível do logradouro público;
- XVI. priorizar a ocupação dos lotes com áreas de fruição pública;
- XVII. controlar as ações de decapeamento do solo e os movimentos de terra, de forma a evitar o assoreamento dos cursos d'água, restringindo às atividades de terraplenagem no período de chuvas;
- XVIII. priorizar a arborização das vias, parques, áreas verdes e corredores verdes com espécies da flora nativa local, cuja seleção deve ser aprovada pelo órgão municipal responsável pela Política Municipal de Meio Ambiente.

§ 2º Os modelos de ocupação e o desenho urbano do parcelamento devem privilegiar soluções de integração entre os espaços públicos e os espaços privados, de modo a conformar uma melhor relação da edificação com o logradouro público ou com as áreas de uso público.

§ 3º Os parcelamentos e ocupações deverão ser resguardada ao máximo a configuração do terreno natural, por meio da adoção de soluções voltadas para a minimização da movimentação de terra e da interferência nos atributos ambientais e paisagísticos da área, inclusive no interior dos lotes.

§ 4º As áreas lindeiras aos cursos d'água deverão ser destinadas, preferencialmente, a áreas verdes com potencial de implantação de áreas de lazer e sociabilidade conformando parques lineares, respeitadas as áreas de preservação permanente.

§ 5º As áreas de preservação permanente do rio Paraopeba deverão ser mantidas visíveis e acessíveis sempre que possível, prevendo a implantação de vias nos termos deste artigo.

§ 6º As diretrizes para empreendimentos privados que tenham áreas contidas nas áreas de preservação permanente do rio Paraopeba deverão prever a destinação e implantação de vias previstas nos termos deste artigo.

§ 7º Os parques serão delimitados, preferencialmente, por vias públicas mistas ou de pedestres, de forma a garantir a sua visualização e acesso a partir do espaço público.

§ 8º Os parcelamentos que estiverem nas margens da Estrada Municipal MG-040 deverão prever uma via marginal à rodovia.

§ 9º As vias de estruturação, articulação e conexão devem possuir corredores verdes.

§ 10. As vias marginais dos parcelamentos deverão ser separadas da Estrada Municipal MG-040 por um canteiro, com largura mínima de 3 metros, devendo receber tratamento paisagístico e arborização adequados.

§ 11. É vedado o tamponamento dos cursos d'água, devendo ser evitada a canalização e priorizada sua manutenção em leito natural com áreas adjacentes dedicadas à preservação ambiental.

§ 12. No caso de necessidade de transposição do sistema de circulação em cursos d'água, por inexistência de alternativa tecnicamente viável para completude do sistema de circulação, essa transposição deverá ser feita em desnível.

CAPÍTULO IV

DO CONTROLE DA OCUPAÇÃO DO SOLO

Art. 215. Para o controle da ocupação nas áreas urbanas do Município, ficam estabelecidos os seguintes índices, parâmetros e conceitos urbanísticos:

- I. coeficiente de aproveitamento do terreno;
- II. gabarito das edificações;
- III. taxa de ocupação máxima do terreno;
- IV. taxa de permeabilidade do terreno;
- V. testada do lote;
- VI. área mínima de terreno por unidade habitacional.

§ 1º Os índices e parâmetros urbanísticos de ocupação dos lotes urbanos estão estabelecidos no Anexo XII - Parâmetros Urbanísticos de Ocupação do Solo.

§ 2º A Zona Central 1 - ZC-1 - e a Zona de Adensamento 1 - ZA-1 - poderão ter parâmetros urbanísticos diferenciados conforme disposto no Anexo XII - Parâmetros Urbanísticos de Ocupação do Solo - se preenchidos os seguintes requisitos:

- I. Para a Zona Central 1: lote com área igual ou maior a 720 m² (setecentos e vinte metros quadrados);
- II. Para a Zona de Adensamento 1: lote com área igual ou maior a 600 m² (seiscentos metros quadrados).

§ 3º Os alvarás de construção e reforma terão prazo de validade inicial de até 3 (três) anos, prorrogáveis por períodos anuais.

Seção I

Do Coeficiente de Aproveitamento do Terreno

Art. 216. O Coeficiente de Aproveitamento – CA, é o índice que, multiplicado pela área do terreno, determina a área edificável líquida admitida, em metros quadrados, considerando todos os pavimentos, sendo fixado de forma diferenciada para cada zona.

§ 1º O Coeficiente de Aproveitamento Básico – CAB, é o índice que define a área edificável básica admitida em um terreno em uma determinada zona.

§ 2º O Coeficiente de Aproveitamento Máximo – CAM, é o índice que define a área edificável máxima admitida em um terreno, mediante aplicação da Outorga Onerosa e Gratuita do Direito de Construir e/ou da Transferência do Direito de Construir, nas áreas em que a utilização desses instrumentos é permitida.

§ 3º O Coeficiente de Aproveitamento Mínimo – CAMIN, é o índice que define a área edificável mínima admitida em um terreno, limite abaixo do qual o terreno é considerado subutilizado, ensejando a aplicação do parcelamento, da edificação ou da utilização compulsórios.

Art. 217. Nas edificações residenciais multifamiliares verticais acima de 3 (três) pavimentos, nas edificações de uso misto, nas edificações de uso comercial, nas edificações de serviço e nas edificações institucionais, as seguintes dependências de acesso e circulação interna não serão computadas no cálculo do Coeficiente de Aproveitamento - CA:

- I. duas vagas dos estacionamentos e garagens por unidade habitacional, quando cobertas;
- II. a área de garagem dos estacionamentos de edifícios comerciais ou de serviços, quando cobertos, exceto edifícios-garagem;
- III. áreas dos vestíbulos de acesso geral das edificações;
- IV. áreas de circulação horizontal e vertical em comum;
- V. áreas para instalação de equipamentos de interesse comum, como reservatórios de água, casas de máquinas de elevadores, instalações hidráulico-sanitárias, subestações de energia elétrica, incineradores de lixo no caso de Hospitais e Centros de Saúde, e as relativas à segurança e à manutenção coletiva da edificação como guarita, depósito de material de limpeza e área de resíduos sólidos;

- VI. áreas situadas em pilotis, quando de uso comum;
- VII. áreas situadas sobre o último pavimento, quando de uso comum.

Parágrafo único. O somatório das áreas não computadas previstas no *caput* deste artigo não pode exceder a 50% (cinquenta por cento) da área computável no Coeficiente de Aproveitamento aplicado ao empreendimento.

Art. 218. Os Coeficientes de Aproveitamento Básico Máximo e Mínimo estão estabelecidos no Anexo XII - Parâmetros Urbanísticos de Ocupação do Solo, desta Lei.

Seção II

Do Gabarito Máximo da Edificação

Art. 219. O Gabarito Máximo da Edificação corresponde ao número máximo de pavimentos estabelecido para a Zona Urbana em que o imóvel se localiza, conforme o disposto no Anexo XII - Parâmetros Urbanísticos de Ocupação do Solo.

Parágrafo único. Não são considerados pavimentos, para efeito do cálculo do Gabarito Máximo da Edificação, as coberturas, os pilotis, as caixas d'água, as casas de máquina dos elevadores e o subsolo para garagem, salvo indicação expressa em contrário na legislação específica.

Seção III

Da Taxa de Ocupação Máxima do Terreno

Art. 220. A Taxa de Ocupação Máxima do Terreno é a relação entre a projeção horizontal máxima da edificação, excetuando-se os beirais, de tamanho máximo 80 cm, e a área do terreno conforme planta cadastral.

Parágrafo único. A Taxa de Ocupação Máxima nos terrenos para cada Zona Urbana está disposta no Anexo XII - Parâmetros Urbanísticos de Ocupação do Solo desta Lei.

Seção IV

Da Taxa de Permeabilidade do Terreno

Art. 221. Taxa de Permeabilidade é a área descoberta e permeável do terreno em relação a sua área total, que deve ser aplicada para qualquer terreno situado no Município, conforme os parâmetros estabelecidos no Anexo XII - Parâmetros Urbanísticos de Ocupação do Solo desta Lei.

§ 1º Na área mínima a ser mantida permeável, é vedada a pavimentação, a implantação de edificação ou de qualquer elemento construtivo que impeça a infiltração de água no solo.

§ 2º A área permeável mínima obrigatória será dotada de vegetação que contribua para o equilíbrio climático, podendo nela serem computadas as faixas de proteção de áreas de preservação permanente conforme dispostas na Lei Federal nº 12.651, de 25 de maio de 2012 – Código Florestal – e a Lei Estadual nº 20.922, de 16 de outubro de 2013 – Código Florestal Estadual.

§ 3º A área permeável mínima obrigatória poderá ocupar as áreas não edificáveis, quando internas ao terreno, vinculadas as faixas de domínio público de rodovias, ferrovias, dutovias, ou faixa de segurança de linha de transmissão.

§ 4º A área permeável mínima obrigatória não poderá computar vagas de estacionamento.

Art. 222. Para empreendimentos de uso residencial multifamiliar, a área permeável mínima obrigatória deve ser composta por espaços descobertos e vegetados de uso comum dos condôminos.

Parágrafo único. Em empreendimento de uso residencial multifamiliar horizontal, será admitido que a área permeável mínima obrigatória seja distribuída na área privativa das unidades residenciais.

Art. 223. Para efeito de verificação do cumprimento dos parâmetros relativos à Taxa de Permeabilidade, os projetos de edificações a serem aprovados devem representar todas as benfeitorias a serem executadas no terreno, como pátios pavimentados, calçadas de proteção e de circulação, quadras de esporte e piscinas, devidamente cotadas e niveladas, bem como suas respectivas áreas.

Seção V

Testada do Lote

Art. 224. A testada do imóvel é a largura do terreno na face voltada para a via pública.

Seção VI

Da Área Mínima de Terreno por Unidade Habitacional

Art. 225. Fica estabelecida em algumas Zonas Urbanas a área mínima de terreno por unidade habitacional, em metros quadrados, a fim de controlar as densidades construtivas e demográficas em relação aos serviços públicos e à infraestrutura urbana existente, definida no Anexo XII - Parâmetros Urbanísticos de Ocupação do Solo.

TÍTULO IV

DOS INSTRUMENTOS URBANÍSTICOS

Art. 226. Os instrumentos de ordenamento territorial urbano visam garantir o cumprimento da função social da cidade e da propriedade, facilitar processos de proteção, requalificação e dinamização de espaços urbanos e promover uma distribuição justa de ônus e benefícios do processo de urbanização e de ocupação da cidade.

Art. 227. Para a implementação do ordenamento territorial do Município serão utilizados, sem prejuízo de outros previstos na legislação federal, estadual e municipal, os seguintes instrumentos:

- I. parcelamento, edificação ou utilização compulsórios;
- II. Imposto Predial e Territorial Urbano progressivo no tempo - IPTU progressivo e desapropriação com pagamento em títulos da dívida pública;
- III. consórcio imobiliário;
- IV. direito de preempção;
- V. outorga onerosa do direito de construir;
- VI. outorga gratuita do direito de construir;
- VII. outorga onerosa de alteração de uso;
- VIII. operações urbanas consorciadas;
- IX. transferência do direito de construir;
- X. Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV;
- XI. regularização fundiária.

CAPÍTULO I

DO PARCELAMENTO, EDIFICAÇÃO OU UTILIZAÇÃO COMPULSÓRIOS

Art. 228. O Poder Executivo deverá determinar o parcelamento, a edificação ou a utilização compulsórios de imóvel não utilizado ou subutilizado, observadas a capacidade de suporte e as diretrizes da política urbana das diferentes áreas do Município, visando o cumprimento das funções sociais da cidade e da propriedade.

Parágrafo único. O parcelamento, a edificação ou a utilização compulsórios deverão ser objeto de lei municipal específica, observando-se as diretrizes estabelecidas no presente Plano Diretor.

Art. 229. Para os efeitos desta Lei, considera-se imóvel não utilizado:

- I. a gleba não parcelada;
- II. o lote não edificado;
- III. a edificação que esteja abandonada ou sem uso comprovado há mais de 3 (três) anos, ressalvados os casos de imóveis objeto de ação judicial ou administrativa que impeça seu aproveitamento;

- IV. a edificação caracterizada como obra paralisada, entendida como aquela que não apresente Alvará de Construção em vigor e não possua Certidão de Baixa e Habite-se.

Art. 230. Para os efeitos desta Lei, considera-se imóvel subutilizado: lote cuja área total edificada não corresponde à determinação de Coeficiente de Aproveitamento Mínimo especificado para o zoneamento em que se insere.

Art. 231. Ficam definidas como áreas passíveis de aplicação do Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsórios todas aquelas situadas na Zona Central - ZC, Zona de Adensamento – ZA.

§ 1º A aplicação dos instrumentos previstos nesta seção deverá observar as características da área relativas à capacidade da infraestrutura, à capacidade do sistema viário, aos aspectos ambientais e culturais, bem como considerar as áreas mais favoráveis à ocupação, a usos específicos e ao adensamento.

§ 2º Não será aplicado o instrumento de Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsórios nos casos de:

- I. gleba ou lote em que haja impossibilidade técnica de implantação de infraestrutura urbana;
- II. gleba ou lote com impedimento de ordem legal ou ambiental à ocupação;
- III. edificação com impedimento de ordem legal ou urbanística ao seu uso regular.

Art. 232. O proprietário do imóvel sujeito à aplicação de parcelamento, edificação ou utilização compulsórios deverá ser notificado pelo Poder Executivo para o cumprimento da obrigação, devendo a notificação ser averbada junto à matrícula do imóvel no cartório de registro de imóveis competente.

Parágrafo único. A notificação far-se-á:

- I. por funcionário do órgão competente do Poder Executivo municipal, ao proprietário do imóvel ou, no caso de este ser pessoa jurídica, a quem tenha poderes de gerência geral ou administração;

- II. por edital, quando frustrada, por três vezes, a tentativa de notificação na forma prevista pelo inciso I do parágrafo único deste artigo.

Art. 233. A aplicação do parcelamento, da edificação e da utilização compulsórios deverá seguir os seguintes prazos:

- I. 1 (um) ano, contado a partir da notificação, para que seja protocolado o projeto de parcelamento;
- II. 1 (um) ano, contado a partir da notificação, para que seja protocolado projeto de edificação;
- III. 2 (dois) anos, contados a partir do licenciamento do projeto, para iniciar as obras do empreendimento;
- IV. 6 (seis) meses, contados a partir da notificação, para comprovar a utilização adequada da edificação.

§ 1º A transmissão do imóvel, por ato inter vivos ou causa mortis, posterior à data da notificação, transfere as obrigações de parcelamento, edificação ou utilização incidentes sobre este, sem suspensão ou interrupção de quaisquer prazos.

§ 2º Em empreendimentos de grande porte, excepcionalmente, poderá ser prevista a conclusão da obra por etapas, o que será considerado na contagem dos prazos previstos no caput deste artigo, desde que o projeto aprovado compreenda o empreendimento como um todo.

CAPÍTULO II

DO IPTU PROGRESSIVO NO TEMPO E DA DESAPROPRIAÇÃO COM PAGAMENTO EM TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA

Art. 234. Em caso de descumprimento das condições e dos prazos previstos para parcelamento, edificação e utilização compulsórios, será aplicada a cobrança de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbano - IPTU progressivo no tempo, conforme disposto no art. 7º da Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001 – Estatuto da Cidade.

Art. 235. A cobrança do IPTU progressivo no tempo, na hipótese definida nesta seção, se dará mediante majoração da alíquota incidente sobre o imóvel pelo prazo de 5 (cinco) anos consecutivos, nos seguintes termos:

- I. 2 (duas) vezes a alíquota vigente para o imóvel, no primeiro ano de cobrança;
- II. 4 (quatro) vezes a alíquota vigente para o imóvel, no segundo ano de cobrança;
- III. 8 (oito) vezes a alíquota vigente para o imóvel, no terceiro ano de cobrança;
- IV. 12 (doze) vezes a alíquota vigente para o imóvel, no quarto ano de cobrança;
- V. 15 (quinze) vezes a alíquota vigente para o imóvel, do quinto ano de cobrança em diante.

§ 1º A alíquota efetiva aplicada mediante IPTU progressivo no tempo não poderá ser superior a 15% (quinze por cento) do valor venal do imóvel, devendo ser ajustada a esse limite no momento do cálculo da majoração anual.

§ 2º Decorrido o prazo de 5 (cinco) anos previsto no *caput* deste artigo, o Poder Executivo manterá a cobrança pela alíquota máxima até que seja cumprida a obrigação de parcelar, edificar ou utilizar o imóvel.

§ 3º É vedada a concessão de isenções ou de anistias relativas à tributação progressiva de que trata esta seção.

Art. 236. Decorridos 5 (cinco) anos de cobrança do IPTU progressivo sem que o proprietário tenha cumprido a obrigação de parcelamento, edificação ou utilização compulsórios, o Município poderá proceder à desapropriação do imóvel, com pagamento em títulos da dívida pública, nos termos do art. 8º da Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001 – Estatuto da Cidade.

Parágrafo único. Consumada a desapropriação por meio do instrumento a que se refere o *caput* deste artigo, fica o Município obrigado a dar início imediato aos procedimentos relativos à destinação do imóvel.

CAPÍTULO III

DO CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO

Art. 237. O Consórcio Imobiliário é um instrumento de cooperação entre o Poder Público e a iniciativa privada para fins de viabilizar a urbanização e/ou edificação de áreas que contenham imóveis urbanos subutilizados ou não utilizados.

§ 1º Através do Consórcio Imobiliário, o proprietário de imóvel atingido pela obrigação de parcelamento, edificação ou utilização compulsórios poderá transferir ao Poder Público Municipal seu imóvel e, após a realização das obras, receberá como pagamento unidades imobiliárias devidamente urbanizadas ou edificadas.

§ 2º O valor das unidades imobiliárias a serem entregues em pagamento ao proprietário em razão do Consórcio Imobiliário deverá:

- I. refletir o valor da base de cálculo do IPTU do imóvel objeto do consórcio antes da execução das obras pelo Poder Público;
- II. descontar do valor o montante incorporado em função de obras realizadas pelo Poder Público na área onde o mesmo se localiza após a notificação para o cumprimento da obrigação de parcelamento, edificação e utilização compulsória do imóvel;
- III. excluir da base de cálculo as expectativas de ganhos, lucros cessantes e juros compensatórios.

CAPÍTULO IV

DO DIREITO DE PREEMPÇÃO

Art. 238. O Direito de Preempção confere ao Poder Público Municipal preferência para aquisição de imóvel urbano objeto de alienação onerosa entre particulares.

Parágrafo único. O direito de preempção será exercido quando o Poder Público necessitar de áreas para:

- I. regularização fundiária;
- II. execução de programas e projetos habitacionais de interesse social;
- III. constituição de reserva fundiária;

- IV. ordenamento e direcionamento da expansão urbana;
- V. implantação de equipamentos urbanos e comunitários;
- VI. criação de espaços públicos de lazer e áreas verdes;
- VII. criação de unidades de conservação ou proteção de outras zonas de proteção ambiental;
- VIII. proteção de áreas de interesse histórico, cultural ou paisagístico.

Art. 239. Ficam definidas como áreas passíveis de aplicação do Direito de Preempção aquelas situadas na Zona de Adensamento Restrito – ZAR, Zona Especial de Interesse Social 2 - ZEIS2, Zona de Grandes Equipamentos, Zona de Proteção Ambiental – ZPAM.

§ 1º O Direito de Preempção será aplicado aos imóveis localizados em áreas delimitadas por lei específica, de acordo com as disposições desta Lei e dos arts. 25 a 27 da Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001 – Estatuto da Cidade.

§ 2º A lei específica que delimitar área para aplicação do Direito de Preempção conterá, no mínimo:

- I. delimitação das áreas nas quais será exercido o Direito de Preempção;
- II. enquadramento de cada área em que incidirá o Direito de Preempção em uma ou mais das finalidades admitidas para o instrumento;
- III. prazo de vigência do instrumento, não podendo ser superior a 5 (cinco) anos, renovável a partir de 1 (um) ano após o decurso do prazo inicial de vigência;
- IV. procedimentos para notificação dos proprietários de imóveis localizados na área sujeita ao Direito de Preempção;
- V. procedimentos para entrega da intenção de venda por parte do proprietário do imóvel;
- VI. procedimentos para notificação do proprietário caso o Poder Público Municipal decida exercer o direito de preferência sobre determinado imóvel;
- VII. penalidades a serem aplicadas nos casos de descumprimento da Lei.

Art. 240. O Poder Executivo Municipal deverá notificar o proprietário do imóvel localizado em área delimitada para o exercício do Direito de Preempção, dentro do prazo de 30 (trinta) dias a partir da vigência da lei específica que aplicar o instrumento.

Parágrafo único. Os imóveis colocados à venda nas áreas de incidência do Direito de Preempção deverão ser necessariamente oferecidos ao Município, que terá preferência para aquisição, independentemente do número de alienações referentes ao mesmo imóvel no prazo de vigência do instrumento.

Art. 241. O proprietário deverá notificar sua intenção de alienar o imóvel, para que o Município, no prazo de 30 (trinta) dias, manifeste por escrito seu interesse em comprá-lo.

§ 1º A notificação mencionada no caput deste artigo será anexada proposta de compra assinada por terceiro interessado na aquisição do imóvel, da qual constarão preço, condições de pagamento e prazo de validade.

§ 2º O Poder Executivo fará publicar, em órgão oficial e em, pelo menos um, jornal local ou regional de grande circulação, edital de aviso da notificação recebida nos termos do caput deste artigo e da intenção de aquisição do imóvel nas condições da proposta apresentada.

§ 3º A avaliação do imóvel a ser adquirido pelo Poder Público, pelo instrumento definido nesta seção, deverá ser publicada pelo menos 30 (trinta) dias antes da aquisição, em meios de grande circulação no Município.

§ 4º Transcorrido o prazo mencionado no *caput* deste artigo sem manifestação do Poder Público, fica o proprietário autorizado a realizar a alienação para terceiros, nas condições da proposta apresentada.

§ 5º Concretizada a venda a terceiro, o proprietário fica obrigado a apresentar ao Poder Executivo, no prazo de 30 (trinta) dias, cópia do instrumento público de alienação do imóvel.

§ 6º A alienação processada em condições diversas da proposta apresentada ao Poder Público é nula de pleno direito.

§ 7º Ocorrida a hipótese prevista no § 6º deste artigo, o Município poderá adquirir o imóvel pelo valor da base de cálculo do IPTU ou pelo valor indicado na proposta apresentada, se este for inferior àquele.

CAPÍTULO V

DA OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR

Art. 242. A Outorga Onerosa do Direito de Construir - OODC é o instrumento por meio do qual o Poder Público Municipal autoriza o proprietário de imóvel urbano a exercer o direito de construir acima do Coeficiente de Aproveitamento Básico - CAB do lote, respeitado seu Coeficiente de Aproveitamento Máximo - CAM, sem prejuízo do atendimento dos demais parâmetros urbanísticos, mediante contrapartida a ser prestada pelo beneficiário.

§ 1º A aplicação da Outorga Onerosa do Direito de Construir deverá observar a relação entre a densidade construtiva máxima prevista, os aspectos ambientais, culturais e paisagísticos e a capacidade da infraestrutura existente na área em que for aplicada.

§ 2º A aplicação da Outorga Onerosa do Direito de Construir não impede a aplicação da Transferência do Direito de Construir no mesmo empreendimento, desde que respeitado o Coeficiente de Aproveitamento Máximo - CAM permitido no imóvel.

Art. 243. O cálculo da Outorga Onerosa do Direito de Construir obedecerá à fórmula “ $CT = Fc \times [(CP - CAB) \times AT \times Vv]$ ”, na qual:

- I. CT corresponde ao valor da contrapartida do beneficiário em reais;
- II. Fc corresponde ao fator de correção;
- III. CP corresponde ao Coeficiente de Aproveitamento praticado, limitado ao Coeficiente de Aproveitamento Máximo;
- IV. CAB corresponde ao Coeficiente de Aproveitamento Básico;
- V. AT corresponde à área do terreno em metros quadrados;

VI. Vv corresponde ao valor venal em reais do metro quadrado do terreno constante da planta de valores imobiliários utilizada para cálculo do Imposto de Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis - ITBI.

§ 1º O fator de correção Fc será igual a 0,1 (um décimo).

§ 2º O fator de correção deverá ser reavaliado em Conferência Municipal de Política Urbana no prazo de até 5 (cinco) anos após a promulgação desta Lei.

§ 3º A revisão obrigatória do fator de correção disposta no § 2º deste artigo apenas poderá ser ampliada, sendo vedada sua redução.

§ 4º Para revisão da aplicação do instrumento nos termos do § 2º deste artigo, o Poder Executivo deverá realizar estudo técnico de estoque do potencial construtivo das áreas urbanas do Município.

§ 5º Na ausência de planta de valores ou de documentos a partir do qual se possa determinar o valor da área a partir do ITBI, a concessão da outorga ficará condicionada a estudo do valor do imóvel conforme as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT nº 14653-2, de 3 de fevereiro de 2011, ou por outra norma expedida pelo mesmo órgão que vier a esta suceder.

Art. 244. A Outorga Onerosa do Direto de Construir poderá ser aplicada nos imóveis situados nas seguintes zonas:

- I. Zona Central 1 – ZC-1;
- II. Zona de Adensamento 1 – ZA-1;
- III. Zona de Adensamento 2 – ZA2.

§ 1º A Outorga Onerosa do Direto de Construir poderá ser aplicada em áreas indicadas em lei específica referente a projetos urbanísticos de requalificação urbanísticas, projetos urbanísticos especiais ou operações urbanas.

§ 2º Nas áreas objeto de operações urbanas, a aplicação da outorga onerosa do direito de construir será regida pelo disposto em suas regulamentações específicas.

Art. 245. O pagamento da contrapartida da Outorga Onerosa do Direto de Construir será efetuado em moeda corrente e os recursos obtidos serão destinados ao Fundo de Desenvolvimento Urbano, Diversificação Econômica e Estímulo às Atividades Tecnológicas de que tratam os artigos 62 a 72 desta Lei.

§ 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a receber imóveis de seu interesse, por dação em pagamento, como contrapartida da Outorga Onerosa do Direto de Construir, que serão vinculados às finalidades do FDET, observando-se a equivalência de valor financeiro e observados os trâmites legais.

§ 2º Os empreendimentos habitacionais de interesse social, executados em ZEIS e implementados em conformidade com a Política Habitacional do Município ficam isentos da contrapartida correspondente à Outorga Onerosa do Direito de Construir.

§ 3º Os empreendimentos localizados na Zona de Desenvolvimento Econômico – ZDEM e Zona de Grandes Equipamentos – ZGE ficam isentos da contrapartida correspondente à Outorga Onerosa do Direito de Construir.

CAPÍTULO VI

DA OUTORGA GRATUITA DO DIREITO DE CONSTRUIR

Art. 246. Os empreendimentos localizados nos zoneamentos indicados nesta Lei e que apresentarem as alternativas de projetos estipuladas poderão receber potencial construtivo adicional, mediante Outorga Gratuita do Direito de Construir.

§ 1º A Outorga Gratuita do Direito de Construir só poderá ser aplicada nos seguintes zoneamentos:

- I. Nas Zonas Centrais;
- II. Nas Zonas de Adensamento.

§ 2º Para acessar o potencial construtivo adicional os empreendimentos a serem implantados nos zoneamentos estipulados poderão utilizar as seguintes alternativas de uso e ocupação do lote:

- I. uso misto;
- II. uso exclusivamente não residencial;
- III. implantação de um afastamento frontal de, no mínimo, 1,0m (um metro) a mais do que o mínimo previsto;
- IV. implantação de área permeável no afastamento frontal;
- V. implantação de áreas de fruição pública;
- VI. implantação de edificações com fachada ativa.

§ 3º O potencial construtivo adicional mediante Outorga Gratuita do Direito de Construir está estabelecido no Anexo XIII - Potencial Construtivo Adicional Previstos pela Outorga Gratuita do Direito de Construir;

§ 4º O aumento no potencial construtivo mediante aplicação da Outorga Gratuita do Direito de Construir poderá ser cumulativo e aplicável no mesmo lote caso sejam cumpridas nele duas ou mais das condições especificadas.

§ 5º A aplicação da Outorga Gratuita do Direito de Construir não impede a aplicação da Outorga Onerosa do Direito de Construir ou da Transferência do Direito de Construir no mesmo empreendimento, desde que respeitado o Coeficiente de Aproveitamento Máximo - CAM – permitido no imóvel.

Seção I

Das Áreas Permeáveis

Art. 247. Os empreendimentos que implantarem parte da taxa de permeabilidade do lote em seu afastamento frontal, devendo executar ao menos 50% do fechamento do lote com visibilidade para a via pública através da utilização de grades, vidros ou até mesmo sem vedação, poderão receber potencial construtivo adicional, mediante Outorga Gratuita do Direito de Construir.

Parágrafo único. Esta taxa de permeabilidade poderá estar localizada na área de fruição pública.

Seção II

Da Fruição Pública

Art. 248. Ficam definidas como Áreas de Fruição Pública, as áreas abertas à circulação de pedestres sem nenhum objeto de vedação permanente, podendo ter vedação temporária para controle de acesso no período noturno.

§ 1º As Áreas de Fruição Pública deverão ter largura mínima de 4,0 m (quatro metros) e atendimento às normas técnicas pertinentes à acessibilidade universal.

§ 2º As Áreas de Fruição Pública poderão ter jardins com tratamento paisagístico.

§ 3º As Áreas de Fruição Pública não poderão ser ocupadas por vagas de garagem ou usado para manobra de veículos, carga e descarga e embarque e desembarque de passageiros.

Seção III

Da Fachada Ativa

Art. 249. Fica definida como Fachada Ativa a área ocupada pelo uso não residencial localizada no nível do logradouro, devendo:

- I. estar contida na fachada frontal da edificação;
- II. ter aberturas para o logradouro público, tais como portas, janelas e vitrines, com permeabilidade visual de no mínimo 40% (quarenta por cento) da fachada correspondente ao térreo da edificação, com no mínimo um acesso direto ao logradouro, a fim de evitar a formação de planos fechados sem permeabilidade visual na interface entre as construções e o logradouro, de modo a dinamizar o passeio público.

Parágrafo único. A fachada ativa deve estar fisicamente integrada ao passeio público ou a área de fruição pública, com acesso irrestrito, devendo seguir as normas de acessibilidade.

CAPÍTULO VII

DA OUTORGA ONEROSA DE ALTERAÇÃO DE USO

Art. 250. Outorga Onerosa de Alteração de Uso - OOAU é instrumento de política urbana que consiste na contrapartida a ser prestada pelo beneficiário em razão de alteração do uso do solo rural para o uso urbano, nos termos do art. 29 da Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001 – Estatuto da Cidade.

§ 1º A contrapartida prevista no caput deste artigo consiste em obrigação pecuniária estabelecida nos termos desta Lei e os recursos obtidos serão destinados ao FDET.

§ 2º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a receber imóveis de seu interesse, por dação em pagamento, como contrapartida da Outorga Onerosa de Alteração de Uso, que serão vinculados às finalidades do FDET, observando-se a equivalência de valor financeiro e observados os trâmites legais.

Art. 251. São passíveis de aplicação da Outorga Onerosa de Alteração de Uso:

- I. Todos os imóveis não parcelados que estão no perímetro urbano definido e que estão cadastrados como imóveis rurais até a data de publicação desta Lei;
- II. Todos os imóveis incluídos em processo de revisão do perímetro urbano conforme o art. 42-B previsto na Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001 – Estatuto da Cidade – e regulamentado nos termos do art. 161 desta Lei;
- III. O valor da contrapartida financeira tomará como base de cálculo o diferencial de valorização imobiliária da área multiplicado pela área da alteração, a partir da seguinte fórmula de cálculo: $Cp = (Vtu - Vtr) \times Fc$, na qual:
 - a. Cp é o valor monetário da contrapartida;
 - b. Vtu é o valor estimado do metro quadrado da terra urbana, multiplicado pela área líquida de lotes;
 - c. Vtr é o valor do metro quadrado da terra rural, multiplicado pela totalidade da área da gleba a ser parcelada;

- d. F_c é o fator de correção equivalente a 0,1% (um décimo por cento) podendo ser alterado nos termos dos parágrafos 5º e 6º até o limite máximo de 1% (um por cento).

§ 1º O valor do metro quadrado da terra rural (V_{tr}) será definido a partir de avaliação da gleba a ser parcelada conforme as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT - nº 14653-3, de 27 de junho de 2019, ou por outra norma expedida pelo mesmo órgão que vier a esta suceder.

§ 2º O valor estimado do metro quadrado da terra urbana (V_{tu}) será definido a partir de avaliação da área líquida de lotes conforme as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT - nº 14653-2, de 3 de fevereiro de 2011, ou por outra norma expedida pelo mesmo órgão que vier a esta suceder.

§ 3º A cobrança da contrapartida financeira se dará logo após a aprovação da alteração do uso da área requisitada.

§ 4º Para os empreendimentos que dependam da alteração de perímetro urbano, o órgão municipal competente no prazo de 30 (trinta) dias gerará o título referente à contrapartida para pagamento do beneficiário.

§ 5º O fator de correção deverá ser reavaliado em Conferência Municipal de Política Urbana no prazo de 5 (cinco) anos após a promulgação desta Lei.

§ 6º A revisão obrigatória do fator de correção disposta no §5º deste artigo não poderá resultar em C_p igual a zero.

Art. 252. A aprovação definitiva do empreendimento pela Prefeitura Municipal está condicionada à efetivação do pagamento integral da outorga onerosa para alteração de uso.

§ 1º O valor monetário da contrapartida será atualizado conforme atualização monetária ao momento no qual se dará a cobrança.

§ 2º Para a correção monetária prevista no §1º deste artigo, será utilizado o Índice de Preços ao Consumidor - IPCA.

§ 3º A contrapartida terá vencimento em 30 (trinta) dias após sua emissão.

Art. 253. Ficam isentos do pagamento de contrapartida referente à Outorga Onerosa de Alteração de Uso os parcelamentos destinados à provisão de habitação de interesse social no âmbito da Política Municipal de Habitação de Interesse Social.

CAPÍTULO VIII

DA TRANSFERÊNCIA DO DIREITO DE CONSTRUIR

Art. 254. A Transferência do Direito de Construir - TDC é o instrumento pelo qual o Poder Público Municipal autoriza o proprietário de imóvel urbano, privado ou público, a exercer em outro local ou alienar, mediante escritura pública, o direito de construir relativo ao Coeficiente de Aproveitamento Básico (CAB) aplicável, quando o referido imóvel for considerado necessário para fins de:

- I. proteção e preservação, quando o imóvel for considerado de interesse histórico, ambiental, paisagístico, social ou cultural;
- II. implantação de equipamentos urbanos e comunitários;
- III. realização de programas de regularização fundiária, urbanização de áreas ocupadas por população de baixa renda e habitação de interesse social.

§ 1º A Transferência do Direito de Construir poderá ser aplicada ao proprietário que doar ao Município o seu imóvel, ou parte dele, para os fins previstos nos incisos I a III do caput deste artigo, qualquer que seja a localização do imóvel na área urbana do Município.

§ 2º O imóvel gerador de potencial construtivo, nos termos desta seção, deverá ser preservado e conservado por seu proprietário, a fim de que sejam mantidas as características que o levaram a ser classificado como gerador de Transferência do Direito de Construir, devendo tal obrigação constar em todos os documentos, registros e averbações, administrativos ou cartorários respectivos.

§ 3º Não podem originar Transferência do Direito de Construir:

- I. os imóveis cuja posse e/ou propriedade esteja submetido a processo judicial ou em que o possuidor preencha as condições para aquisição da propriedade por meio de usucapião;
- II. os imóveis não parcelados;
- III. imóveis de propriedade pública ou que, em sua origem, tenham sido alienados pelo Município, pelo Estado ou pela União de forma não onerosa.

Art. 255. O direito de construir a ser transferido corresponderá à parcela não utilizada do potencial construtivo do imóvel gerador, calculado com base no Coeficiente de Aproveitamento Básico - CAB – previsto nesta Lei.

Art. 256. São passíveis de geração de Transferência do Direito de Construir:

- I. imóveis situados na Zona de Proteção Ambiental – ZPAM e na Zona de Preservação do Patrimônio Histórico e da Paisagem – ZPH, na Zona de Adensamento Restrito 2 – ZAR-2 – e na Zona de Adensamento Restrito 3 – ZAR-3 – desde que garantida a destinação prevista para o mesmo pelo respectivo zoneamento, quando for o caso; ([Vide art.157 da LC 133/2023](#))
- II. imóveis urbanos tombados ou edificações declaradas de interesse de proteção histórico-cultural, desde que preservados e conservados pelos proprietários;
- III. imóveis urbanos em áreas destinadas à proteção paisagística e/ou ambiental, desde que assegurada sua preservação e conservação pelos proprietários;
- IV. imóveis doados ao Poder Público para os fins previstos no art. 206 esta Lei.

Art. 257. São passíveis de recepção de Transferência do Direito de Construir os imóveis situados em:

- I. Zona Central 1 – ZC-1;
- II. Zona de Adensamento 1 – ZA-1;
- III. Zona de Adensamento 2 – ZA-2;
- IV. área indicada em lei específica, referente a projetos urbanísticos especiais ou operações urbanas.

Art. 258. Com a Transferência do Direito de Construir, o proprietário do imóvel gerador do potencial construtivo, ou o adquirente deste potencial construtivo, pessoa física ou jurídica, receberá autorização para construir no imóvel receptor área superior àquela permitida pelo Coeficiente de Aproveitamento Básico (CAB), respeitado o Coeficiente de Aproveitamento Máximo (CAM) do imóvel receptor.

§ 1º O potencial construtivo do imóvel gerador, passível de transferência, poderá ser transferido a um ou mais imóveis receptores.

§ 2º O imóvel receptor poderá receber transferência de potencial construtivo de um ou mais imóveis geradores.

§ 3º A aplicação da Transferência do Direito de Construir não impede a aplicação da Outorga Onerosa ou Gratuita do Direito de Construir no mesmo empreendimento, desde que respeitado o Coeficiente de Aproveitamento Máximo (CAM) permitido no imóvel.

I. a área adicional edificável no imóvel receptor é determinada observando a equivalência entre os valores do metro quadrado dos imóveis gerador e receptor, conforme planta de valores imobiliários utilizada para cálculo do Imposto de Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis (ITBI), segundo a equação “ $AR = AG \times VG / VR$ ”, em que:

- a. AR = área edificável líquida, em metros quadrados, passível de ser incorporada ao imóvel receptor, respeitando-se a área máxima edificável decorrente da aplicação do CAM;
- b. AG = área edificável líquida, em metros quadrados, passível de ser transferida pelo imóvel gerador, calculada pela diferença entre o potencial construtivo deste imóvel, conforme aplicação do CAB, e a área que permanecerá edificada no mesmo;
- c. VG = valor do metro quadrado de terreno do imóvel gerador;
- d. VR = valor do metro quadrado de terreno do imóvel receptor.

Art. 259. O Poder Executivo deve manter registro das transferências do direito de construir ocorridas, do qual constem os imóveis transmissores e receptores, bem como os respectivos potenciais construtivos transferidos e recebidos.

Parágrafo único. As operações de Transferência de Direito de Construir deverão ser registradas junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente, nas matrículas imobiliárias de todos os imóveis envolvidos.

CAPÍTULO IX

DAS OPERAÇÕES URBANAS CONSORCIADAS

Art. 260. Considera-se operação urbana consorciada o conjunto de intervenções e medidas coordenadas pelo Poder Público municipal, com a participação dos proprietários, moradores, usuários permanentes e investidores privados, com o objetivo de alcançar em uma área transformações urbanísticas estruturais, melhorias sociais e a valorização ambiental.

Art. 261. As áreas para aplicação de operações consorciadas são:

- I. Zona de Preservação do Patrimônio Histórico e da Paisagem;
- II. Zona Central 1 – ZC-1;
- III. Zona de Adensamento 1 – ZA-1;
- IV. Zona de Adensamento 2 – ZA-2;
- V. Zona de Adensamento 3 – ZA-3.

Art. 262. Poderão ser previstas nas operações urbanas consorciadas, entre outras medidas:

- I. a modificação de índices e características de parcelamento, uso e ocupação do solo e subsolo, bem como alterações das normas edilícias, considerado o impacto ambiental delas decorrente;
- II. a regularização de construções, reformas ou ampliações executadas em desacordo com a legislação vigente;
- III. a regularização fundiária de interesse social de áreas urbanas informais consolidadas, localizados dentro do perímetro da operação urbana ou em área adjacente;

- IV. a concessão de incentivos a operações urbanas que utilizam tecnologias visando a redução de impactos ambientais, e que comprovem a utilização, nas construções e uso de edificações urbanas, de tecnologias que reduzam os impactos ambientais e economizem recursos naturais.

Art. 263. Na lei municipal específica que aprovar a operação urbana consorciada constará o plano de operação urbana consorciada, contendo, no mínimo:

- I. definição da área a ser atingida;
- II. programa básico de ocupação da área;
- III. programa de atendimento econômico e social para a população diretamente afetada pela operação;
- IV. finalidades da operação;
- V. estudo prévio de impacto de vizinhança;
- VI. contrapartida a ser exigida dos proprietários, usuários permanentes e investidores privados em função da utilização dos benefícios previstos nos incisos I e II do art. 262 desta Lei;
- VII. definição de diretrizes e responsabilidades quanto ao projeto de regularização fundiária de interesse social previsto no inciso III do art. 262 desta Lei, se for o caso;
- VIII. forma de controle da operação, obrigatoriamente compartilhado com representação da sociedade civil;
- IX. natureza dos incentivos a serem concedidos aos proprietários, usuários permanentes e investidores privados, uma vez atendido o disposto no inciso IV do art. 262 desta Lei.

1º Os recursos obtidos pelo Poder Público municipal na forma do inciso VI deste artigo serão aplicados exclusivamente na própria operação urbana quando for consorciada.

§ 2º A partir da aprovação da lei específica de que trata o caput, são nulas as licenças e autorizações a cargo do Poder Público municipal expedidas em desacordo com o plano de operação urbana consorciada.

Art. 264. A lei específica que aprovar a operação urbana consorciada poderá prever a emissão pelo Município de quantidade determinada de certificados de potencial adicional de construção, que serão alienados em leilão ou utilizados diretamente no pagamento das obras necessárias à própria operação.

§ 1º Os certificados de potencial adicional de construção serão livremente negociados, mas conversíveis em direito de construir unicamente na área objeto da operação.

§ 2º Apresentado pedido de licença para construir, o certificado de potencial adicional será utilizado no pagamento da área de construção que supere o Coeficiente de Aproveitamento Básico previsto nesta Lei para a área em que se insere o imóvel, até o limite fixado pela lei específica que aprovar a operação urbana consorciada.

CAPÍTULO X

DO ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA – EIV

Art. 265. O Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV se aplica aos empreendimentos e às atividades considerados como de impacto por suas especificidades, mesmo quando sua implantação constar como permitida na zona urbana, para efeito de obtenção de licenciamento urbanístico de instalação, construção, ampliação, regularização ou de funcionamento.

§ 1º O EIV deve considerar a interferência do empreendimento ou da intervenção urbanística na estrutura urbana, nas condições de funcionamento da infraestrutura e dos serviços urbanos, na paisagem, na ambiência e nas condições de vida da população residente em sua área de influência.

§ 2º Qualquer atividade localizada em área rural, que se encontra em trâmite de sua regularização e implantação de novas atividades, que se enquadre em atividades de impacto, deverá ser objeto de avaliação do Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV.

Art. 266. O Estudo de Impacto de Vizinhaça (EIV) será analisado pelo poder executivo, através da Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação, aprovado e deliberado pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável e Planejamento (COMDESP).

Art. 267. A aprovação de projetos para os empreendimentos potencialmente causadores de impacto urbanístico previstos nesta Lei, assim como o licenciamento de sua instalação, construção, reforma, ampliação ou regularização, será condicionada à avaliação do EIV pela Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação, ou órgão competente que a vier suceder, para a análise e emissão de parecer técnico, que o encaminhará para avaliação ao COMDESP.

Art. 268. A elaboração do Estudo de Impacto de Vizinhaça não substitui a elaboração e a aprovação do Estudo de Impacto Ambiental - EIA, requerido nos termos da legislação ambiental.

Art. 269. O Estudo de Impacto de Vizinhaça (EIV) deverá conter, no mínimo, as seguintes informações:

- I. apresentação do empreendimento:
 - a. fornecer dados do empreendimento contendo a identificação do empreendimento e outras informações como número de registro do imóvel;
 - b. identificar o empreendedor;
 - c. ficha técnica dos responsáveis técnicos envolvidos contendo: nome, formação profissional, função desempenhada, registro profissional, Anotação de Responsabilidade Técnica vinculada ou Registro de Responsabilidade Técnica vinculado ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo ou ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais devidamente quitadas;
 - d. carta de viabilidade das empresas responsáveis pelo abastecimento de água, esgotamento sanitário, energia ou órgãos competentes do empreendimento.
- II. caracterização do empreendimento:

- a. localização: apresentar imagem aérea informando a localização geográfica do empreendimento em escala que identifique quadras, nomes de ruas e sistema viário e norte geográfico;
 - b. apresentar levantamento fotográfico do terreno, do entorno, dos lotes e construções vizinhas;
 - c. descrever a situação atual do terreno que abrigará o empreendimento quanto à presença ou não de edificações, presença de árvores e/ou cobertura vegetal de relevância ambiental, o relevo e a condição ambiental;
 - d. recursos hídricos: identificar os cursos d'água representando-os em planta;
 - e. cobertura vegetal: caracterizar as formações vegetais existentes no terreno, com base em levantamento topográfico, identificando as árvores que serão suprimidas, mantidas ou a plantar;
 - f. anexar levantamento planialtimétrico do terreno da área georreferenciado, acompanhado do respectivo Registro de Responsabilidade Técnica vinculado ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais devidamente quitado.
- III. concepção arquitetônica e urbanística do empreendimento:
- a. definir os objetivos, caracterização e justificativas do empreendimento ou das atividades propostas;
 - b. apresentar memorial descritivo da concepção arquitetônica do empreendimento, incluindo informações sobre o programa e setorização do projeto arquitetônico, número total de unidades, número de unidades conforme quantidade de dormitórios, número de blocos ou torres e número de pavimentos, número de vagas, descrever as áreas livres e descobertas;
 - c. apresentar Planta de Implantação do empreendimento (escala mínima de 1/500) contendo indicação de suas confrontantes e demais desenhos arquitetônicos para a compreensão do programa arquitetônico (cortes, elevações e plantas esquemáticas);

- d. apresentar quadro de áreas constando: área bruta total, área a descontar, área líquida, área permeável e os parâmetros urbanísticos adotados. Para empreendimentos de uso misto indicar as áreas respectivas para cada um dos usos;
 - e. descrever as soluções de acessibilidade para atendimento à NBR 9050 e leis municipais vigentes;
 - f. ventilação e iluminação: comprovar o atendimento à salubridade dos ambientes internos da edificação e aos critérios de áreas abertas e fechadas de acordo com Legislação Municipal;
 - g. adensamento populacional do empreendimento: estimar população conforme o vínculo de permanência no empreendimento;
 - h. apresentar breve memorial descritivo das tecnologias e sistemas construtivos empregados;
 - i. apresentar previsão de funcionamento, contendo dias e horários, quando uso não residencial;
 - j. apresentar estimativa de duração do período de obra, informando previsão de início e término da obra.
- IV. caracterização da vizinhança potencialmente impactada:
- a. delimitação da área geográfica afetada pela implantação/exercício da atividade do empreendimento para cada categoria de impacto estimado (como por exemplo: ruído, movimentação de veículos e de pessoas, alterações na paisagem urbana, resíduos, dentre outros);
 - b. descrever a área delimitada na alínea a deste inciso, caracterizando a tipologia arquitetônica e urbanística praticada no entorno; predominância, porte e diversidade dos usos; potenciais de atratividade; principais equipamentos urbanos e comunitários; elementos naturais e relevantes para a paisagem urbana; descrição da paisagem do entorno; e identificar os lotes vagos e em construção;
 - c. descrever, por meio de pesquisas, as percepções da população em relação à instalação do empreendimento, bem como levá-las em conta para prosseguimento do processo de instalação.
- V. caracterização socioeconômica e organização social:

- a. caracterizar a área por meio de aspectos demográficos significativos, tais como: densidade populacional; renda média da população residente; taxa de crescimento populacional da vizinhança; gênero; escolaridade; faixa etária e demais informações que julgar importante;

VI. sistema viário e transporte público:

- a. acessibilidade: mapear as principais rotas de acesso ao empreendimento tanto para pedestres quanto para veículos considerando o sistema viário municipal caracterizando as principais vias de acesso e indicar a localização dos Pontos de Embarque e Desembarque do Transporte Público próximos ao empreendimento;
- b. caracterizar o sistema de transporte público que atende a região impactada pelo empreendimento;
- c. apresentar estudo estimado da demanda por transporte público, assim como também estimar o fluxo de pedestres e veículos (caminhões, automóveis, ônibus, motos e outros), considerando o empreendimento já em operação;
- d. apresentar medidas mitigadoras do impacto na circulação, mediante estudo específico, nos casos de pólos geradores de tráfego e atividades cujo funcionamento implique alta frequência de operação de carga e descarga, com potencial de gerar impactos negativos no espaço público.

VII. infraestrutura urbana:

- a. drenagem pluvial: descrever e identificar a infraestrutura de drenagem pluvial (sarjetas, bocas de lobo, PVs, redes, galerias, canais, etc.) existente no empreendimento e na vizinhança impactada; estimar a vazão de deságue na rede considerando intensidade pluviométrica máxima e período de retorno de 5 anos;
- b. abastecimento de água: estimar volume diário e mensal, apresentar laudo de viabilidade da COPASA atestando o abastecimento de água;

- c. esgotamento sanitário: estimar volume diário e mensal, apresentar laudo de viabilidade da COPASA atestando a coleta de esgoto sanitário ou informando as diretrizes para a correta disposição dos efluentes;
- d. energia elétrica: estimar consumo mensal, apresentar laudo de viabilidade da CEMIG atestando o atendimento ao empreendimento.

VIII. resíduos sólidos:

- a. estimar volume diário de resíduos sólidos produzidos pelo empreendimento;
- b. indicar a frequência de coleta dos resíduos sólidos por semana;
- c. apresentar Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da Construção Civil – PGRCC, descrever o gerenciamento dos resíduos sólidos durante a operação do empreendimento.

IX. equipamentos comunitários:

- a. mapear os equipamentos comunitários (educação, saúde, lazer, segurança pública e outros) existentes na vizinhança impactada pelo empreendimento;
- b. estimar demanda da utilização dos serviços de educação e saúde gerada pelo empreendimento.

X. valorização imobiliária:

- a. estudar as possíveis mudanças no mercado imobiliário em decorrência da implantação do empreendimento; tanto no ponto de vista da valorização do imóvel e de sua área impactada, quanto do ponto de vista da depreciação de valores; citando os atributos positivos e negativos levados em consideração;
- b. apresentar possíveis alterações microeconômicas locais que possam surgir após a implantação do empreendimento.

Art. 270. O EIV deverá realizar a análise dos impactos positivos e negativos decorrentes pela implantação do empreendimento na vizinhança considerando, no mínimo, os seguintes aspectos:

- I. adensamento populacional: alterações nas características de densidade populacional e seus impactos na vizinhança;
- II. equipamentos comunitários: alterações na demanda adicional por equipamentos comunitários;
- III. uso e ocupação do solo: alterações nas características de uso e ocupação do solo da vizinhança;
- IV. valorização imobiliária: alterações na dinâmica imobiliária e alterações no padrão socioeconômico da população na vizinhança;
- V. sistema viário e transporte público: alterações no tráfego e na demanda por transporte público;
- VI. paisagem urbana: alterações na ambiência da vizinhança e analisar o comprometimento da paisagem urbana e do patrimônio natural e cultural da vizinhança;
- VII. obra: alterações das condições ambientais e transtornos durante as obras;
- VIII. infraestrutura urbana: alterações na infraestrutura e na demanda adicional;
- IX. outros aspectos que julgar relevante e expor demais benefícios gerados pela implantação do empreendimento.

§ 1º O EIV deverá apresentar ainda a definição das medidas mitigadoras dos impactos negativos e a elaboração do programa de acompanhamento e monitoramento dos impactos positivos e negativos, indicando os fatores e parâmetros a serem considerados.

§ 2º Demais secretarias municipais deverão ser consultadas para manifestação quanto aos impactos gerados pela implantação do empreendimento de acordo com o assunto pertinente a cada uma delas.

§ 3º Poderão ser solicitadas informações e estudos complementares durante a análise do EIV pela Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação, ou órgão competente que a vier suceder, para sua avaliação.

Art. 271. Para fins de atendimento ao disposto aos art. 269 e 270 poderá, a critério do COMDESP, ser exigida a realização de audiência pública voltada para proporcionar espaço de manifestação da sociedade civil sobre o empreendimento, em especial da população afetada.

Art. 272. Estão sujeitos à elaboração de EIV os seguintes empreendimentos potencialmente causadores de impacto urbanístico a serem construídos, reformados ou ampliados:

- I. instituições de ensino;
- II. estabelecimentos de comércio e serviço de grande porte;
- III. “shopping centers”, lojas de departamentos, centros de compras, varejões e congêneres;
- IV. templos religiosos;
- V. supermercados e hipermercados;
- VI. edificações não residenciais com área de estacionamento para veículos superior a 2.000,00 m² ou com mais de 200 vagas destinadas a estacionamento de veículos;
- VII. empreendimentos destinados ao uso residencial com mais de 32 unidades;
- VIII. empreendimentos destinados ao uso misto com área construída superior a 5.000,00 m²;
- IX. empreendimentos destinados a Serviço de Uso Coletivo com área construída superior a 2.000,00 m²;
- X. centro de convenções independente da área utilizada pela atividade;
- XI. salas de espetáculo;
- XII. casas de show, independente da área utilizada pela atividade;
- XIII. eventos temporários que possam trazer grande movimentação de pessoas e/ou produção de pressão acústica acima de 60 dB ou emissão de material particulado;
- XIV. postos de abastecimento de veículos e de revenda de combustíveis;
- XV. estabelecimentos de companhia transportadora de passageiros e de cargas ou estabelecimentos de distribuidora de mercadoria, de mudança e congêneres, que operem com frota de caminhões;
- XVI. estabelecimentos de entreposto, depósitos ou armazéns de estocagem de matéria-prima;

- XVII. estabelecimentos atacadistas ou varejistas de materiais brutos, como sucata, materiais de construção e insumos agrícolas e ferros-velhos;
- XVIII. terminais rodoviários, ferroviários e aeroviários;
- XIX. ferrovias, subterrâneas ou de superfície;
- XX. aeroportos, aeródromos, heliportos e similares;
- XXI. estabelecimentos de clínica e/ou hospital veterinário, canis, escolas de adestramento de animais e congêneres;
- XXII. estabelecimentos com atividade de carpintaria ou marcenaria que utilizem serra elétrica e similar;
- XXIII. estabelecimentos destinados a reparo e pintura de equipamentos pesados ou de veículos automotores;
- XXIV. extração ou tratamento de minerais;
- XXV. terminais de minério, de produtos químicos e petroquímicos;
- XXVI. oleodutos, gasodutos, minerodutos;
- XXVII. barragens para contenção de rejeitos ou resíduos;
- XXVIII. estabelecimentos de depósito ou lojas com estoque de material explosivo, gás liquefeito de petróleo (GLP), tóxico, inflamável e elemento radioativo em volume superior ao recomendado pelas normas técnicas dos órgãos competentes;
- XXIX. estabelecimentos de depósito ou lojas de revenda de agrotóxico e pesticidas;
- XXX. cemitérios, necrotérios, crematórios e congêneres;
- XXXI. complexos prisionais, casas de detenção, centros de reabilitação;
- XXXII. campos de tiro e congêneres;
- XXXIII. unidades de reciclagem de resíduos sólidos, aterros sanitários, estação de transbordo de resíduos e unidades de incineração de resíduos;
- XXXIV. estações de tratamento de água;
- XXXV. estações de tratamento de esgotos sanitários;
- XXXVI. linhas e torres de alta tensão, transformadores, torres e estações de telefonia celular e radio;
- XXXVII. usinas de geração de eletricidade, qualquer que seja a fonte de energia primária, acima 10 MW (dez megawatts);
- XXXVIII. autódromos, hipódromos e estádios esportivos;
- XXXIX. estabelecimentos de locação de equipamentos de construção civil;

- XL. serviços de guindaste e reboque;
- XLI. indústrias poluentes;
- XLII. siderurgia;
- XLIII. estabelecimentos de montagem industrial;
- XLIV. estabelecimentos de locação de veículos;
- XLV. matadouros e abatedouros;
- XLVI. empreendimentos e atividades de grande e médio porte propostos em área de maior sensibilidade, ou próximos a estas, como os sítios históricos e locais de especial interesse ambiental;
- XLVII. loteamentos, loteamentos de acesso controlado e condomínios de lotes;
- XLVIII. intervenções em áreas urbanas consolidadas, compreendidas por modificações geométricas significativas de conjunto de vias de tráfego de veículos;
- XLIX. obras de arte compreendidas por viadutos, túneis e trincheiras.

§ 1º Outras atividades ou empreendimentos poderão estar sujeitos ao Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV caso seja detectada a necessidade pelos integrantes do COMDESP ou pela Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação, ou órgão que a vier suceder.

§ 2º Os empreendimentos causadores de impacto urbanístico já implantados e que necessitem renovar seu Alvará de Localização e Funcionamento deverão elaborar o Estudo de Impacto de Vizinhança com vistas à mitigar os impactos causados pelo empreendimento ou sofrer alterações pontuais, caso o empreendimento nunca tenha elaborado um EIV.

§ 3º O empreendimento de impacto que esteja em funcionamento poderá renovar seu Alvará de Localização e Funcionamento - ALF, sem necessidade de apresentação de estudo de impacto de vizinhança, observada as seguintes condições:

- I. manutenção da área utilizada do empreendimento;
- II. não alteração do titular do ALF;
- III. não alteração da atividade ou do conjunto de atividades licenciadas;
- IV. ausência de convocação pelo COMDESP.

Art. 273. Os estudos previstos para elaboração do EIV deverão ser elaborados por equipe técnica multidisciplinar, através de responsáveis técnicos habilitados, apresentado pelo empreendedor, ficando a cargo deste a implantação das medidas destinadas a minimizar ou compensar as consequências indesejáveis e a potencializar os efeitos positivos do empreendimento ou intervenção urbanística.

Art. 274. O Poder Executivo Municipal condicionará a aprovação do empreendimento ou atividade, assim como o licenciamento de sua instalação, construção ou ampliação, ao cumprimento pelo empreendedor, e às suas expensas, de medidas mitigadoras e compensatórias, tendo como finalidade a eliminação ou minimização dos impactos negativos a serem gerados pelo empreendimento ou pela atividade, no que couber:

- I. doação de terreno ou imóvel com área edificada para instalação de equipamentos nos serviços de educação, saúde, segurança, e equipamentos de cultura e de lazer, em proporção compatível com as demandas geradas pelo empreendimento ou pela atividade a ser implantada;
- II. ampliação e adequação da estrutura viária, sinalização vertical, horizontal, semafórica e de orientação adequadas ao tráfego gerado, acessibilidade, estacionamento de veículos, carga e descarga, embarque e desembarque de pessoas;
- III. recuperação e/ou compensação ambiental da área e preservação dos elementos naturais considerados de interesse paisagístico, manutenção de imóveis, fachadas ou outros elementos arquitetônicos considerados de interesse histórico, artístico ou cultural, além de garantia que o empreendimento ou a atividade não oblitere o patrimônio natural;
- IV. execução de melhorias e ampliação dos serviços e/ou das redes de abastecimento, tais como: água, gás, telefonia, energia elétrica, iluminação pública, limpeza pública, drenagem das águas pluviais, esgoto sanitário;
- V. uso de técnicas adequadas e outros procedimentos que isolem o ambiente urbano, inclusive as áreas internas das unidades habitacionais, comerciais ou de prestação de serviços, dos incômodos gerados pelas atividades a serem desenvolvidas;

- VI. garantia de destinação adequada dos materiais produzidos durante a implantação do empreendimento ou da atividade, bem como em decorrência de suas operações após implantado;
- VII. criação de cotas de emprego e cursos de capacitação profissional;
- VIII. destinação de recursos para apoiar e dar suporte financeiro a projetos e programas de desenvolvimento e renovação urbana;
- IX. oferecimento de equipamentos e serviços visando acessibilidade e mobilidade de pessoas com deficiência.

§ 1º Deverá ser assinado um termo de compromisso entre o Poder Executivo Municipal e o empreendedor, devendo este se comprometer a executar integralmente as medidas a que se refere o caput deste artigo, antes da conclusão do empreendimento ou do funcionamento da atividade.

§ 2º A baixa da construção, o Alvará de Localização e Funcionamento ou Habite-se somente será emitido mediante comprovação do cumprimento das obrigações definidas no termo de compromisso previsto no § 1º deste artigo.

§ 3º A comprovação do cumprimento das medidas mitigadoras e compensatórias será atestada através do Termo de Cumprimento do EIV.

§ 4º O Termo de Cumprimento do EIV será emitido mediante apresentação de documentação comprobatória (fotos, declarações, comprovante de pagamento, entre outros) ou por vistoria no local a ser realizada pela Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação, ou secretaria competente.

§ 5º Para os casos de Loteamentos, o Termo de Cumprimento do EIV será exigido no ato da aprovação do parcelamento do solo.

§ 6º Em caso de Habite-se Parcial o empreendedor deverá quitar o valor da medida compensatória correspondente a proporção da área a ser concedido o Habite-se, bem como realizar as medidas mitigadoras correspondente à área do Habite-se parcial.

§ 7º As medidas mitigadoras e compensatórias deverão ser executadas preferencialmente na área de influência do empreendimento ou da atividade.

8º Os valores arrecadados por meio dos recursos relacionados no inciso VIII deste artigo serão destinados ao Fundo de Desenvolvimento Urbano, Diversificação Econômica e Estímulo às Atividades Tecnológicas.

§ 9º As instalações destinadas a mitigar e compensar o impacto de vizinhança deverão ser utilizadas para o uso previsto no projeto arquitetônico aprovado, vedados o desvio de finalidade ou a mudança do usuário/beneficiário.

Art. 275. O valor das ações, projetos, obras e serviços a serem realizados como medidas mitigadoras e compensatórias definidas pelo EIV para empreendimentos imobiliários será correspondente a 2,0% (dois por cento) do Valor Geral de Vendas (VGV) do empreendimento.

Parágrafo único. O valor das ações, projetos, obras e serviços a serem realizados como medidas mitigadoras e compensatórias definidas pelo EIV para os demais tipos de empreendimento deverá ser definido pelo COMDESP, tendo como referência o impacto causado pelo empreendimento.

Art. 276. Sem prejuízo das demais exigências desta Lei, o procedimento do EIV deverá obedecer às seguintes regras:

- I. todos os documentos do EIV deverão ser entregues em 1 (uma) via física e 1 (uma) via em mídia digital;
- II. o órgão competente para recebimento do EIV deverá dar máxima publicidade a este, por meio das ações:
- III. publicação em diário oficial da solicitação de licenciamento do empreendimento, contendo sua localização e área;
- IV. disponibilização integral do EIV no sítio eletrônico da Prefeitura.

CAPÍTULO XI

DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Art. 277. Entende-se por regularização fundiária o conjunto de medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais que visam à regularização de assentamentos irregulares e à titulação de seus ocupantes de modo a garantir o direito social à moradia, o pleno desenvolvimento das funções sociais da propriedade urbana e o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.

Art. 278. São diretrizes gerais da Política Municipal de Regularização Fundiária Urbana, observadas também as estabelecidas na Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001 – Estatuto da Cidade – e na Lei Federal nº 13.465, de 11 de julho de 2017:

- I. elaborar Plano Municipal de Regularização Fundiária, sendo esse instrumento de diagnóstico da irregularidade fundiária no Município, de definição de estratégias para seu enfrentamento, bem como de estabelecimento de critérios de priorização para atuação do poder público;
- II. promover a regularização fundiária de todos os assentamentos irregulares do Município, dando prioridade às seguintes áreas:
 - a. Zonas Especiais de Interesse Social 1 - ZEIS1;
 - b. Zonas de Estruturação Urbana - ZEU;
 - c. Zona de Adensamento Restrito – ZAR;
 - d. áreas identificadas como de risco em grau alto e muito alto.
- III. priorizar a permanência da população na área em que se encontra, assegurados o nível adequado de habitabilidade e a melhoria das condições de sustentabilidade urbanística, social e ambiental da área ocupada;
- IV. promover o reassentamento de famílias como última opção, em caso de necessidade apontada em análise técnica específica, preferencialmente no próprio assentamento a ser regularizado ou, caso não seja possível, em áreas próximas a ele, de forma a preservar os vínculos sociais existentes com o território e o entorno;
- V. promover a titulação e a segurança de posse dos ocupantes de imóveis em assentamentos irregulares, em especial aqueles ocupados predominantemente por população de baixa renda;

- VI. dotar de infraestrutura básica os assentamentos objeto de regularização fundiária, em especial aqueles ocupados predominantemente por população de baixa renda;
- VII. respeitar a tipicidade e as características da ocupação das áreas objeto de regularização, conforme a viabilidade técnica e financeira;
- VIII. reconhecer o direito a regularização dos núcleos urbanos informais consolidados, não ocupados por população de baixa renda, mediante a adequação ambiental e urbanística do assentamento assim como da prestação de contrapartidas justas pelos interessados, beneficiários ou empreendedores responsáveis;
- IX. promover o controle, fiscalização e coibição, visando evitar novas ocupações na área objeto de regularização;
- X. promover fiscalização efetiva visando impedir a ocorrência de ocupações irregulares, especialmente em áreas inadequadas à habitação;
- XI. garantir a participação da população interessada em todas as etapas do processo de regularização fundiária.

Parágrafo único. As contrapartidas justas a que se referem o inciso VIII deste artigo deverão considerar o equilíbrio entre os investimentos necessários à regularização e sua adequabilidade às regulamentações federais, estaduais e municipais.

Art. 279. Para cada assentamento a ser regularizado deverá ser elaborado um Projeto de Regularização Fundiária, contendo, no mínimo:

- I. delimitação da área atingida;
- II. estudos, levantamento de dados, diagnósticos e propostas para subsidiar o projeto de regularização, considerando os aspectos físicos, urbanísticos, ambientais, jurídicos e socioeconômicos;
- III. projetos de urbanização necessários;
- IV. programa de mobilização social da comunidade diretamente afetada com a realização de audiência pública nos termos do art. 301 desta Lei.

Seção I

Da Regularização Fundiária de Interesse Social - Reurb-S

Art. 280. Considera-se regularização fundiária de interesse social aquela voltada para assentamentos irregulares ocupados, predominantemente, por população de baixa renda, assim reconhecidos e declarados pelo poder público municipal.

Art. 281. O projeto de regularização fundiária de interesse social deverá considerar as características da ocupação e da área ocupada para definir parâmetros urbanísticos e ambientais específicos, além de identificar os lotes, as áreas destinadas a equipamentos urbanos e comunitários, sistema de circulação e espaços livres de uso público.

Parágrafo único. As áreas que apresentem restrições físicas, urbanísticas e ambientais à ocupação, inclusive quanto aos parâmetros urbanísticos mínimos de lotes e sistema viário, previstos na legislação municipal, poderão ser regularizadas em casos de interesse social, desde que o projeto de regularização fundiária indique a conveniência e/ou necessidade de consolidação da situação, mediante parecer técnico fundamentado, assinado por profissional competente, respeitada a legislação ambiental federal e estadual aplicável.

Art. 282. Na regularização fundiária de interesse social, caberá ao Poder Público, diretamente, por meio de parceria ou por meio de seus concessionários ou permissionários de serviços públicos, a implantação, complementação ou adequação do sistema viário e da infraestrutura básica do assentamento.

Art. 283. Para consecução da regularização fundiária de interesse social, poderão ser aplicados os seguintes instrumentos jurídicos urbanísticos, sem prejuízo de outros previstos na legislação vigente:

- I. demarcação urbanística;
- II. legitimação de posse;
- III. legitimação fundiária;
- IV. usucapião especial de imóvel urbano, judicial ou extrajudicial;
- V. concessão de uso especial para fins de moradia;
- VI. concessão de direito real de uso;

VII. operação urbana consorciada.

Seção II

Da Regularização Fundiária de Interesse Específico - Reurb-E

Art. 284. Considera-se regularização fundiária de interesse específico toda aquela em que não for caracterizado o interesse social.

Art. 285. A regularização fundiária de interesse específico depende de parecer favorável do Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável e Planejamento (COMDESP), bem como da análise e da aprovação do projeto de regularização pelo órgão licenciador competente, com emissão das respectivas licenças urbanística e ambiental.

Parágrafo único. As licenças urbanística e ambiental dispostas no caput deste artigo, deverão considerar e definir as medidas excepcionais para a regularização fundiária de interesse específico previstas nos arts. 287 e 288 desta Lei.

Art. 286. O órgão licenciador definirá, nas licenças urbanística e ambiental da regularização fundiária de interesse específico, as responsabilidades e prazos relativos a:

- I. implantação, adequação ou complementação do sistema viário;
- II. implantação, adequação ou complementação da infraestrutura básica;
- III. implantação, adequação ou complementação dos equipamentos urbanos e comunitários e espaços livres de uso público definidos no projeto de regularização fundiária;
- IV. implementação das contrapartidas, constituídas por medidas de mitigação e de compensação urbanística e ambiental exigidas.

§ 1º Além dos beneficiários da regularização fundiária de interesse específico, os agentes privados promotores do empreendimento, sejam pessoas físicas ou jurídicas, deverão ser responsabilizados pelas contrapartidas urbanísticas e ambientais exigidas.

§ 2º As contrapartidas urbanísticas e ambientais exigidas na forma do inciso IV do caput deste artigo deverão integrar termo de compromisso, firmado perante as autoridades responsáveis pela emissão das licenças urbanística e ambiental, ao qual se garantirá força de título executivo extrajudicial.

Art. 287. Na regularização fundiária de interesse específico poderá ser autorizada a redução dos parâmetros urbanísticos mínimos permitidos para a zona em que se situa o assentamento, a partir de apresentação de estudo técnico pelo interessado que indique a viabilidade e/ou necessidade de consolidação da situação, mediante parecer favorável do Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável e Planejamento (COMDESP) e decisão fundamentada do órgão licenciador competente.

Parágrafo único. A flexibilização de parâmetros urbanísticos na regularização fundiária de interesse específico será feita mediante contrapartidas, definidas no processo de licenciamento urbanístico, levando em conta o grau de flexibilização aplicado, o impacto urbanístico da consolidação do assentamento sobre seu entorno e sobre a cidade e a capacidade econômica da população envolvida.

Art. 288. Na regularização fundiária de interesse específico não será autorizada redução do percentual de áreas públicas a serem transferidas para o Município em razão do parcelamento do solo urbano.

Parágrafo único. Caso seja inviável o atendimento do percentual mínimo de áreas públicas transferidas para o Município na própria área objeto de regularização, a complementação deverá ser feita pela doação de área em outro local com, no mínimo, o mesmo tamanho e o mesmo valor da área devida no assentamento original, considerando a tabela de valores imobiliários utilizada para o cálculo do Imposto de Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis (ITBI).

TÍTULO V
DO SISTEMA DE GESTÃO DEMOCRÁTICA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
CAPÍTULO I
DO SISTEMA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Art. 289. O Município, na organização da administração, no exercício de suas atividades e na promoção da política de desenvolvimento territorial, socioeconômico e ambiental atenderá aos objetivos e diretrizes de planejamento estabelecidos nesta Lei.

§ 1º O Poder Público municipal no intuito de descentralizar e aproximar a gestão da população, poderá criar núcleos de apoio nas localidades municipais conforme sua necessidade ou demanda popular, para o acompanhamento, proposição, fiscalização e controle de políticas públicas relacionadas ao Plano Diretor.

§ 2º A descentralização por núcleos de apoio para a fiscalização, controle e proposição, fiscalização e controle da execução de políticas públicas oriundas do Plano Diretor deverão seguir os princípios previstos no art. 290 desta Lei.

§ 3º Sem prejuízo as demais se necessárias, são localidades prioritárias para o estabelecimento de núcleos de apoio:

- I. Aranha;
- II. Casa Branca;
- III. Palhano;
- IV. Suzana;
- V. São José do Paraopeba e/ou Marinhos.

Art. 290. São diretrizes para o desenvolvimento institucional do Sistema de Gestão Democrática do Desenvolvimento Municipal:

- I. promover a cooperação intergovernamental com outros Municípios, Estado e União;
- II. promover parcerias com setor privado para fomentar o desenvolvimento econômico e social para melhoria da qualidade de vida da população;
- III. reforçar os canais de interlocução e decisão entre os Poderes Executivo e Legislativo Municipais;

- IV. realizar um levantamento do quadro de funcionários a partir de suas atribuições e funções, por pasta, visando buscar o aperfeiçoamento e a capacitação dos profissionais da Prefeitura e sua justa remuneração;
- V. implantar sistema de transparência e acesso à informação, para divulgação de informações relevantes, em especial sobre a gestão pública municipal, as finanças públicas e a legislação municipal atualizada e consolidada vigente, inclusive por meio da rede mundial de computadores (internet);
- VI. incentivar a ação dos conselhos deliberativos com participação popular e o aperfeiçoamento institucional dos conselheiros municipais.

Art. 291. O Sistema Municipal de Planejamento consiste no conjunto de órgãos, normas e recursos humanos e técnicos voltados para a efetivação da política de desenvolvimento urbano e rural do Município e deve ser implementado a partir da sistematização da seguinte estrutura organizacional:

- I. órgão executivo de planejamento e gestão do desenvolvimento municipal, além da regulação e fiscalização urbanística e ambiental;
- II. sistema municipal de informações, incluindo sítio eletrônico para divulgação de informações relevantes por meio da rede mundial de computadores (internet), em especial a legislação vigente no Município;
- III. o Sistema de Informações Georreferenciadas (SIG);
- IV. o Cadastro Técnico Multifinalitário (CTM);
- V. debates, audiências, consultas públicas e conferências sobre assuntos de interesse urbano;
- VI. Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável e Planejamento (COMDESP);
- VII. Fundo de Desenvolvimento Urbano, Diversificação Econômica e Estímulo às Atividades Tecnológicas;
- VIII. a Conferência Municipal de Política Urbana.

Art. 292. Compete ao órgão executivo de planejamento e gestão do desenvolvimento municipal, dentre outras atribuições previstas na legislação municipal:

- I. realizar planejamento, gestão, regulação e fiscalização da política de desenvolvimento territorial do Município;
- II. assessorar técnica e administrativamente o Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável e Planejamento;

- III. coordenar técnica e operacionalmente as ações necessárias à implantação e ao monitoramento do Plano Diretor;
- IV. subsidiar tecnicamente as propostas de revisão e atualização do Plano Diretor e as proposições de leis urbanísticas complementares;
- V. avaliar processo de licenciamento e aprovação de novos parcelamentos e edificações e de fiscalização do cumprimento dos parâmetros e diretrizes de parcelamento, uso e ocupação do solo;
- VI. exigir a elaboração de Estudo de Impacto de Vizinhança para a concessão de licenças ou autorizações de construção e funcionamento de empreendimentos ou atividades, quando cabível;
- VII. promover a regularização urbanística e fundiária de assentamentos irregulares, mediante exigência de contrapartidas urbanísticas e ambientais nos casos de regularização de interesse específico;
- VIII. exigir e fiscalizar a execução de todos os serviços de infraestrutura básica nos novos parcelamentos do solo a serem implementados;
- IX. operacionalizar e fiscalizar a aplicação da Lei de Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo (LPOUS), por meio do exame e aprovação de projetos de edificações e parcelamentos e da concessão de alvarás de funcionamento de atividades;
- X. promover a Conferência Municipal de Política Urbana;
- XI. implantar o Cadastro Técnico Multifinalitário (CTM) informatizado e mantê-lo atualizado;
- XII. revisar a Planta de Valores Venais de Imóveis.

§ 1º As atribuições previstas ao órgão executivo de planejamento e gestão municipal poderão ser exercidas por órgão existente da Administração Pública municipal, conforme a autonomia de organização municipal prevista na Constituição Federal de 1988 e a Lei Orgânica do Município de Brumadinho.

§ 2º Para efeitos desta Lei, salvo disposição contrária e nos termos do §1º deste artigo, o órgão competente e responsável pelo exercício das atribuições previstas ao órgão executivo de planejamento e gestão municipal é a Secretaria Municipal de Planejamento, conforme a legislação de organização da administração municipal.

Seção I

Do Sistema de Informações Municipais

Art. 293. O Sistema de Informações Municipais deverá manter atualizados os dados, informações e indicadores para subsidiar o planejamento, o monitoramento e a execução das políticas de planejamento e gestão do desenvolvimento municipal.

Art. 294. O Cadastro Técnico Multifinalitário (CTM), base cartográfica e alfanumérica que descreve o sistema urbano e rural, conterá as seguintes informações:

- I. unidades imobiliárias compostas de parcelas e edificações;
- II. propriedades privadas na área rural e urbana;
- III. propriedades municipais;
- IV. escolas municipais, estaduais e particulares;
- V. creches municipais;
- VI. prédios públicos estaduais e municipais;
- VII. centros comunitários;
- VIII. hospitais, clínicas e centros de saúde;
- IX. praças, parques e áreas verdes;
- X. igrejas;
- XI. vias pavimentadas ou não por tipo de calçamento e seu eixo;
- XII. vias abastecidas com infraestrutura básica (água, esgoto, drenagem, energia elétrica, telefonia).

Parágrafo único. Para atender eficientemente e modernizar o sistema de cadastro, a Prefeitura promoverá a aquisição ou aluguel de equipamentos e programas específicos de informática e a contratação e treinamento de pessoal necessário à sua operacionalização e manutenção.

Art. 295. O Sistema de Informações Georreferenciadas Municipais (SIG) deverá conter e manter atualizados dados, informações e indicadores sociais, culturais, econômicos, financeiros, patrimoniais, ambientais, administrativos, físico-territoriais, cartográficos, imobiliários e outros de relevante interesse para o Município.

§ 1º O Sistema de Informações Georreferenciadas Municipais é coordenado pelo órgão executivo de política urbana.

§ 2º O Sistema de Informações Municipais tem por base o cadastro técnico municipal, incluindo unidades territoriais básicas e redes de infraestrutura.

§ 3º Os anexos que compõem esta lei fazem parte do Sistema de Informações Georreferenciadas Municipais.

Seção II

Dos Instrumentos da Gestão Democrática

Art. 296. Os instrumentos de gestão democrática, constituídos por debates, audiências, consultas e conferências públicas, tem por objetivo assegurar à população a mobilização, a participação e a discussão das políticas de planejamento e gestão do desenvolvimento municipal, desde a elaboração até a sua implementação e avaliação.

Art. 297. A democratização dos processos decisórios e o controle social sobre a implementação da política urbana será exercida por meio de:

- I. conselhos municipais;
- II. conferências municipais setoriais;
- III. audiências e debates públicos;
- IV. estudos de impacto de vizinhança;
- V. orçamento participativo;
- VI. iniciativa popular de projetos de lei.

§ 1º Os conselhos municipais previstos no inciso I deste artigo deverão todos serem revisados ou constituídos com representação paritária entre sociedade civil e Poder Público municipal, sendo obrigatória a garantia de presença de representantes das comunidades quilombolas em suas composições.

§ 2º A gestão orçamentária participativa incluirá a realização de debates, audiências e consultas públicas sobre as propostas do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e do orçamento anual, como condição obrigatória para a sua aprovação pela Câmara Municipal.

Subseção I

Do Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável (COMDESP)

Art. 298. O Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável e Planejamento garantirá a participação dos diversos segmentos da sociedade civil no processo de implementação e gestão do Plano Diretor, nos termos previstos na legislação específica.

§ 1º O Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável e Planejamento (COMDESP) terá caráter consultivo e deliberativo e será composto de forma paritária por representantes do poder público e da sociedade civil, sob a presidência do representante da Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação, que também terá a incumbência de prestar apoio administrativo.

§ 2º O Regimento Interno de 4 de novembro de 2014 do COMDESP deverá ser revisto conforme as novas atribuições previstas nesta Lei no prazo de 1 (um) ano após a promulgação desta Lei.

§ 3º A composição do COMDESP deverá ser revisada para atender a paridade de representantes oriundos da sociedade civil e do Poder Público municipal com garantia de representação às comunidades quilombolas nos termos do §1º do art. 297 desta Lei.

§ 4º O Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável e Planejamento (COMDESP) terá competência para deliberar e definir parâmetros e ações sobre os casos omissos desta Lei, dentre outras competências previstas na legislação específica.

§ 5º São atribuições do COMDESP, conforme disposto nesta Lei e sem prejuízo a outras disposições:

- I. dispor sobre seu Regimento Interno;
- II. avaliar a aplicação dos instrumentos de política urbana previstos conforme as regulamentações dispostas nesta Lei;
- III. avaliar a aplicação do procedimento de Regularização Fundiária Urbana nos termos dos arts. 287 e 288 desta Lei;

- IV. avaliar e deliberar a aprovação de Estudo de Impacto de Vizinhança em conformidade com a legislação pertinente vigente nos termos do art. 266 desta Lei;
- V. avaliar e deliberar sobre a emissão de conformidade para empreendimentos em licenciamento ambiental;
- VI. propor consultas públicas para a elaboração e revisão de políticas urbanas ou setoriais que se relacionem com as políticas, regras e ações previstas nesta Lei;
- VII. apresentar à população e avaliar propostas de criação e execução de equipamentos públicos, tais quais bens públicos especiais, afetados às prestações de serviços públicos ou demais interesses como lazer, cultura e preservação ambiental;
- VIII. apresentar e avaliar propostas e decisões do FDET conforme disposto no art. 69 desta Lei.

Subseção II

Da Conferência Municipal de Política Urbana

Art. 299. A Conferência Municipal de Política Urbana é o processo de discussão pública e ampliada que visa a avaliar a execução e a propor alterações à política e à legislação de desenvolvimento municipal, convocada pelo COMDESP.

§ 1º Por ocasião da revisão do Plano Diretor, com convocação extraordinária da Conferência Municipal de Política Urbana e amplo processo participativo, poderão ser alterados:

- I. zoneamento municipal;
- II. perímetros urbanos municipais;
- III. lei de parcelamento, ocupação e uso do solo (LPOUS).

§ 2º A Conferência Municipal de Política Urbana deverá ser realizada no quinto ano após a aprovação deste Plano Diretor, com o objetivo de avaliar o Plano Diretor e a legislação que lhe é completar, discutindo e coligindo propostas a serem discutidas por ocasião da revisão do Plano Diretor, sem prejuízo de projetos de lei específicos, de iniciativa do poder executivo, apresentados a qualquer tempo.

§ 3º Compete ao Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável e Planejamento (COMDESP) convocar e coordenar a Conferência Municipal de Política Urbana.

Art. 300. Compete à Conferência Municipal de Política Urbana avaliar a implementação do Plano Diretor, discutir e deliberar sobre questões de política urbana, dentre as quais:

- I. apreciar as diretrizes da política urbana do Município;
- II. avaliar e revisar as regras regulamentadas para a aplicação dos instrumentos de política urbana, especialmente a Outorga Onerosa de Alteração de Uso e Outorga Onerosa de Direito de Construir;
- III. debater os relatórios anuais de gestão da política urbana, apresentando críticas e sugestões;
- IV. propor ao Poder Executivo adequações nas ações estratégicas destinadas à implementação dos objetivos, diretrizes, planos, programas e projetos;
- V. apresentar propostas de alteração do Plano Diretor, dos Perímetros Urbanos e da Lei de Parcelamento e da Lei de Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo, a serem consideradas no momento de sua modificação ou revisão;
- VI. avaliar o cumprimento das metas dispostas no Plano Diretor.

Parágrafo único. Conferência Municipal de Política Urbana com finalidade específica prevista no inciso II deste artigo, deverá ser obrigatoriamente realizada em prazo de até 5 (cinco) anos.

Subseção III

Das Audiências Públicas

Art. 301. A Prefeitura realizará audiências públicas para quaisquer consultas necessárias ou solicitadas pela população e COMDESP, ou por quaisquer outras obrigações previstas na legislação do Município e nesta Lei.

§ 1º A audiência pública deverá ser convocada com prazo de antecedência mínimo de 15 (quinze) dias a sua realização, sendo amplamente divulgada por meio de:

- I. publicação em diário oficial;
- II. publicação em endereços eletrônicos;
- III. inserções em rádios.

§ 2º O edital de convocação da audiência pública deverá conter:

- I. local, data e horário de sua realização;
- II. tema e objetivo;
- III. informação sobre o acesso aos documentos pertinentes à audiência pública, a que se refere o § 3º deste artigo.

§ 3º Todos os documentos relativos ao tema da audiência pública, tais como estudos, plantas, planilhas e projetos, serão colocados à disposição de qualquer interessado para exame e extração de cópias, inclusive por meio eletrônico e em formato aberto, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias da realização da respectiva audiência pública.

§ 4º As intervenções realizadas em audiência pública deverão ser registradas para acesso e divulgação públicos em até 20 (vinte) dias da sua realização e deverão constar no respectivo processo administrativo.

§ 5º O Executivo dará ampla publicidade aos resultados advindos das audiências públicas que promoverá, especialmente indicando as medidas adotadas em função das opiniões e manifestações colhidas junto à população.

§ 6º O Executivo poderá complementar as audiências públicas com atividades participativas que ampliem a participação dos munícipes, tais como oficinas, seminários e atividades formativas.

TÍTULO VI

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 302. Os parâmetros urbanísticos previstos na legislação anterior a esta Lei poderão ser aplicados aos projetos de parcelamento e de construção, reforma, ampliação ou modificação de edificação, mediante requerimento simples do interessado, nos casos de projetos protocolados até a data de início de vigência desta Lei no órgão municipal competente, desde que as obras sejam iniciadas em até 2 (dois) anos contados de sua aprovação.

~~**Art. 303.** As diretrizes de parcelamento do solo e as informações básicas de construção, reforma, ampliação ou modificação de edificação já emitidas pela Prefeitura Municipal e que não tenham projeto protocolado perderão automaticamente a validade com a entrada em vigor desta Lei.~~ **Artigo 303 revogado pela LC 130/2023.**

~~**Parágrafo único.** O prazo de que trata o inciso II do artigo 3º da Lei complementar 120/2022 fica alterado para 36 meses.~~ **Artigo 303 revogado pela LC 130/2023.**

Art. 304. Revoga-se a Lei Complementar nº 52, de 28 de dezembro de 2006 e todas as demais disposições contrárias a esta Lei.

Art. 305. Os planos, ações e demais atos normativos complementares à regulamentação desta Lei que não tiveram definido o prazo específico de regulamentação deverão ser promovidos no prazo de até 2 (dois) anos após sua publicação.

Art. 306. Esta lei entra em vigor 180 (cento e oitenta) dias após sua publicação.

Art. 307. São partes integrantes desta lei os seguintes anexos:

- I. Anexo I – Quadro de Diretrizes Viárias;
 - a. Vias Rurais:
 - 1. Quadro 1 – Diretrizes para Vias Estruturantes (Prioridade Alta);
 - 2. Quadro 2 – Diretrizes para Vias Distribuidoras (Prioridade Média);
 - 3. Quadro 3 – Diretrizes para Vias de Acesso (Prioridade Baixa).

- b. Vias Urbanas:
 - 1. Quadro 1 – Diretrizes para Vias Arteriais (Prioridade Alta);
 - 2. Quadro 2 – Diretrizes para Vias Coletoras (Prioridade Média);
 - 3. Quadro 3 – Diretrizes para Vias Locais (Prioridade Baixa).
- II. Anexo II – Representação Gráfica dos Perfis das Vias:
 - a. Representação Gráfica dos Perfis das Vias Urbanas;
 - b. Representação Gráfica dos Perfis das Vias Rurais.
- III. Anexo III – Mapa de Hierarquização Viária e Mapa de Detalhe da Hierarquização Viária:
 - a. Mapa de Hierarquização Viária Municipal;
 - b. Mapas de Detalhes da Hierarquização Viária:
 - 1. Mapa de Hierarquização Viária – Sede;
 - 2. Mapa de Hierarquização Viária – Conceição de Itaguá;
 - 3. Mapa de Hierarquização Viária – BR-381;
 - 4. Mapa de Hierarquização Viária – Condomínio Quintas do Rio Manso;
 - 5. Mapa de Hierarquização Viária – Condomínio Quintas do Rio Águas Claras;
 - 6. Mapa de Hierarquização Viária – Tejuco e Parque da Cachoeira;
 - 7. Mapa de Hierarquização Viária – Córrego do Feijão;
 - 8. Mapa de Hierarquização Viária – Casa Branca;
 - 9. Mapa de Hierarquização Viária – Condomínio Gran Royale;
 - 10. Mapa de Hierarquização Viária – Condomínio Retiro das Pedras;
 - 11. Mapa de Hierarquização Viária – Piedade do Paraopeba;
 - 12. Mapa de Hierarquização Viária – Palhano;
 - 13. Mapa de Hierarquização Viária – Suzana;
 - 14. Mapa de Hierarquização Viária – Ribeirão;
 - 15. Mapa de Hierarquização Viária – Marinhos;
 - 16. Mapa de Hierarquização Viária – Sapé;
 - 17. Mapa de Hierarquização Viária – Rodrigues
 - 18. Mapa de Hierarquização Viária – São José do Paraopeba;
 - 19. Mapa de Hierarquização Viária – Coronel Eurico;
 - 20. Mapa de Hierarquização Viária – Aranha e Melo Franco;

21. Mapa de Hierarquização Viária – Condomínios Tiradentes e Paraúnas.

IV. Anexo IV – Mapa de Macrozoneamento e Mapa de Detalhe do Macrozoneamento:

- a. Mapa de macrozoneamento municipal;
- b. Mapa de detalhe da macrozona de Requalificação Urbanística, Econômica e Ambiental.

V. Anexo V – Mapa da Sobrezona de Mineração;

VI. Anexo VI – Mapa da Sobrezona de Recuperação Ambiental;

VII. Anexo VII – Mapa da Sobrezona de Proteção Ambiental e Ocupação Restrita 1;

VIII. Anexo VIII – Mapa da Sobrezona de Proteção Ambiental e Ocupação Restrita 2;

IX. Anexo IX – Mapa da Sobrezona de Proteção Ambiental e Ocupação Restrita 3;

X. Anexo X – Mapa de Zoneamento:

- a. Mapa de Zoneamento Municipal;
- b. Mapas de detalhes do zoneamento municipal:
 1. Mapa de Zoneamento – Sede;
 2. Mapa de Zoneamento – Conceição do Itaguá;
 3. Mapa de Zoneamento – BR-381;
 4. Mapa de Zoneamento – Condomínio Quintas do Rio Manso;
 5. Mapa de Zoneamento – Condomínio Quintas do Rio Águas Claras;
 6. Mapa de Zoneamento – Tejuco e Parque da Cachoeira;
 7. Mapa de Zoneamento – Córrego do Feijão;
 8. Mapa de Zoneamento – Casa Branca;
 9. Mapa de Zoneamento – Condomínio Gran Royale;
 10. Mapa de Zoneamento – Condomínio Retiro das Pedras;
 11. Mapa de Zoneamento – Piedade do Paraopeba;
 12. Mapa de Zoneamento – Palhano;

13. Mapa de Zoneamento – Suzana;
14. Mapa de Zoneamento – Ribeirão;
15. Mapa de Zoneamento – Marinhos;
16. Mapa de Zoneamento – Sapé;
17. Mapa de Zoneamento – Rodrigues;
18. Mapa de Zoneamento – São José do Paraopeba;
19. Mapa de Zoneamento – Coronel Eurico;
20. Mapa de Zoneamento – Aranha e Melo Franco;
21. Mapa de Zoneamento – Condomínios Tiradentes e Paraúnas.

XI. Anexo XI – Mapas das Intervenções Prioritárias nas áreas Urbanas:

- a. Mapa de Intervenções Prioritárias nas Áreas Urbanas da Sede e de Conceição do Itaguá;
- b. Mapa de Intervenções Prioritárias nas Áreas Urbanas da Macrozona de Requalificação Urbanística, Econômica e Ambiental;
- c. Mapa de Intervenções Prioritárias na Área Urbana de Casa Branca;
- d. Mapa de Intervenções Prioritárias na Área Urbana de Piedade do Paraopeba;
- e. Mapa de Intervenções Prioritárias na Área Urbana de Marinhos;
- f. Mapa de Intervenções Prioritárias na Área Urbana de Aranha e Melo Franco.

XII. Anexo XII – Parâmetros Urbanísticos de Ocupação do Solo;

XIII. Anexo XIII – Potencial Construtivo Adicional Previstos pela Outorga Gratuita do Direito de Construir;

XIV. Anexo XIV – Mapa das Áreas Urbanas e das Áreas Rurais

XV. Anexo XV – Mapa do Perímetro Urbano:

- a. Mapas de detalhes do perímetro urbano:
 1. Mapa de Perímetro Urbano – Sede;
 2. Mapa de Perímetro Urbano – Conceição do Itaguá;
 3. Mapa de Perímetro Urbano – BR-381;
 4. Mapa de Perímetro Urbano – Condomínio Quintas do Rio Manso;
 5. Mapa de Perímetro Urbano – Condomínio Quintas do Rio Águas Claras;
 6. Mapa de Perímetro Urbano – Tejuco e Parque da Cachoeira;
 7. Mapa de Perímetro Urbano – Córrego do Feijão;

8. Mapa de Perímetro Urbano – Casa Branca;
9. Mapa de Perímetro Urbano – Condomínio Gran Royale;
10. Mapa de Perímetro Urbano – Condomínio Retiro das Pedras;
11. Mapa de Perímetro Urbano – Piedade do Paraopeba;
12. Mapa de Perímetro Urbano – Palhano;
13. Mapa de Perímetro Urbano – Suzana;
14. Mapa de Perímetro Urbano – Ribeirão
15. Mapa de Perímetro Urbano – Marinhos;
16. Mapa de Perímetro Urbano – Sapé;
17. Mapa de Perímetro Urbano – Rodrigues;
18. Mapa de Perímetro Urbano – São José do Paraopeba;
19. Mapa de Perímetro Urbano – Coronel Eurico;
20. Mapa de Perímetro Urbano – Aranha e Melo Franco;
21. Mapa de Perímetro Urbano – Condomínios Tiradentes e Paraúnas.

XVI. Anexo XVI – Descrição Perimétrica:

- a. Sede;
- b. Conceição do Itaguá;
- c. BR-381;
- d. Condomínio Quintas do Rio Manso;
- e. Condomínio Quintas do Rio Águas Claras;
- f. Tejuco e Parque da Cachoeira;
- g. Córrego do Feijão;
- h. Casa Branca;
- i. Condomínio Gran Royale;
- j. Condomínio Retiro das Pedras;
- k. Piedade do Paraopeba;
- l. Palhano;
- m. Suzana;
- n. Ribeirão;
- o. Marinhos;
- p. Sapê;
- q. Rodrigues;
- r. São José do Paraopeba;

- s. Coronel Eurico;
- t. Aranha e Melo Franco;
- u. Condomínios Tiradentes e Paraúnas.

Brumadinho, em 29 de maio de 2023.

Avimar de Melo Barcelos
Prefeito Municipal